

فلسفة القانون الوضعي عند أوبيرتو سكاربيللي: دراسة تحليلية في الأسس المفاهيمية والسياسية

هلال أحمد وجدي عبد الفتاح محمد*
dr.hilalwagdy@gmail.com

ملخص

يلقي البحث الحالي الضوء على إحدى المسائل الرئيسة في فلسفة القانون المعاصرة، وهي المسألة المتعلقة بالنقاشات والتساؤلات دائمة الطرح حول مدى العلاقة بين القانون الوضعي والأخلاق من جانب، وما له من طابع سياسي من جانب آخر. وذلك خلال التوقف التحليلي عند تصور "أوبيرتو سكاربيللي" للقانون الوضعي.

يأتي هذا التناول من موقع النظر الفلسفي التحليلي في الأسس التي بُني عليها هذا الاتجاه، وفي أوجه التمايز بينه وبين التصورات الأخلاقية أو الطبيعية أو العرفية للقانون، لاسيما في ظل التوترات السياسية التي شهدتها "إيطاليا" خصوصاً و"أوروبا" عموماً، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

في إطار متصل، تتطرق فلسفة القانون الوضعي لدى "أوبيرتو سكاربيللي" من وجهة نظر ترى أنه من الأهمية بمكان أن ننظر إلى القانون الوضعي باعتباره بناء لغوي ومعيارى يتضمن دلالات ومعاني تُستمد من شروط استعماله داخل إطار الدولة الحديثة.

من هذا المنطلق، يتناول البحث الحالي هذا التصور خلال الوقوف على الخلفية التحليلية التي ينتمي إليها "أوبيرتو سكاربيللي"، وعلى تأثره بالمنطق والتحليل اللغوي، ومحاولته بيان الأسس المفاهيمية والسياسية التي تمنح القانون الوضعي قوته.

كما يناقش البحث الحالي، هاجس العلاقة بين القانون الوضعي والسلطة، ويفصم بين مفهوم القانون بوصفه آلية تنظيمية، وبين اعتباره أداة تبريرية للسلطة، وهو الجانب الذي يشكل أحد أبرز إسهامات "أوبيرتو سكاربيللي" الفلسفية.

كلمات مفتاحية: فلسفة القانون الوضعي - أوبيرتو سكاربيللي

* مُدرس الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة- قسم الفلسفة- كلية الآداب - جامعة المنصورة

المقدمة:

بداية، إذا أردنا الوقوف على معنى محدد لـ«القانون»، سوف نجد عدة تعريفات، بما يدل بجلاء على تعدد زوايا النظر إلى وظيفته ومصدره. من أبرزها تعريف "مونتسكيو" Montesquieu (١٦٨٩-١٧٥٥م)، الذي يُنظر إلى القانون بوصفه ظاهرة مجتمعية تنتظم في إطار عام لضبط العلاقات بين الأفراد وتنظيم السلوك العام داخل الجماعة. بينما يرى الرئيس الأمريكي "وودرو ويلسون" Woodrow Wilson (١٨٥٦-١٩٢٤م)^(*) أن القانون ما هو إلا التعبير الرسمي الممنوح لجزء من العادات والأفكار الراسخة داخل المجتمع، حينما تتحوّل إلى قواعد مهيكلة مدعومة بقوة السلطة^(١). في حين يعرفه "أندريه لالاند" André Lalande (١٨٦٧-١٩٦٣م) بأنه مجموعة الحقوق التي تنظم وترتب المعيشة بين البشر^(٢).

والحقيقة أنه، لا يمكن الحديث عن معنى القانون دون التمييز بين أنواعه الأساسية، والتي شكّلت، عبر التاريخ، مواضيع اهتمام رئيسة بين الفلاسفة والقضاة والمشرّعين. فثمة «القانون الطبيعي» Natural Law الذي يُفترض أنه سابق على القوانين الوضعية، ومؤسس على مبادئ عقلية أو أخلاقية كلية^(٣).

وثمة «القانون العرفي» Customary Law، وهو عُرف تبلور حتى غدا ثابتاً في الوجدان الاجتماعي يرتكن إليه الناس، بمعنى أنه يستمد مشروعيته من الممارسة الاجتماعية وتراكم السلوكيات المتكررة بمرور الزمن. وقد يكون له أثر قانوني معترف به في التشريع أو القضاء، حيث يُعد في بعض من النظم القانونية مصدراً من مصادر التشريع، خاصة في بعض البلدان ذات الخلفية الإسلامية، حيث يُعندّ بالعرف في عدد

(*) الرئيس الثامن والعشرين لـ"الولايات المتحدة الأمريكية".

(1) Paul I. Ogugua, Philosophy, Law and Society: A Multi-Disciplinary Approach, International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 59, 2015, ISSN: 2300-2697, P. 93.

doi:10.18052/www.scipress.com/ILSHS.59.92.

(2) أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، الجزء الأول: من A-G، تعريب خليل أحمد خليل، أشرف أحمد عويدات، منشورات عويدات، بيروت - باريس، ط٢، ٢٠٠١م، ص ٣٠٥.

(3) المرجع نفسه، الموضوع نفسه.

من الفروع الفقهية المعتمدة، بشرط ألا يخالف نصاً شرعياً صريحاً. ويُستأنس في ذلك بقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾^(*)، وهو ما فهم لدى بعض الفقهاء بوصفه إشارة واضحة إلى أهمية العرف المستقر في تنظيم شؤون الجماعة، مع الانتباه إلى أنه ينظر إليه في هذا الطرح من زاوية ما يكمل النصوص ويُفسرها ضمن السياق المجتمعي، وليس بوصفه تشريعاً مستقلاً^(١).

ثم يأتي «القانون الوضعي» Positivist Law باعتباره نتاجاً لإرادة بشرية منظّمة تُعبّر عنها مؤسسات الدولة الحديثة. ويقصد به كل منظومة قانونية سُنّت من قبل السلطة، أي أنه يشمل كل الفروع القانونية المكتوبة والمطبقة من الدولة، مثل، القانون المدني، المنظم للعلاقات بين الأفراد، والقانون الجنائي والدستوري والدولي وغيرهم، حيث تتسع مجالات التمييز بين أنواع القانون وأفرعه وتصوراتها بما يحمله كل منهم من دلالات مختلفة داخل النسق القانوني العام^(٢).

من هذا المنطلق، يمكن القول، أن هذا التعدد ما هو إلا تعبير عن رؤى متباينة حول العلاقة بين الإنسان، والمجتمع، والسلطة، وهي رؤى تطورت عبر التاريخ الإنساني، وهو ما يجعل من مسألة الخوض في غمار دراسة فلسفة القانون الوضعي من الضرورة بمكان لفهم هذا التحول من المفاهيم المجردة نحو ترسيخ النسق المدني. في سياق متصل، وباعتبار أن ثمة فلسفة لكل علم. يمكن القول دون مواربة أن «فلسفة القانون» هي الفلسفة التي تهتم بالمذاهب والمبادئ والمفاهيم التي يقدمها علم القانون^(٣). حيث تُعيد دائماً طرح التساؤلات حول معنى القانون ووظيفته ومكانته داخل النسق الاجتماعي والسياسي، وذلك خلال عملية تفكير منهجي في علاقة القانون بالعدالة، وبمنظومة التحليل القانوني السائدة. وفي ضوء هذا الإطار، يمكن النظر إلى المصنفات التي تحمل عنوان فلسفة القانون باعتبارها مصنفات تجمعها سمة رئيسة

(*) سورة الأعراف: الآية ١٩٩.

(١) أحمد محمد أحمد الزين، قواعد العرف في ضوء القانون المدني، مقال في: المجلة القانونية لكلية الحقوق، جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، المجلد ٦، العدد ١، ٢٠١٩م، ص ص ٤٠-٤٢.

(٢) أندريه لالاند، مرجع سابق، ص ٣٠٥.

(٣) Robert Ludlow Fowler and Roscoe Pound, The New Philosophies of Law, Harvard Law Review, Vol. 27, No. 8 (Jun., 1914), P. 720.

تتمثل في تناول القانون من زاوية عامة وشمولية، بحيث تتأى بنفسها عن التقيد بنموذج واحد أو مضمون مشترك^(١).

واللافت للانتباه، أن هذا الحقل، أي فلسفة القانون، قد توزع بدوره بين اتجاهين، أحدهما يمثل الفلاسفة الذين ينقلون معالجاتهم الفلسفية إلى حقل القانون بوصفه مجالاً لتطبيق المبادئ، والآخر يمثل رجال القانون أنفسهم، ممن يستلهمون من التجربة القانونية ذاتها نقطة انطلاق للتفلسف القانوني، وذلك غالباً ما يكون بوصفه رد فعل على النزعة التبسيطية أو الصياغات العامة المقولبة^(٢).

وبالتالي، سوف ينحصر نطاق البحث الحالي في مجال فلسفة القانون التي تخص الفلاسفة. مع عدم إغفال الآراء القانونية المعتمدة، أن اقتضت حاجة البحث إلى ذلك. ولا يغيب عن البال، إن فلسفة القانون، وفق هذا السياق، ليست منفصمة عن الأخلاق والفلسفة السياسية، فهي تعتمد عليهما خلال الكثير من أطروحاتها لاسيما المتعلقة بمصادر القانون، والدساتير، والعقود. علاوة على أفكار من قبيل، «الحقوق المكتسبة» Acquired Rights، والحقوق الطبيعية، والقوانين الوضعية، وما إلى ذلك، مما يجعلها منخرطة بشكل دائم في القضايا الأخلاقية والسياسية وما تواجهه تلك القضايا من تحديات دائمة ولاسيما في عصرنا الحالي^(٣).

وربما ليس من قبيل المبالغة أن نقول إن غالبية المداولات الفلسفية اليوم في حقل فلسفة القانون قد باتت ترجع إلى قضية «العلاقة المفاهيمية» The Conceptual Relation بين الأخلاق والقانون، وذلك خلال إثارة تساؤلات حول مدى شمول أو إقصاء النظام القانوني للاعتبارات الأخلاقية؟. وهل يجب إن يرجع التحليل القانوني

^(١) ميشيل تروبير، فلسفة القانون، ترجمة جورج سعد، دار الأنوار للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط١، ٢٠١٤م، ص ٩.

^(٢) المرجع نفسه، ص ص ١٤-١٥.

^(٣) John Finnisl, What is the Philosophy of Law?, The American Journal of Jurisprudence, Vol. 59, No. 2 (2014), P. 133.

doi: 10.1 093/ajj/auu0 12

Advance Access published 19 November 2014

إلى المفاهيم الأخلاقية أم لا؟، ومدى إمكانية أن يخضع القانون إلى «الصلاحية الأخلاقية» Moral Validity أو «التقييم الأخلاقي» Moral Evaluation^(١).

وهكذا، يمكن القول بأنه من أكثر المواضيع مناقشة في فلسفة القانون، هو موضوع العلاقة بين القانون الطبيعي والوضعي، والحقيقة أن هذا الموضوع قد أكتسب كثيراً من الزخم في "أوروبا" ولاسيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في الدول الخاسرة (ألمانيا وإيطاليا)، حيث نادى البعض بأهمية الارتكان إلى القوانين الطبيعية بقدر الإمكان، اعتماداً على فكرة مفادها افتقاد القوانين الوضعية إلى الأخلاق، بجانب أنها مسببة، بمعنى أنها تتحول إلى أداة طيعة في يد السلطة لفرض إرادتها وتصوراتها.

الجدير بالانتباه، أن أهمية هذا النوع من المناقشات الفلسفية المستمرة تكمن في كونه يسهم بشكل مباشر في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي، سواء أكان ذلك خلال استقرار القواعد المطبقة على الأفراد، أم عبر الحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن تطبيق قانون غير دقيق أو غير متوازن. كما يعزز هذا التوجه من ثقة المواطن في منظومة العدالة، ليس بوصفها سلطة فحسب، وإنما باعتبارها مؤسسة مستقلة تحتكم إلى منطق القانون، وتتخطى الضغوط في جميع الأحوال سواء أكانت تلك الضغوط سياسية أم مجرد توجهات ظرفية^(٢).

ويذكر في هذا الصدد، أن تلك المناقشات، قد احتدمت بشكل جلي خلال القرن المنصرم، وذلك لاسيما على الساحات الفلسفية والسياسية والقانونية، وقد بلغت ذروتها في العام ١٩٦٠م، وهو العام الذي تم فيه عقد اجتماع "بلاجيو" Bellagio بـ"إيطاليا"، تحت رعاية «مؤسسة روكفلر» Fondazione Rockefeller^(*)، حيث كان الموضوع

(1) Mark Tebbit, Philosophy of Law: An introduction, 2nd Edition, Routledge, New York, U.S.A., 2005, P. 34.

(٢) هانم أحمد محمود سالم، ضمانات تحقق الأمن القانوني ودور المحكمة الدستورية العليا في كفالاته: دراسة فقهية قضائية مقارنة، مقال في: مجلة كلية الحقوق، جامعة المنوفية، المجلد: ٥٢، العدد: ٢ - الرقم المسلسل للعدد: ١، شبين الكوم، مصر، مايو ٢٠٢٠م، ص ص ١٦٤-١٦٥.

(*) أسسها رجل الأعمال الأمريكي "جون دافيسون روكفلر" John D. Rockefeller (١٨٣٩-١٩٣٧م) في العام ١٩١٣م، وهي احدى من أقدم وأهم المؤسسات الخيرية العالمية. ويقع مقرها الرئيس

الرئيس لهذا الاجتماع هو البحث في مدي صلاحية «القانون الوضعي» Positivismo Giuridico وبيان مدى قدرته على مجابهة القانون الطبيعي، حيث تم تكثيف المناقشات حول تلك القضية بين ما يمكن النظر إليهم باعتبارهم نخبة من فلاسفة القانون والسياسة في العالم - أبان تلك الفترة - حيث ضم الاجتماع فلاسفة قانون إيطاليين وإنجليز وأمريكيين، أمثال: "هربرت هارت" H. L. A. Hart (١٩٠٧-١٩٩٢م)، و"نوربرتو بوبيو" Norberto Bobbio (١٩٠٩-٢٠٠٤م)، و"جون راولز" John Rawls (١٩٢١-٢٠٠٢م)، و"أوبيرتو سكاربيلي" Uberto Scarpelli (١٩٢٤م-١٩٩٣م)^(*)، و"رونالد دوركين" Ronald Dworkin (١٩٣١-٢٠١٣م)^(١). في هذا الاجتماع، تم مناقشة أزمة الوضعية القانونية في ضوء اتهامها بالمساهمة في طاعة «القوانين المذلة» Las Abyectas Leyes للأنظمة الشمولية. حيث كان لهذه المناقشات أهمية خاصة في التعرف من جديد ويتمعن على التقليد الوضعي

في مدينة "نيويورك" بـ"الولايات المتحدة الأمريكية"، وتتمثل رسالتها الرئيسة في دعم المبادرات الرامية إلى تحسين نوعية الحياة وتعزيز التقدم الإنساني في مختلف أنحاء العالم، خلال دعم التعليم، والصحة العامة، والبحث العلمي، والتنمية المستدامة. أنظر في ذلك:

<https://2u.pw/KnMYJ>

(تاريخولوج: ٥ مايو ٢٠٢٥م)

(*) كان فيلسوفاً قانونياً، وقاضياً إيطالياً من الطراز الرفيع، اهتم اهتماماً خاصاً بفلسفة القانون والتحليل اللغوي، وارتبط اسمه في خمسينيات القرن المنصرم بتأسيس ما عُرف لاحقاً بـ«المدرسة التحليلية الإيطالية» Scuola Analitica Italiana. وقد تولى تدريس النظرية العامة للقانون، وفلسفة القانون، والأخلاق، وفلسفة السياسة في عدد من الجامعات الإيطالية، وترك بصمة واضحة في الجدل الفلسفي حول مشروعية الوضعية القانونية وأسسها السياسية. مع ملاحظة أن إسهاماته قد امتدت إلى قضايا معاصرة مثل أخلاقيات علم الأحياء، والإجهاض، والموت الرحيم، فضلاً عن دراسات معمقة في مفاهيم الديمقراطية، والحرية، والمشاركة السياسية. أنظر في ذلك:

https://it.wikipedia.org/wiki/Uberto_Scarpelli

(تاريخولوج: ٥ مايو ٢٠٢٤م)

(¹) Massimo La Torre, Editoriale: Stato di Diritto e Democrazia populista, Ordines, Numero 2 – Dicembre 2021, ISSN 2421-0730, P. 10.

القانوني، وذلك خلال عملية الدفاع عنه من قبل أنصاره، وهو ما غدا يعرف فيما بعد بـ«روح بلاجيو» El Espíritu de Bellagio^(١).

على ضوء ما تقدم، سوف يتم خلال البحث الحالي إلقاء الضوء على «فلسفة القانون الوضعي عند أوبيرتو سكاريللي» خلال محاولة تقديم دراسة تحليلية في الأسس المفاهيمية والسياسية لها، وذلك عبر بيان موقفه من تلك القضية، أي قضية القانون الوضعي، لاسيما أنها لاقت كثيراً من الزخم في موطنه «إيطاليا» بعد خروج الأخيرة منهزمة في الحرب العالمية الثانية، كما سبق الإشارة، وما صاحب ذلك من مراجعات في كافة المجالات، وبخاصة المجال القانوني، مع جود تيار كبير وقوي مناهض للقوانين الوضعية ومعتبراً إياها بمثابة الأداة التي تمكن عبرها الحزب الفاشي من بسط سيطرته على الدولة والمجتمع والبطش بكافة معارضيته، بل وحتى البطش بالشعوب التي خضعت لسياسة «إيطاليا» الفاشية الاستعمارية في بلدان مثل «ليبيا» و«أثيوبيا»^(*).

والحقيقة، أن «إيطاليا» تحديداً، كثيراً ما اشتهرت بما وجهته من أزمات عديدة في الجانب القانوني، فقد ذاع عنها، في مراحل معينة، إصدار قوانين على هيئة مراسيم حكومية صادرة عن السلطة التنفيذية، وقد تحول هذا الأمر مع الوقت إلى أداة شبه اعتيادية للتشريع، متجاوزة بذلك الشكل الأصلي الذي كان يقصر هذه الصلاحية على البرلمان. هذا التحول لم يخلُ من دلالات سياسية؛ إذ أمارت اللثام عن اختلالات دقيقة

(1) Félix F. Morales Luna, La filosofía del derecho de Uberto Scarpelli: Análisis del lenguaje normativo y positivismo jurídico, Prólogo de Mario Jori, Marcial Pons, Madrid, España, 2013, P. 21.

(*) تؤكد التجربة التاريخية على وجود أمثلة صارخة تدل على توظيف القانون الوضعي باعتباره أداة في يد السلطة السياسية، وهو ما يثير تساؤلات فعلية حول مدى مشروعيته وأثره الأخلاقي. فقد شهدت المنطقة العربية عدداً من الوقائع التي تعكس هذا الاستخدام السياسي للقانون، من بينها محاكمة القائد المصري "محمد كريم" (ت: ١٧٩٨م) إبان الحملة الفرنسية على مصر، على خلفية مقاومته للاحتلال، مروراً بمحاكمة أهالي دنشواي في العام ١٩٠٦م على يد السلطة البريطانية بتهم مقتلة، وصولاً إلى إعدامات السادس من مايو في العام ١٩١٦م التي نفذتها السلطات العثمانية بحق مثقفين عرب في سوريا ولبنان لمجرد تمسكهم بهويتهم العربية. في جميع هذه الحالات، يتجلى الفارق الحاد بين القانون الوضعي المستخدم بوصفه أداة ردع بعيدة عن الأخلاق، وبين القانون الطبيعي الذي يقر للفرد بحق طبيعي في الدفاع عن النفس والوطن والدين والكرامة. (الباحث)

في توزيع السلطة، وأسهم في ترسيخ تصور للقانون بوصفه أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات جدية حول شرعية القانون الوضعي حين يُنتج خارج إطاره المؤسسي الطبيعي^(١).

بالعودة إلى مناقشات «بيلاجيو»، نجد أنه من اللافت للانتباه أن «أوبرتو سكاريللي» قد طور خلالها الجزء الأكبر من فلسفته القانونية، عبر دفاعه عن الوضعية القانونية، وهو الدفاع الذي شكل أحد أهم الملامح الرئيسة لفلسفة القانون لديه، والذي لازمه طوال حياته، وتجلّى بشكل خاص خلال كتابه الصادر في العام ١٩٦٥م: «ما الوضعية القانونية؟» ¿Qué es el positivismo jurídico؟ والذي ابتعد فيه عن الحجج التقليدية للدفاع عن القانون الوضعي، ناقلاً حججه من المجال العلمي والنظري المحض إلى المجال السياسي، ومعتبراً، في الوقت ذاته، أن الوضعية القانونية لا تصف القانون الوضعي ولكن من يفرضه، منتهياً إلى تبريره على المستويين الأخلاقي والسياسي^(٢).

ولا يغيب عن البال، أن «أوبرتو سكاريللي» قد أشتهر عنه حب البعد عن الأضواء في مقابل الرغبة الشديدة في الانغماس البحثي والأكاديمي، حيث اختط لنفسه مساراً علمياً يتميز بالبساطة والصرامة معاً، مستنداً إلى يقين بقيمة ما يُقدّمه من أدوات تحليلية دقيقة في فهم اللغة القانونية وأعتبر ذلك مهمته الأسمى والرئيسة. وفي هذا الإطار، تُعد كتاباته في مجال فلسفة القانون من أبرز المساهمات التي أدرجت السيميائية ضمن الأعمال الجادة لفلسفة القانون، ليضعه كثيرون في مصاف أصحاب الأعمال الهامة في ذلك المجال جنباً إلى جنب مع كثير من فلاسفتها المعبرين. فقد

(١) مصطفى كمال المعاني .. وآخرون، نظرة في فلسفة الاستثناء عند الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبين، مقال في مجلة: الجمعية الفلسفية المصرية، المجلد: ٣٠، العدد: ٣٠، ٢٠٢١م، ص ٢٣٧.

(٢) Uberto Scarpelli, ¿Que Es Positivism Jurídico?, Silvia ZorZetto & Alvaro NuNeZ Vaquero (ed.), Traducción César e. MoreNo More, Revisión por alvaro Nuñez vaquero, ZELA Grupo Editorial E.I.R.L., Puno, Perú, 2021, P. 9 .and See Also:

Félix F. Morales Luna, Op. Cit., P. 21.

رأى "أوبيرتو سكاربيللي" أن كتاباته تعد بمثابة بداية لحوارٍ بَناء بين الفقهاء والفلاسفة، وهو الأمر الذي لطالما نادى به طوال حياته^(١).

الجدير بالإشارة، أن مكانة "أوبيرتو سكاربيللي" في المشهد الفلسفي القانوني قد تجلت خلال الاهتمام المتزايد بإرثه الفلسفي، والذي تُوج بتخصيص جامعة "ميلانو-بيكوكا" لكتاب جماعي عنه، في العام ٢٠١٤م، تحت عنوان: «أرث أوبيرتو سكاربيللي» *L'eredità di Uberto Scarpelli*، بإشراف وتحرير كل من: "باتريشيا بورسيلينو" *Patrizia Borsellino*، و"سيلفيا سالاردي" *Silvia Salardi*، و"ميكيلي سابوريتي" *Michele Saporiti*. حيث سعى هذا العمل إلى سبر أغوار أثره في تطوير الفلسفة القانونية المعاصرة، وخصوصاً في ما يتعلق بتحليل اللغة المعيارية والعلاقة الترابطية بين القانون الوضعي والديمقراطية، خلال مجموعة من المقالات التي تناولت أثره الفلسفي من مختلف الجوانب. مما يدل على تنامي الوعي بثناء مساهماته وأثرها الواضح في مجال فلسفة القانون في "إيطاليا" و"أوروبا" على السواء^(*).

بناءً على ما سبق، يمكن القول بأن العودة إلى "أوبيرتو سكاربيللي"، خلال البحث الحالي، هي محاولة لاستعادة توتر فلسفي عميق لا يزال يتردد صداه في الفلسفة القانونية المعاصرة، والمتمثل في السؤال المحوري: هل يُمكن للقانون أن يستمد مشروعيته من ذاته دون الحاجة إلى مرجعية أخلاقية؟ وهل سلطة التشريع تكفي وحدها لتبرير الإلزام القانوني؟.

وعليه، يُقدّم "أوبيرتو سكاربيللي"، في هذا السياق، بوصفه فيلسوفاً تحليلياً خاض الصراع المفهومي بين عدة مرتكزات، على رأسها، العلاقة بين اللغة والمعنى من جانب، وبين القانون الوضعي والأخلاق من جانب آخر، وذلك في وقت كانت فيه "أوروبا" تتلمس طريقها للحرية بعد كوارث الفاشية والنازية والخوف من تكرارها مستقبلاً.

⁽¹⁾ Anna Pintore, Introduzione, in: Uberto Scarpelli, *Filosofia analitica del diritto*, a cura di Anna Pintore, FrancoAngeli, Milano, Italia, 2014, PP. 11-12

^(*) Patrizia Borsellino, Silvia Salardi, & Michele Saporiti (a cura di), *L'eredità di Uberto Scarpelli*, Collana della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca, G. Giappichelli Editore, Torino, Italia, 2014.

على هذا الأساس، يغدو من المفهوم أن التصوّر الذي قدّمه "أوبيرتو سكاربيللي" يعد مظهرًا من مظاهر البيئة القانونية والسياسية التي عرفتھا "إيطاليا" بعد الحرب العالمية الثانية، حيث يعد بمثابة استجابة فلسفية لمحاولة إعادة تعريف القانون في ضوء ما شهدته تلك الفترة الحساسة من اختلال في العلاقة بين السلطة والنص.

وهكذا، تتجلى راهنية هذا الطرح اليوم أكثر من أي وقت مضى، في ظل تنامي النقاشات المستفيضة، لاسيما في عالمنا العربي، حول مسائل عدة مثل: الحياد القانوني، ومدى شرعية القوانين، والخوف من التشريع المسيس، وما إلى ذلك. ولذلك، فإن أطروحة "أوبيرتو سكاربيللي" تمثل محاولة جادة وجد مهمة لاختبار مقدرة القانون الوضعي على البقاء بوصفه نسقًا إنسانيًا مفتوحًا، دون أن يتحول إلى أداة خرساء في يد السلطة.

من هذا الزاوية، «يهدف البحث الحالي» إلى فهم القانون الوضعي بوصفه ركيزة هامة من ركائز تنظّم العلاقة بين الفرد والدولة في سياق يتسم بتعقّد المفاهيم وتعدد المرجعيات والرؤى. ذلك إن الرجوع إلى تصور "أوبيرتو سكاربيللي" يمنحنا فرصة جادة لفهم الوضعية القانونية من داخل إطارها الفلسفي باعتبارها محاولة لتأسيس سياق قانوني عقلائي لا يُختزل فقط في مجرد الطاعة للسلطة أو الانصياع الأعمى للنصوص المكتوبة.

وهكذا، «يسعى البحث الحالي» إلى محاولة فهم الوضعية القانونية، في ضوء أعمال "أوبيرتو سكاربيللي"، وما كتب عن فلسفته من دراسات مختلفة.

على ضوء ما تقدم، تبرز «أهمية موضوع البحث الحالي»، باعتباره يُسلّط الضوء بشكل رئيس على أحد الأسماء الفلسفية القانونية التي لم تتل حظّها الكافي من الدراسة في الأوساط العربية، رغم ما تمثله من أهمية في مجال فلسفة القانون المعاصرة، علاوة على الارتباط الوثيق بتحوّلات الفكر السياسي والقانوني في النصف الثاني من القرن المنصرم. ذلك أن تصور "أوبيرتو سكاربيللي" للقانون الوضعي لا يقدّم نموذجًا جاهزًا، بقدر ما يطرح رؤية تحليلية تُعيد ترتيب العلاقة بين القانون واللغة والسلطة، وهي

قضايا مازالت تحتل موقعًا متقدمًا في النقاش الفلسفي والقانوني إلى اليوم، سواء أكان ذلك على المستوى العالمي أم داخل واقعنا العربي المعاش.

مع الأخذ في الاعتبار، أن البحث الحالي سوف ينصب تركيزه على فلسفة القانون الوضعي في صورتها التحليلية الحديثة، ولعل هذا يتواءم مع ما نشهده حاليًا من تصاعد زخم النقاشات، كما سبق الإشارة، حول حدود سلطة الدولة من التشريع، وموقع الأخلاق من الأخير، وهي تساؤلات مازالت حاضرة بقوة في واقعنا العربي أيضًا، وأن كانت بصيغ مغايرة.

ولا يغيب عن البال، أن أهمية التوقف عند التجربة الإيطالية في فلسفة القانون، في البحث الحالي، خلال نموذج "أوبيرتو سكاربيلي"، تكمن في كونها دولة تنتمي إلى إطار جغرافي وتاريخي قريب من واقعنا العربي؛ فـ"إيطاليا" علاوة على أنها دولة متوسطة تشاركنا فضاءً حضاريًا متداخلًا على مر التاريخ، منذ عهد الرومان إلى وقتنا الحالي، هي كذلك دولة حديثة العهد بالديمقراطية - وذلك بالمقارنة ببعض جيرانها في محيطها الأوروبي مثل "بريطانيا" - بجانب أنها ما تزال تتلمس طريق إعادة بناء تصوراتها القانونية والسياسية في ضوء تحولات الحداثة. مما يعني أن دراسة الفلسفة القانونية فيها - بما تحمله من تباين في الرؤى - تفتح أفقًا نقديًا رحبًا وجد مهمًا يمكن رمقه بعين الاستفادة في التفكير الفلسفي القانوني العربي الراهن.

من هذا المنطلق، يدور «التساؤل الرئيس للبحث الحالي» حول الكيفية التي حاول بها "أوبيرتو سكاربيلي" الدفاع عن استقلال القانون الوضعي عن المرجعيات الأخلاقية أو العرفية، دون أن يُفرغه من مضمونه الإنساني أو يعزله عن الواقع؟. فقد طرح "أوبيرتو سكاربيلي" تصورًا مغايرًا للوظيفة القانونية، يقوم على تحليل دقيق للغة، والمنطق، في سياق سياسي مشحون بآثار تجربة الفاشية السلبية.

وعليه، تتبع مجموعة من التساؤلات الفرعية التي يسعى البحث الحالي إلى مناقشتها، مثل:

- ١- ما الأبعاد الفلسفية التي تُميز فلسفة التحليل القانوني لدى "أوبيرتو سكاربيلي"، وما حدود علاقتها بالبنية المفاهيمية للمنطق واللغة؟

٢- كيف أعاد "أوبيرتو سكاريللي" تفكيك التصورات التقليدية للقانون الطبيعي والعرفي، وما المبررات الفلسفية التي يدفع بها لصالح القانون الوضعي؟
٣- كيف واجه "أوبيرتو سكاريللي" فلسفياً، إشكالية استخدام القانون الوضعي بوصفه أداة في يد السلطة، خاصة في السياق الإيطالي المحمل بهواجس الفاشية؟

٤- هل يمكن، في ضوء هذه الرؤية، اعتبار أن "أوبيرتو سكاريللي" قد اتخذ موقفاً حاداً في فصر القانون الوضعي عن أي أبعاد أخلاقية؟ أم أنه قد حاول الموائمة بين السياقين وفق طريقته؟

٥- كيف يمكن فهم دفاع "أوبيرتو سكاريللي" عن القانون الوضعي بوصفه بناءً إنسانياً ليس في عوز إلى تبريرات مسبقة؟

٦- ما الأسس المفاهيمية والسياسية التي اعتمدها "أوبيرتو سكاريللي" خلال بناء موقفه المدافع عن الوضعية القانونية؟

٧- ما الذي يجعل تصور "أوبيرتو سكاريللي" للقانون الوضعي مختلفاً عن غيره من الاتجاهات المماثلة؟

من هنا، ولمحاولة للإجابة على هذه التساؤلات، كان اختيار الباحث للبحث الحالي بعنوان: «فلسفة القانون الوضعي عند أوبيرتو سكاريللي: دراسة تحليلية في الأسس المفاهيمية والسياسية»، حيث يفتقر الباحثون والدارسون بالفعل إلى بحث مُخصص في هذا المجال، كما سبق الإشارة، مع ملاحظة، أن الباحث قد ركز على مضمون البحث الحالي، للبعد عن التشعب في الطرح وللتركيز على المضامين المتمثلة فيه.

أما بخصوص «المنهج المستخدم» في البحث الحالي، نظراً لطبيعة الموضوع وأبعاده المختلفة، فقد أثر الباحث مُعالجته باستخدام ثلة من المناهج الفلسفية المتكاملة، يأتي في صدارتها «المنهج التحليلي»، بوصفه الأداة الأساس لفحص المفاهيم القانونية في فكر "أوبيرتو سكاريللي"، وتتبع دلالاتها وارتباطاتها داخل النسق المعرفي واللغوي الذي يعمل خلاله. مع استخدام «المنهج النقدي المُقارن»، لموازنة أطروحة "أوبيرتو سكاريللي" مع غيره من فلاسفة القانون، سواء أكانت داخل السياق الإيطالي

أم خارجه، من أجل إظهار خصوصية موقفه من القانون الوضعي، وحدود تمايزه أو تقاطعه مع غيره من الأطروحات. بجانب استخدام «المنهج التاريخي» لتأصيل فكرة أو أخرى، مثل، تأصيل السياقات التي نشأ فيها هذا التصور، وفهم العوامل السياسية والاجتماعية التي أثّرت في صياغته، خصوصاً في ظل التحولات الكبرى التي شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وما نتج عنها من مراجعات فلسفية لوظيفة القانون وحدود السلطة.

وعليه، «ينقسم البحث الحالي» إلى مقدمة، وأربع مباحث رئيسة، وخاتمة مذيلة بقائمة المصادر والمراجع التي أعتمد عليها الباحث، وجاءت المباحث على النحو الآتي:

١- «السياق الفلسفي والتحليلي الإيطالي: من التأسيس إلى مشروع أوبيرتو سكاربيللي».

٢- «نقد أوبيرتو سكاربيللي للتصورات التقليدية للقانون الطبيعي والعرفي».

٣- «منظور أوبيرتو سكاربيللي للوضعية القانونية: من المعنى إلى الشرعية».

٤- «تأملات ختامية في فلسفة أوبيرتو سكاربيللي القانونية».

ثم خاتمة البحث، والمصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها.

١. السياق الفلسفي والتحليلي الإيطالي: من التأسيس إلى مشروع أوبيرتو سكاربيللي:

عند تناول السياق الفلسفي والتحليلي الإيطالي في الوقت الراهن، يجب في البداية الحديث عن الفلسفة في إيطاليا بشكل عام، وهي فلسفة لا يمكن فصلها عن بأي حال من الأحوال عن التراث الفكري لـ"إيطاليا" أو بمعنى أدق «العقل الإيطالي» Italian Mind، وهو العقل الحامل لأرث كبير من المراحل المتباينة والمتقاطعة، بداية من الارتباط الشديد بالكاثوليكية في فترة ما، ثم محاولة النأي عنها بشدة لاحقاً، علاوة

على ما يعرف عنه دائماً من حب الحياة والجمال، والتباهي بتقديم أعظم فناني العالم، في مقابل الدفع بعد ذلك بقوة باتجاه الواقعية والنزوع المفرط نحو التجريد^(١).
والحقيقة أن الفلسفة في إيطاليا - خلال فترة طويلة - قد عانت من أمور عدة، أولها، وجود «الكنيسة الكاثوليكية» Catholic Church التي ظلت عائقاً قوياً أمامها، بحيث يمكن القول أن الفلسفة الإيطالية لم تأخذ حقها الفعلي في النهوض والنأي بنفسها عن سلطة الكنيسة إلا مع حلول القرن السابع عشر الميلادي، أي مع انتصار حركات الإصلاح في "إيطاليا"، وليس كما هو شائع مع بدايات عصر النهضة^(٢).
أضف إلى ذلك، أن المدارس الفلسفية القديمة في جنوب إيطاليا - على مدار تاريخها - لم تقم أبداً بصياغة فلسفة مستقلة تساعد في نهضة الفلسفة الإيطالية فيما بعد، حيث ظلت تدور في فلك الارتباط الوثيق بالفكر اليوناني، بحيث يمكن القول، دون مبالغة، أن الفارق الوحيد بينهما كان هو الموقع الجغرافي، فلم يكن لدى الرومان فلسفة حقيقية، بل رددوا فقط، وبمنتهى الإخلاص، الفكر اليوناني، فنجدهم أبيقوريين عند "لوكرتيوس" Lucretius (٩٩ ق.م - ٥٥ ق.م)، ورواقيين عند "لوكيوس سينيكا" (٤ ق.م - ٦٥ م)، وانتقائيين عند "شيشرون" Cicero (١٠٦ ق.م - ٤٣ ق.م)، ولم يكونوا إيطاليين ولا رومانيين قط^(٣).

وهكذا، بحسب وجهة نظر "جيوفاني بابيني" Giovanni Papini (١٨٨١ - ١٩٥٦ م)^(*) في مقالته: «الفلسفة في إيطاليا»، في معرض وصفه للفلاسفة الرومان: "أنهم بالفعل تركوا لنا في أعمالهم مصادر معرفية قيمة للفلسفة القديمة، بيد أنهم لم

(1) Giovanni Papini, Philosophy In Italia, The Monist, Vol. 13, No. 4, (July, 1903), P. 553.

(2) Ibid., P. 554.

(3) Ibid., P. 557.

(*) فيلسوف وصحفي إيطالي من مؤسسي البرجماتية الإيطالية. أنظر في ذلك:

<https://2u.pw/E9qFZ>

(تاريخولوج: ٥ مايو ٢٠٢٤ م)

يثرؤا الفكر الإنساني بأفكار جديدة. وباختصار: نعم، لقد كان الرومان جنوداً ممتازين، وإداريين ماهرين، ولكنهم تاريخياً قد أخرجوا لنا مفكرون جد متواضعون^(١). الملاحظ، بشكل عام، أن هذا الأمر وإن كانت قد خفت حدته تدريجياً، إلا أنه قد استمر بشكل أو آخر حتى بعدما ظهرت الفلسفة الإيطالية في العصر الحديث بوصفها كياناً معبراً عن واقع إيطالي خاص، أي استمرار الارتباط بالمحيط الأوروبي دون محاولة إنتاج فلسفة مستقلة، حيث لم يكن بزوغ الفلسفة الإيطالية - بعد انتصار حركات الإصلاح كما سبق ذكره - بأحسن حالاً، بمعنى أنها خلال بدايتها لم تكن بمعزل بشكل تام عن مؤثرات الفلسفات الأوروبية حولها، حيث ظهر التأثير الكبير لدى الفلاسفة الطليان بالفلاسفة الفرنسيين، والإنجليز والألمان^(٢).

وعليه، يمكن القول أنه حتى بدايات القرن المنصرم، كان غالبية الفلاسفة الطليان يستمدون فكرهم من المحيط الأوروبي ولاسيما الإنجليزي، فنجد لدى معظمهم نوع من الميل نحو «المادية» Materialism، والاهتمام بقضايا مثل، حقوق العقل، والأخلاق الطبيعية، علاوة على الاتجاه نحو تبني الأفكار الرأسمالية. وربما كان الشيء الوحيد الذي يمايزهم عن محيطهم الأوروبي بشكل عام والإنجليزي بشكل خاص، هو ما لدى غالبيتهم من معاداة صريحة ومفرطة لـ«رجال الدين» The Clergy بوجه خاص، والعصور الوسطى بوجه عام. ولعل هذا ما دفعهم بقوة نحو الانشغال بالمسائل العملية مثل فلسفة القانون والسياسة، عوضاً عن القضايا التأملية التي اعتبروها ذات أفق ضيق، ودوجمائية^(٣).

تبيّن لنا مما سبق تناوله، أن الفلسفة في "إيطاليا"، طوال تاريخها السابق ذكره، قد عانت من أمرين: الأول، أنها لم تتطوّر بمعزل عن السياق الثقافي الأوروبي، حيث جاءت غالباً في موقع التابع. والآخر، ما حملته من أرث كبير من التسلط الديني العائد إلى العصور الوسطى، مما شكل نوعاً من الهاجس للخروج من هذا القيد والنأي عنه، وقد انعكس هذا الأمر تحديداً على طبيعة الاهتمام الفلسفي الإيطالي في العصر

(1) Giovanni Papini, Op. Cit., P. 557.

(2) Ibid., P. 574.

(3) Loc. Cit.

الحالي، عبر الاتجاه بشكل عام وامتزاج نحو القضايا الواقعية والتنظيمية، وفي مقدمتها فلسفة القانون.

ومن هنا، يغدو من الضرورة بمكان تتبّع كيف تشكّل الفكر الفلسفي القانوني في إيطاليا، في الفترة المعاصرة، كونه أحد أهم الاتجاهات الفلسفية فيها، تمهيداً لفهم موقع "أوبرتو سكاربيلي" داخله. وهو فكر لا يمكن فهمه دون تناول الفلسفة التحليلية في إيطاليا، التي تشكل بدورها الحاضنة الرئيسة لفكره.

بداية، تعود جذور الفلسفة التحليلية، في جانب كبير منها، إلى تطور المنطق الرياضي في مطلع القرن المنصرم، حين بدأ الفلاسفة في معالجة المشكلات الفلسفية عبر ترجمة الجمل الغامضة أو الإشكالية إلى لغة منطقية دقيقة، فيما عُرف لاحقاً بـ«التحليل التفسيري». وقد شكّل الأخير نقطة انطلاق أساسية للفلسفة التحليلية، وأسهم في توجيه الاهتمام نحو العلاقة المعقّدة بين اللغة والمعنى والمنطق، وهي بالمناسبة قضايا ظلّت حاضرة بقوة على مدار تطور هذا الاتجاه. وهكذا، يمكن القول بأن أحد أبرز مكامن القوة في الفلسفة التحليلية يكمن في إدراكها المتطور للبنية الدقيقة للغة، وكيفية عملها في تشكيل الفهم وتحديد المفاهيم والتواصل^(١).

وقد سبق ذكر أن الفلسفة الإيطالية المعاصرة لم تكن ببعيدة عن محيطها الأوروبي بأي حال من الأحوال، وهكذا، فقد تعرفت "إيطاليا" على الفلسفة التحليلية خلال أعمال "فيروتشو روسي لاندي" Ferruccio Rossi-Landi (١٩٢١-١٩٨٥م) الذي وصف بكونه أكثر الفلاسفة الإيطاليين المهتمين بفهم خط البحث الذي قامت به «الفلسفة الأوكسفوردية» Filosofia Oxoniense وتقديمه إلى المحيط الفلسفي الإيطالي^(٢).

من هذا المنطلق، بدت رغبة "فيروتشو روسي لاندي" في إطلاق «فلسفة لغوية» Filosofia Linguistica في إيطاليا على غرار فلسفة أكسفورد. وكان ذلك تحديداً في

(١) مايكل بيني، الفلسفة التحليلية: مقدمة قصيرة جداً، ترجمة أحمد عبد المنعم، مراجعة هبة عبد المولى أحمد، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر، ٢٠٢٣م، ص ١١٣.

(٢) Cosimo Caputo, Ferruccio Rossi-Landi E La Filosofia Analitica, Pubblicato in: Segni e Comprensione, a. XIX, n. 54, 2005, P. 113.

العام ١٩٤٥م، وهو العام الذي شهدت فيه الثقافة الإيطالية عملية إعادة بناء واسعة تشابكت مع عملية إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، حيث تم الاهتمام بتوسيع الآفاق خارج الحدود، والدعوة إلى تشكيل وعي جديد، وذلك كله تزامناً مع إعادة الاعتبار لدور المثقف في المجتمع، والبحث عن المزيد من دروب المعرفة الإيجابية^(١).

وهكذا، عرفت إيطاليا الفلسفة التحليلية، وهو الأمر الذي تواكب بالتبعية مع الاهتمام بحقل الدراسات المنطقية. ومن ثم، بدأت تدور الأبحاث حول مواضيع مشتركة، على رأسها، «التحليل المنطقي للغة» *l'analisi logica del linguaggio*، حيث بدا لفلاسفة تحليل في "إيطاليا" أنه لا يمكن تقديم فلسفة تحليلية إلا خلال فلسفة اللغة^(٢). وهو ما أمتد أيضاً إلى حقل فلسفة القانون، بوصفه نوعاً من الاهتمام بالقضايا العملية، عبر الربط بين فلسفتي اللغة والقانون، انبثاقاً من رؤيتها أن اللغة البشرية ما إلا أداة خلالها يتواصل الأفراد ويعبرون عن أنفسهم وأفكارهم حول القيم واختياراتهم، علاوة على كونها وسيلة تواصل في المجال العملي بأكمله ولاسيما القانوني منه، ناهيك عن أنها تمثل أداة أساسية لبناء الأخلاق^(٣).

على هذا الأساس، انسحبت فلسفة التحليل نحو القانون، وظهرت ما نطلق عليها في الوقت الحالي: فلسفة التحليل القانوني، والتي غدت من أهم ملامح الفلسفة الإيطالية وأشهرها، حيث باتت تهتم بتحليل قضايا، من قبيل، «اللغة القانونية»

(1) Loc. Cit.

(2) Fabio Sterpetti, Le origini della filosofia analitica del linguaggio in Italia, in: La filosofia del linguaggio nella cultura italiana del Novecento, a cura di Stefano Gensini e Ilaria Tani, Figure e temi XVIII, 1/2023, P. 129.

(3) Silvia Zorzetto, The analytic Philosophy de Umberto Scarpelli. From the analysis of the evaluative language to the principles of bioethics, Derecho PUCP, Revista de la Facultad de Derecho, N° 73, Universidad de Milan, Italia, 2014, ISSN 0251-3420, P. 545.

Linguaggio Giuridico، و«الخطاب القانوني»، و«لغة المشرع»، و«الخطاب التشريعي» Linguaggio del Legislatore^(١).

وهي فلسفة ترى أنه من الأهمية بكان أن تكون لغة القانون فعالة، وواضحة، وقصيرة، وذات مصداقية، وخالية من الشعارات، بحيث تقوم حججها على «الإقناع العقلي» Persuasione Razionali وليس العاطفي^(٢). وعليه، باختصار، بحسب "توربرتو بوبيو" - أحد أهم رواد تلك الفلسفة - تهتم فلسفة التحليل القانوني ب«الجوانب الهيكلية للقواعد القانونية» Los Elementos Estructurales، وليس بمحتواها المادي^(٣).

والجدير بالإشارة في هذا المجال، أن مدرسة التحليل الإيطالية لم يقف اهتمامها عند هذا الحد، أي القانون، وإنما امتد نحو الفلسفة السياسية أيضاً، وبخاصة عندما تحول أحد أهم روادها "توربرتو بوبيو" من تدريس فلسفة القانون إلى الفلسفة السياسية في محاولة منه لتطبيق الافتراضات نفسها التي تم استخدامها في فلسفة القانون. فإذا كان "توربرتو بوبيو" يؤكد في فهمه للقانون الوضعي، عبر منهج التحليل، على أهمية النأي بالقانون الوضعي بعيداً الأخلاق، فإننا نجده في فلسفته السياسة يسير في الدرب ذاته خلال دعوته إلى أهمية تحقيق تمييز أساسي بين الأخلاق والسياسة، وذلك عبر تأكيده على فكرة «القيمة العقلانية» El Valor Racional للتربية على حقوق الإنسان، بوصفها أساساً لتقدم الإنسانية^(٤).

(1) Francesco Viola, La Critica Dell'Ermeneutica Alla Filosofia Analitica Del Diritto, in: Ermeneutica e filosofia analitica: Due concezioni del diritto a confronto, a cura di: M.Jori, Giappichelli, Torino, Italia, 1994, P. 83.

(2) Manuele De Conti, Riconoscere Lo Stile Analitico, Rivista Italiana di Filosofia Analitica, Junior 1:2, (2011), P. 30.

ISSN 2037-4445

(3) Max Silva Abbott, Derecho, política y valores en Norberto Bobbio, Revista ACTUALIDAD JURIDICA, N° 12, Julio 2005, P. 180.

(4) Alberto Filippi, La difusión de la filosofía del derecho y de las filosofías políticas de Norberto Bobbio en América Latina y España: Segunda Parte, Isonomía, No. 19, Octubre 2003. PP. 148-150.

على ضوء ما تقدم، يمكن القول بأن مدرسة فلسفة التحليل القانوني في "إيطاليا" قد تأسست، وراجت شهرتها، على نحو فعلي، على يد "نوربرتو بوبيو"، وتلاميذه الأوائل، مثل، "أوبيرتو سكاريللي"، و"جوفاني تاريلو" Giovanni Tarello (١٩٣٤-١٩٨٧م)، و"أميديو جوفاني كونتي" Amedeo Giovanni Conte (١٩٣٤-٢٠١٩م)، و"ماريو لوسانو" Mario Losano (١٩٣٩م-^(١)).

بيد أننا مدينون لـ"أوبيرتو سكاريللي"، على وجه الخصوص، بتقديمه دراسات تحليل اللغة القانونية بشكل مبكر عن أقرانه، وربطها بـ«دلالات اللغة المعيارية» *Semántica del Lenguaje Normativo*، ومنهجية العلوم القانونية، بجانب تأكيده على جدوى التحليل القانوني لغوياً، وابتعاده عن النهج التقليدي في هذا المجال خلال تقديم «منهج تحليلي واقعي» *Una Aproximación Realístico-Analítica*^(٢).

من هذا المنطلق، ينظر إلى "أوبيرتو سكاريللي"، بوصفه واحداً من أبرز فلاسفة التحليل في إيطاليا، وباعتباره أحد التلاميذ الأوائل لـ"نوربرتو بوبيو"، كانت غالبية اهتماماته موجهة نحو القضايا نفسها، أي اللغة والقانون والسياسة، وهو في هذا الشأن، يعهد إلى الفلسفة التحليلية بالمهمة الأساسية لها والمتمثلة في تفسير أداء اللغة خلال السياق العملي عبر سبر أغوار «الفهم الدلالي الحقيقي» *toma de conciencia semántica* لكل ما يتعلق بالخطابات التي تتطوي على القيم والعمل الإنساني بشكل عام^(٣).

بيد أن "أوبيرتو سكاريللي" قد طور فهمه بخصوص الفلسفة التحليلية على نحو أوسع من أقرانه في مدرسة "نوربرتو بوبيو"، بل وربما أوسع من أستاذه أيضاً، حيث

(1) Luigi Ferrajoli, El garantismo y la filosofía del derecho, Traducción De Gerardo Pisarello ..et al, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2000, PP. 30-31.

ISBN 978-958-616-462-7

ISBN 978-958-710-529-2 E-BOOK

(2) Loc. Cit.

(3) Silvia Zorzetto, Op. Cit., P. 545.

تروم الفلسفة التحليلية لديه إلى المساهمة الفعالة في التوجيه الصحيح للفلسفة خلال المجال العملي، فبحسب وجهة نظره، لا ينبغي أن تتحول الفلسفة إلى مجرد امتحان في الكلمات والتراكيب اللغوية؛ أو أن تتحول إلى مجرد «مناقشة عقيمة» Un Discurso Aséptico. بل يجب أن تكون الهياكل الرسمية للخطاب والتفكير، لاسيما الأخلاقي منها، بمثابة مذهب فلسفي واضح وجلي المعالم يهدف إلى توضيح ماهية المعايير الممكنة لصياغة ومراقبة الحقل الأخلاقي، هذا من جانب، ومعالجة مشاكل التواصل وبخاصة في مجالات تحديد وفهم ماهية القيمة ومعنى المناقشات، من جانب آخر^(١).

وهكذا، رأى "أوبيرتو سكاريللي" أن المنهج التحليلي هو الفكر الوحيد الذي يضمن نهجاً مثمراً في معالجة المشكلات الفلسفية، لأنه يسمح بتحديد بوضوح، والتعامل معها بدقة خلال تمييزها عن غيرها من المشكلات التي عادةً ما تختلط بها. وهو ما يعني أن الفلسفة التحليلية لها عنده «وظيفة تنويرية» Funzione Illuministica لأنها تتيح توضيح الافتراضات وطرق ممارسة الأنشطة البشرية، مما يجعل الإنسان مدركاً للخيارات والقرارات التي يفترضها، ويفترضها كذلك كل نشاط علمي أو عملي؛ علاوة على إدراكه للمسؤولية التي يتحملها في هذا العالم^(٢).

لا يغيب عن البال، تأثر "أوبيرتو سكاريللي" في مشروعه التحليلي هذا بوضوح بأفكار "لودفيج فيتجنشتاين" Ludwig Wittgenstein (١٨٨٩-١٩٥١م)، حيث كثيراً ما استشهد بالكلمات التي اختتم بها "لودفيج فيتجنشتاين" كتابه «رسالة فيتجنشتاين»، حين رفض اعتبار الفلسفة خطاباً لا معنى له، علاوة على أشارته إلى نظرية مستويات اللغة وموقع الخطاب الفلسفي على المستوى اللغوي الفوقي^(٣).

والجدير بالإشارة، أن "لودفيج فيتجنشتاين"، خصوصاً في مرحلته المتأخرة، قد رأى أن الفلسفة تتبع من تشكيل تصور عام للقواعد اللغوية، وتحديد الاستخدامات المتنوعة لما سماه بـ«ألعاب اللغة». وقد سعى هذا التوجه إلى إزالة الالتباسات الفلسفية التي تنشأ من إساءة استخدام اللغة. حيث يُصرّح "لودفيج فيتجنشتاين" بجلاء بأن المشكلات

(1) Loc. Cit.

(2) Anna Pintore, Op. Cit., P. 18.

(3) Loc. Cit.

الفلسفية تتبع في كثير من الأحيان من عدم التمييز بين أنماط تعبير مختلفة، يمكن معالجتها عبر «فحص نحوي» يُعيد ترتيب هذه الأنماط، أو يُبدّلها بأخرى أكثر دقة، وهي العملية التي أسماها «تحليلاً» Analysieren، والتي تعادل في كثير من الحالات ما نطلق عليه تفكيكاً للخطاب من الداخل^(١).

وهكذا، يتضح لنا مدى تأثر "أوبيرتو سكاربيللي" بمنهج "لودفيج فيتجنشتاين"، وبخاصة في تصور الأخير أن الفلسفة تبدأ من تحليل الطريقة التي نستخدم بها اللغة. ويتضح ذلك خلال نظره إلى أي قضية باعتبارها نظاماً من العبارات اللغوية التي تخضع لقواعد استخدام داخل ما يُعرف بـ«ألعاب اللغة». وهذا يعني أن كثيراً من مظاهر سوء الفهم ترتبط بطريقة التعبير. مما يجعلنا نفهم أن التحليل الفلسفي عنده أقرب ما يكون إلى تفكيك الأنماط اللغوية، بهدف سبر أغوار مصادر الالتباس أو التناقض في الفهم، وهو ما يُشكّل نقطة الارتكاز التي بنى عليها "أوبيرتو سكاربيللي" منهجه التحليلي.

أما فيما يخص «فلسفة القانون» عند "أوبيرتو سكاربيللي"، فإننا نجد أنها تتجلى بداية من تحديده لمفهوم القانون، حيث ينطلق من موقف نقدي مزدوج، يُفكك خلاله التصورات الموضوعية التي تتعامل مع القانون وكأنه كيان مستقل وثابت بذاته، حيث يرفض تلك التعريفات الشائعة التي تدّعي الكشف عن ماهية شاملة للقانون، بينما تُخفي خلفها اختيارات معيارية خاصة بمواقف من يضعها^(٢).

فتعريف القانون عنده ينطلق من كونه ممارسة مفهومية تسبر أغوار الأهداف المعرفية أو السياسية التي تقف خلفه. وهو ما يعني أنه فعل موجّه يهدف إلى ضبط طريقة استخدام المفهوم ضمن سياق علمي أو فلسفي معين. ولهذا، يُفضل "أوبيرتو سكاربيللي" ما يسميه بـ«التعريف الشرطي» Definizione Stipulativa، أي ذلك التعريف الذي يُقدّم بوصفه أداة تُبنى على أساس اختيارات محددة، ويُسوِّغ استعماله في ضوء الأهداف التي يخدمها سواء أكانت تفسيرية أم تنظيمية أم معيارية. من هذه

(١) مايكل بيني، مرجع سابق، ص ص ١٠٠-١٠١.

(٢) Anna Pintore, Op. Cit., P. 27.

الزاوية، يغدو تحليل مفهوم القانون عند "أوبيرتو سكاربيلي" جزءاً من بنائه الفلسفي العام، القائم على الربط بين اللغة والتداول والسياق، دون أن يُفقد التعريف دقته أو يُطلق له العنان بعيداً عن قيود الاستعمال المتفق عليها^(١).

وعليه، يعرف "أوبيرتو سكاربيلي" القانون بوصفه عملاً من أعمال «الإرادة البشرية» *Volonta Umana*، ينشأ خلال الحاجة الموجودة في جميع المجتمعات إلى ترشيد حياة الناس عبر مجموعة من القواعد المنظمة. ومن ثم، يقوم «علم القانون» على دراسة النظم القانونية بوصفها موضوعاً له. في حين أن «فلسفة القانون» تقوم على دراسة التجربة القانونية بوصفها مظهراً من مظاهر الحياة. فالقانون وفق التعريف السابق ما هو إلا منتجاً، والفلسفة تعطي وعياً بهذا المنتج، ومن ثم، فلا غنى للفقيه القانوني عن تلمس فلسفة القانون من أجل الوقوف على أصول علم القانون^(٢).

الواضح هنا، أن مقارنة "أوبيرتو سكاربيلي" لمفهوم القانون قد اختلفت عن المقاربات السابقة عليه، بحيث يمكن القول إنها جميعها قد التقت في إبراز البعد الاجتماعي للقانون، سواء أكان ذلك باعتباره أداة لتنظيم السلوك كما هو الحال عند "مونتسكيو"، أم تجسداً للأعراف والعادات كما ذهب "وودرو ويلسون"، أم نسقاً من الحقوق التي تتيح للبشر التعايش كما رأى "أندريه لالاند". بيد أن "أوبيرتو سكاربيلي" قد تميز بتركيزه على البعد الإرادي، حيث يرى القانون ثمرة مباشرة لفعل الإرادة البشرية في سعيها لترشيد الحياة المشتركة. وهنا يبرز الفرق بين من ينظر إلى القانون بوصفه نتاجاً لتطور اجتماعي أو عرفي، ومن يعتبره ابتكاراً إرادياً يترجم حاجات المجتمع إلى قواعد واعية ومنظمة.

في سياق متصل، تنطلق فلسفة القانون عند "أوبيرتو سكاربيلي" من وعي بأن أي قضية قانونية، مهما بدت تقنية أو إجرائية، تتطوي بالضرورة على أسئلة فلسفية سابقة تُشكّل إطاراً تأويلياً سابقاً للفهم القانوني ذاته. فقبل الخوض في الأحكام أو تطبيق النصوص، ينبغي إمطة اللثام عن الخيارات الفلسفية الكامنة وراء التصورات القانونية،

(1) Loc. Cit.

(2) Uberto Scarpelli, La filosofia del diritto, in: Rivista di diritto civile, Anno: V, Parte Seconda, Serie II, 1959, P. 354.

لاسيما تلك المرتبطة بالقيم والمعايير الكبرى التي تُوجه التصور العام للعدالة والشرعية والمعقولية^(١).

من هذا المنطلق، يرى "أوبيرتو سكاربيلي" أنه من الضرورة بمكان أن تُطرح هذه الأسئلة بصراحة، ووفق ترتيبها المنطقي، بدءًا من المواقف الفلسفية الأساسية التي تحدد طبيعة القانون ومصدر شرعيته، وصولًا إلى النتائج العملية أو التنظيمية المترتبة على ذلك. مع ملاحظة إن هذه الصراحة في الطرح بقدر ما تعكس التزامًا معرفيًا، فهي تُجسّد في الوقت عينه أحد أهم المبادئ الرئيسة للفكر التنويري، وهو أن تكون جميع المواقف خاضعة للتوضيح والمساءلة بعيداً عن أي إبهام، وذلك أولاً أمام الذات، ثم أمام المجتمع العلمي والقانوني، وذلك كله في سيرورة من التبرير العقلاني والمراجعة الدائمة والمستمرة^(٢).

وهكذا، **تسحب فلسفة التحليل نحو القانون**، حيث يتحدث "أوبيرتو سكاربيلي" في هذا السياق، معتبراً: "أن ثمة إجراء تجريدي مميز بين الإرادة والفعل في القانون، والذي يتم التعبير عنه خلال اللغة، مع ملاحظة أن الأخيرة ليست شيئاً معطى للإنسان بصورة نهائية ومكتملة إلى الأبد، حيث تتطور عبر الزمن، بمعنى أنها نتاج تطور التاريخ والثقافة الإنسانية، خلال عملية طويلة وجد معقدة. وإذا كان علماء اللغة يبحثون في كيفية تطور اللغات عبر التاريخ، فإننا في فلسفة القانون يمكننا تحليل عملية استخدام اللغة لتنظيم التعايش والتعاون بين الناس، ومراحل تطور هذا الأمر^(٣). في السياق عينه، تتبنى فلسفة التحليل القانوني وجهة النظر القائلة بأهمية فحص المعنى الدلالي للقانون المكتوب من أجل فهم نية المشرع منه وذلك في حالة عدم فهمنا أو حتى في حالة عدم رضانا عنه. وهي وجهة نظر تميز بين تفسير القانون الوضعي وتعزيزه، بحيث يتم توجيه التفسير إلى نص القانون، أي «التفسير الحرفي» Literal Interpretation، هذا من جهة. وتعزيزه خلال فهمه وبيان الهدف منه، هذا

(1) Anna Pintore, Op. Cit., P. 28.

(2) Loc. Cit.

(3) Uberto Scarpelli, La filosofia del diritto, Op. Cit., P. 360.

من جهة أخرى. ومع ذلك لا تنكر مدرسة التحليل القانوني أن التفسير الحرفي يظل له الأولوية^(١).

بناء عليه، يمكن القول، أن التحليل الذي تبناه "أوبيرتو سكاربيللي"، هو تحليل المفاهيم بهدف فهم القانون خلال التعبيرات اللغوية التي يتم التعبير عنه خلالها، عبر البحث عن المعنى المراد، وضمن أي حدود يمكننا التحدث عنه، وموضوعية المعاني فيما يتعلق بأفعال الإرادة الذاتية خلال التعبير والفهم، لاسيما فيما يتعلق بموضوعية القواعد القانونية المتعلقة بأفعال الإرادة، بجانب البحث عما تتكون منه تجريدات التعابير اللغوية المعيارية، التي تحدد أنواع المواقف والسلوك، وكيفية تشكل المفاهيم المجردة، وكيفية صياغتها بشكل عملي من أجل ترشيد السلوك الإنساني، بجانب دراسة كيفية تحسين قواعد استخدام اللغة بما يتوافق مع الأغراض القانونية خلال دراسة الدلالات والمنطق، على سبيل المثال: دراسة البنية المنطقية للغة القانونية^(٢).

غير أن هذا التوجه التحليلي يفتح المجال أمام عدد من التساؤلات الفلسفية الهامة، من قبيل: هل يمكن القول بأن القانون، باعتباره منظومة معيارية، يخضع للمنطق؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فهل نحن بصدد منطق خاص بالقانون، أم أن القانون يحتكم إلى المنطق ذاته الذي تحكم به مجالات النشاط الإنساني الأخرى؟ وإذا صحّ تصور وجود منطق قانوني، فهل يكون هذا المنطق حاكمًا بالفعل للقانون الوضعي كما هو مطبق في الواقع، أم أن العلاقة بينهما تظل إشكالية؟^(٣)

في محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة، لا يمكن إغفال الإسهامات الفلسفية التي تناولت العلاقة بين القانون والمنطق، وفي مقدمتها ما قدّمه "هانز كلسن" Hans Kelsen (١٨٨١-١٩٧٣م)^(*) الذي ذهب إلى أن كل قاعدة قانونية داخل المنظومة

(1) Antonio Merlino, The unwritten presuppositions of constitutional law and constitutional interpretation, Eudia, Vol. 16, Band 16, 2022. P. 6.

(2) Uberto Scarpelli, La filosofia del diritto, Op. Cit., P. 360-361.

(3) ميشيل تروبير، مرجع سابق، ص ص ١١٢-١١٣.

(*) فيلسوف قانون وقاض نمساوي، يعد من أبرز رموز الفكر القانوني والسياسي والأكاديمي في النمسا، أعتبره الكثيرون أعظم علماء فلسفة القانون في القرن المنصرم. أنظر في ذلك: روبرت ألكسي، مرجع سابق، ص ٢٢٥.

التشريعية تكتسب مشروعيتها من توافقها مع قاعدة أعلى، وفق مبدأ التراتبية القانونية. وبذلك، فإن القاعدة الأدنى تستمد صلاحيتها بوصفها امتداداً منطقياً لقاعدة أساسية أعلى تُشتق منها، ما يعني - وفق هذا الطرح - أن المنظومة القانونية بأكملها تخضع لبنية منطقية داخلية تُرتب القواعد وفق تسلسل هرمي يضمن اتساقها وشمولها^(١).

بيد أن الإسهام الأكثر تجديداً في هذا السياق يعود إلى "حاييم بيرلمان" Chaïm Perelman (١٩١٢-١٩٨٤م)^(*) الذي انتقد اختزال العلاقة بين القانون والمنطق في نموذج الاستدلال الصارم، مقترحاً بدلاً من ذلك ما سماه بـ «منطق المحاجة». وهو منطق يسعى صوب استنتاج المقدمات ضمن سياق إقناعي يخاطب المتلقي. حيث ينصبّ الاهتمام على وصف الأدوات التي يستخدمها القاضي أو القانوني لتبرير قراره أو طرحه، داخل مناخ عملي يستوجب الإقناع دون البرهنة الشكلية الصرفة والمجردة^(٢).

أما بالنسبة لـ «أوبيرتو سكاربيللي»، فإن فلسفة التحليل القانوني عنده تنتمي بوضوح إلى ما يُعرف بـ «منطق الواجب» Logica Deontica، أو «منطق الأوضاع الواجبية» Logica Dei Modi Deontici، وهو المنطق الذي يقوم على التمييز الصوري بين أنماط الفعل من حيث الإلزام والجواز والمنع، أي بين ما هو: «إلزامي» Obligatorio، و«مسموح به/مجاز» Permessio، و«ممنوع/محرم» Vietato، وقد وضع الأساس النظري لهذا التوجه عالم المنطق الفنلندي «يوري هنري فون فريكت» Georg Henrik von Wright (١٩١٦-٢٠٠٣م)^(*) في العام ١٩٥١م، وفتح بذلك

(١) ميشيل تروبير، مرجع سابق، ص ١١٩.

(*) فيلسوف قانون وأستاذ جامعي بلجيكي من أصول بولندية. أنظر في ذلك:

<https://2u.pw/7HEUZ>

(تاريخ الولوج: ٥ مايو ٢٠٢٤م)

(٢) ميشيل تروبير، مرجع سابق، ص ١٢٢.

(*) فيلسوف ومنطقي فنلندي، خلف «لودفيش فيتجنشتاين» في موقعه كأستاذ في جامعة كامبريدج. أنظر في ذلك:

<https://2u.pw/gW3Zd>

(تاريخ الولوج: ٥ مايو ٢٠٢٤م)

المجال أمام استخدام أدوات منطقية دقيقة في تحليل بنية القواعد القانونية وتحديد وظائفها ضمن المنظومة المعيارية^(١).

وفي ضوء هذا السياق، تكتسب فكرة «منطق الواجب» أهمية خاصة بوصفها جسراً يصل بين عالم القانون وعالم الفعل. فإذا كان الهدف من القانون هو التأثير في سلوك الأفراد داخل المجتمع، فإن المشرع مطالب بتوجيه انتباهه إلى الواجهة التي يتقاطع فيها النص القانوني مع الفعل الإنساني، وهي ما يُعرف بـ«حقائق الواجب». ويُقصد بها الحالات التي يكون فيها الفرد في موقع الإلزام بفعل أو الامتناع، وفق قاعدة معيارية محددة. وهنا يوفر منطق الواجب إطاراً صورياً لتحليل مفاهيم أساسية مثل «الإلزام»، و«الجواز»، و«التحريم»، بما يتيح قراءة دقيقة للخطاب القانوني في ضوء طبيعته التأثيرية^(٢).

وبناءً على هذا التصور، يرى أوبيرتو سكاربيلي أن الاقتراح القانوني لا يفهم إلا خلال العلاقة التي يقيمها بين وضع واقعي معين - كحالة إلزام أو شرط أو ما يُعرف بـ«الحالة القانونية» *Condizione Giuridica* - وبين ما يترتب عليه من «عواقب قانونية» *Conseguenze Giuridiche*. فالقاعدة القانونية، في هذا الإطار، تعد بمثابة تركيباً معيارياً يربط بين واقعة مُعطاة ونتيجة مُلزِمة، مما يكشف عن طابعها العملي ودورها في تنظيم السلوك داخل المجتمع^(٣).

وهكذا، يتضح لنا مما سبق بيانه، أن "أوبيرتو سكاربيلي" يتعامل مع القانون باعتباره نظاماً منطقياً معيارياً، الهدف منه تنظيم الأفعال البشرية بدقة، خلال تحديد ما هو إلزامي، وما هو مباح، وما هو محظور. فالقاعدة القانونية عنده وفق هذا السياق

(1) Paolo Di Lucia, I due riduzionismi di Uberto Scarpelli, In: , L'eredità di Uberto Scarpelli, a cura di: Patrizia Borsellino ..et al, G. Giappichelli Editore, Torino, Italia, 2014. P. 58.

ISBN/EAN 978-88-348-5827-1

(2) مایسة عبده علي السيد، دور المنطق في الاستدلال القانوني، مقال في مجلة: كلية الآداب للإنسانيات والعلوم الاجتماعية، المجلد: ١٢، العدد: ٢، كلية الآداب، جامعة الفيوم، مصر، يوليو ٢٠٢٠م، ص— ٢٧٧.

(3) Paolo Di Lucia, Op. Cit., P. 61.

هي أداة لتنظيم الواقع، ولذلك لابد وأن تُصاغ بمنطق يسمح بربط الوقائع بالعواقب القانونية بشكل واضح. مما يعني أن تبني "أوبيرتو سكاريللي" لمنطق الواجب بوصفه وسيلة لفهم العلاقة بين النص القانوني وبين الفعل البشري المتوقع، كان بهدف أن تتحول مفاهيم مثل الحق، والواجب، والمنع من كونها عبارات مجردة إلى حالات قابلة للتحديد والتطبيق داخل الأطر القانونية، علاوة على كونها مفهومة عقلياً ومنطقياً للإنسان الخاضع للقانون، مما يجل العلاقة بين الفرد والقانون منسجمة وليست مجرد خضوع لنصوص جامدة.

في إطار متصل، تقوم فلسفة التحليل القانوني عند "أوبيرتو سكاريللي" أيضاً على مفهوم «الاختزال» Riduzione، والحقيقة أن هذا المفهوم قد استعاره "أوبيرتو سكاريللي" من "رودلف كارناب" Rudolf Carnap (١٨٩١-١٩٧٠م)^(١). حيث تقوم طريقة التحليل المنطقي عند الأخير على «الاختزال» Reduction أو بمعنى أدق، تفكيك العبارات إلى مكوناتها الرئيسية من مفاهيم وألفاظ، بغرض التحقق من مدى اتساقها الدلالي. ويتمثل أساس هذا الطرح في اختبار ما إذا كانت المفردات المستخدمة تحمل معنى قابلاً للتحقق المنطقي أو التجريبي. فإذا اشتملت العبارة على لفظ لا يمكن تحديد معناه بدقة، عُدَّت منعدمة المعنى. وبالنتيجة، فإن أي نظرية علمية أو مذهب فلسفي يحتوي على مثل هذه العبارات الغائمة يُعد خارجاً عن حدود المعرفة العلمية والفلسفية الصارمة، بوصفه خطاباً غامضاً يفنر إلى المعايير الوضوح والضبط المعرفي^(٢).

وعليه، ينقسم الاختزال عند "أوبيرتو سكاريللي" إلى نوعان، الأول، اختزال من اللغة القانونية إلى لغة «الأشياء المادية» Linguaggio Cosale؛ والآخر، اختزال من اللغة المعيارية إلى لغة الأشياء المادية أيضاً. وذلك بهدف الوصول إلى معنى واحد فقط، ومن ثم معرفة الظروف الدقيقة التي يسمح لنا فيها بتطبيق القواعد القانونية.

(1) Ibid., P. 59.

(2) محسن محمد المعلم، معيار القابلية للتأييد عند كارناب واعتراضات بوبر عليه، مقال في مجلة: الآداب والعلوم الاجتماعية، المجلد: ٨، العدد: ٢، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عمان، أغسطس ٢٠١٧م، ص ١٦٨.

وهكذا، يذهب "أوبرتو سكاريللي" إلى أهمية اختزال المصطلحات الكائنة في القواعد القانونية، والتي تحدد في الوقت ذاته الكيانات القانونية^(١).

من هذه الزاوية، تظهر «سيمائية اللغة القانونية» La Semiotica del Linguaggio Giuridico التي يتبناها "أوبرتو سكاريللي"، والتي تقوم على دراسة الجمل القانونية بشكل عملي ومحاييد، حيث أنها تكون عرضة لكل من النطق المعياري عندما يكون لها «وظيفة القواعد القانونية»، أو غير المعياري عندما «لا يكون لها وظيفة القواعد القانونية»، مثل العبارات القانونية الموجودة في «رسائل فقهاء القانون» Giuristi^(٢).

الواضح لنا هنا، أن "أوبرتو سكاريللي" ينطلق من تصور يرى أن اللغة القانونية قد تحمل طابعاً مجرداً أو فضفاضاً وعاماً، مما يُصعّب من مسألة الوصول إلى دلالة دقيقة تسمح بتطبيق القاعدة في السياق الواقعي المناسب. ولحل هذه القضية، يفرّق بين نوعين من الاختزال: الأول، اختزال اللغة القانونية إلى لغة الواقع المادي، والأخرى، اختزال اللغة المعيارية إلى اللغة المادية نفسها. والهدف الحقيقي من هذا الاختزال هو تحديد الظروف الدقيقة التي يجوز فيها تطبيق القاعدة القانونية على نحو موضوعي ومُبرر دون إلغاء الطابع المعياري بأي حال من الأحوال.

وهكذا، يؤكد "أوبرتو سكاريللي" على أهمية تفكيك المصطلحات المستخدمة في النصوص القانونية، باعتبارها منتجة لكيانات قانونية خلال دلالتها. مما يعني إن "أوبرتو سكاريللي"، عبر تبنيّه لمبدأ سيميائية اللغة القانونية، يدعونا إلى دراسة الجمل القانونية بوصفها وحدات دلالية لها وظيفة محددة، إمّا أن تكون جملاً معيارية تؤدي وظيفة تشريعية، أو أن تكون جملاً ليس لها علاقة بهذه الوظيفة، كما هو الحال في شروحات فقهاء أو شراح القانون، والتي هي عبارة عن آراء تأويلية قابلة للاجتهد، أي إنها ليست قواعد مُلزِمة بأي شكل من الأشكال.

(1) Paolo Di Lucia, Op. Cit., P. 59-60, 63.

(2) Ibid., P. 59-60, 63.

من المهم الإشارة في خاتمة هذا السياق، إلى أن فلسفة التحليل القانوني عند "أوبيرتو سكاربيلي"، بشكل خاص، وفلسفة مدرسة "تورينو" بشكل عام، تمثل في أحد أوجهها تحولاً عن الإرث المثالي الذي طبع فلسفة القانون في إيطاليا لفترة طويلة. ويلاحظ "أوبيرتو سكاربيلي" أن هذا التحول كان بمثابة مراجعة هادئة لتجربة المثالية في فلسفة القانون، فهو يرى أن لحظة تراجع التفكير المثالي في فلسفة القانون قد اقترنت بتلاشي الكثير من تصورات، وحلول توجهات أخرى واقعية بدلاً منها في كثير من السياقات المطروحة، وهو ما ترتب عليه اتساع الفجوة بين الإشكالات العملية التي يواجهها الفقه القانوني وبين التفكير المثالي، وهو ما أظهر حاجة فلسفة القانون إلى التحليل^(١).

الجدير بالإشارة، أن "أوبيرتو سكاربيلي" قد أكد في المقابل على وجود بعض العناصر المفيدة في تراث الفلسفة المثالية، أو بمعنى آخر وجود «روح دنيوية» *Un'anima Mondana* يمكن الاستفادة منها بعيداً عن ما بها من «روح ميتافيزيقية»، وقد ظهرت تلك الروح الدنيوية بشكل خاص عند "بينيدتو كروتشه" *Benedetto Croce* (١٨٦٦-١٩٥٣م)، وهي روح تتقاطع مع التصور التحليلي الجديد. فكلتا الفلسفتين، من هذه الزاوية، تتطلقان من أرضيه مشتركة وهي محاولة فهم الإنسان لأفعاله داخل العالم، وقراءة اللغة والمفاهيم بوصفها أدوات لفهم التجربة الإنسانية خارج أطار الأنساق المغلقة. وهذا التقاطع المفاهيمي مع الفلسفة التحليلية قد أنضح كذلك في النظر إلى اللغة القانونية بوصفها أداة لتبويب المعطيات، وتحليل الواقع، وتنظيم العلاقات الاجتماعية، ضمن بعد تداولي وبراجماتي يجعل من المفهوم القانوني كياناً متغيراً، متصلاً بالفعل البشري والسياق الاجتماعي معاً^(٢).

مما يعني أن "أوبيرتو سكاربيلي"، على الرغم من تبنيه الاتجاه التحليلي بدلاً من المثالي السائد في فلسفة القانون، إلا أنه مع ذلك، لم ينبذ التفكير المثالي تماماً، حيث

(1) Anna Pintore, Op. Cit., P. 16.

(2) Loc. Cit.

أخذ منه ما يتحاربك مع التحليل في محاولة منه لإيجاد توافق بينها حتى وإن كان جزئياً.

في إطار متصل، تعتبر فلسفة التحليل القانوني، في أحد أوجهها أيضاً، بمثابة رد فعل معاكس ضد التهديدات الثقافية التي ولدتها «الفلسفة الوجودية» Esistenzialismo في الفكر الأوروبي بصفة عامة والإيطالي بصفة خاصة، وهي المسألة التي أشرت فيها فلاسفة "تورينو"، بشكل عام، مثل، "توريرتو بوبيو" و"تيقولا أبانيانو" Nicola Abbagnano (١٩٠١-١٩٩٠م)، بدءاً من أوائل الأربعينيات من القرن المنصرم، خلال نظرتهم إلى الفلسفة الوجودية باعتبارها «فلسفة الانحطاط» Decadentismo، التي تسببت في ولوج الإنسان داخل «أزمة روحية عميقة» Una Diffusa Crisi Spirituale^(١).

فقد أخذوا على الفلسفة الوجودية - بحسب وجهة نظرهم - أنها نظرت بشكل سلبي للسلطة خلال ترويجها لمفهوم «اللا سياسة» l'apoliticità، وطرحها الدعوى لفكرة انعدام الثقة في المؤسسات التقليدية، بجانب تقديم نفسها باعتبارها وحدها القادرة على تقديم مبدأ تأسيسي للتفسيرات النظرية، وجعلها من نفسها في الآن ذاته المعيار التنظيمي الوحيد للتقييمات العملية، ومن ثم فقد شكلت نتائجها تهديداً جدياً للاستقرار على كافة المستويات سواء أكانت الاجتماعية أم السياسية أم حتى القانونية^(٢).

وهكذا، لا يمكن قراءة فلسفة "أوبيرتو سكاربيلي" التحليلية القانونية دون الرجوع إلى موقفه من الفلسفة الوجودية، وهو الموقف الذي شكل نقطة انطلاق مغايرة. فقد وُلد مشروعه الفلسفي في مرحلة كانت الوجودية سائدة بقوة في "أوروبا" عموماً و"إيطاليا" خصوصاً، وكان هو نفسه منخرطاً بوعي داخل هذا الأفق، بيد أنه كان يتبنى اتجاه آخر وهو اتجاه "تيقولا أبانيانو" تحديداً، الداعي إلى وجودية إيجابية. حيث ظهرت لدى "أوبيرتو سكاربيلي" حاجة ماسة إلى تجاوز ما اعتبره سلبيات الوجودية من عبثية

^(١) Sergio Mazza, L'esordio filosofico di Uberto Scarpelli. La tesi di laurea del 1946, In: L'eredità di Uberto Scarpelli, Op. Cit., P. 171.

^(٢) Loc. Cit.

وانغلاق. نحو بناء فلسفة على أسس عقلانية جديدة، تكون مُستلهمة من المنطق التحليلي والاشتغال الصارم على اللغة^(١).

وعليه، وباعتبار "أوبيرتو سكاربيلي" أحد الأعضاء المؤثرين في مركز "تورينو"، منذ تأسيسه، كما سبق الإشارة، كان مشاركاً رئيساً في بلورة مسارات الفكر الفلسفي التحليلي الجديد في "إيطاليا"، وقدّم مبكراً أولى المساهمات في تعريف القارئ الإيطالي بالتحليل الفلسفي، والذي كان أحد أهم دوافعه إليه هو محاولة مناهضة الأثر السلبي للوجودية^(٢). في ضوء ذلك، ذهب "أوبيرتو سكاربيلي" إلى ضرورة الرد بشكل مناسب وبناء على «التحدي الفلسفي» Sfida Filosofica الذي تفرضه الفلسفة الوجودية، وذلك خلال صياغة المقترحات النظرية القادرة على مجابته في لحظة تاريخية مليئة بالتهديدات والألم. وقد صاغ ذلك الرد عبر الدعوة إلى إعادة اكتشاف أسباب احترام كل فرد، والتأكيد على فكرة التعايش السلمي بين الناس، وهو ما طوره خلال فلسفته التحليلية القانونية بداية من العام ١٩٤٦م وحتى نهاية حياته^(٣).

على هذا الأساس، وضع "أوبيرتو سكاربيلي" أساساً لفلسفته القانونية مبنياً على إيمانه الشديد بأن الفيلسوف الحق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى بارداً وغير مبال بالأحداث البشرية، بل عليه أن يشارك فيها، وأن يقدم تفسيراً واضحاً لكيفية سير الأمور، وأن يكون له توجيهها فاعلاً للمجتمع البشري^(٤).

يتبين مما تقدّم، أن فلسفة التحليل القانوني في إيطاليا لم تنشأ لمجرد محاكاة الفلسفة التحليلية الإنجليزية، كما كانت الفلسفة الإيطالية في عهود سابقة دائماً تتأثر بمحيطها الأوروبي، فهي على الرغم من تأثرها في بدايتها بالمحيط الإنجليزي، إلا أنها كانت بعد ذلك بمثابة ثمرة تفاعل مع السياقين الثقافي والسياسي لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية داخل إيطاليا تحديداً، وسط عملية شاملة من المراجعة على كافة

(1) Anna Pintore, Op. Cit., PP. 11-12.

(2) Loc. Cit.

(3) Sergio Mazza, L'esordio filosofico di Uberto Scarpelli. La tesi di laurea del 1946, In: L'eredità di Uberto Scarpelli, Op. Cit., P. 171.

(4) Uberto Scarpelli, La filosofia del diritto, Op. Cit., P. 362.

المستويات ومنها بالطبع القانون. وقد شكّلت اللغة والمنطق الأداتين الأبرز في بناء التصور التحليلي للقانون.

وفي هذا السياق، يبرز "أوبيرتو سكاربيلي" بوصفه أحد أبرز الأصوات التي أعادت تعريف القانون على أسس لغوية ودلالية، معتبراً إياه نتاجاً لإرادة بشرية منظّمة. حيث ساهم "في توجيه الفلسفة القانونية، عبر ربطها بالتحليل، نحو مساحات أكثر ارتباطاً بالواقع المعاش، مؤسساً لموقف مفاهيمي مغاير يقوم على تحليل الخطاب القانوني عبر تأكيده على الطابع التواصلّي للقانون.

ومن ثم، يغدو من الطبيعي أن يوجّه نقده لاحقاً للتصورات التقليدية التي ربطت القانون بالحق الطبيعي أو بالممارسة العرفية، وهو ما سوف يتم تناوله تفصيلاً في المبحث التالي.

٢: نقد أوبيرتو سكاربيلي للتصورات التقليدية للقانون الطبيعي والعرفي:

إذا كنا اليوم نعتاد على التصور الوضعي للقانون، فإن هذا الاعتقاد لم يتبلور بسهولة، حيث جاء عبر مخاض طويل مع تصورات سابقة حاولت أن تُضفي على القانون طابعاً أخلاقياً أو دينياً أو عرفياً يسبق التشريع ويتسامى عليه. وقد شكّل كل من القانون الطبيعي والقانون العرفي مرجعيتين أساسيتين في هذا الإطار؛ حيث رُبط الأول بتصورات ميتافيزيقية أو أخلاقية، فيما استند الآخر إلى تقاليد جماعية تُكتسب وتترسخ عبر الزمن من الممارسات الاجتماعية المتكررة.

على هذا الأساس، من الأهمية بمكان لفت الانتباه إلى أن تناول القانون الطبيعي أو العرفي في هذا السياق، هو تناول شديد الصلة بالتناول اللاحق للقانون الوضعي، فلم يكن ظهور الأخير بمعزل عن تاريخ طويل من الفلسفات القانونية التي ربطت بين التشريع والمعايير الأخلاقية أو التقاليد المجتمعية.

لذا، يقتضي فهم أطروحة "أوبيرتو سكاربيلي" حول القانون الوضعي الالتفات أولاً إلى التصورات الكلاسيكية، وعلى رأسها القانون الطبيعي والعرفي، باعتبارهما الأساسين الذين سعى الفكر الوضعي بشكل عام، و"أوبيرتو سكاربيلي" بشكل خاص، إلى تجاوزهما نقدياً، لاسيما خلال مناقشات "بلاجيو"، التي تشكل الركن الرئيس لهذا

المداولات في القرن المنصرم، والتي مثل فيها أنصار نظرية القانون الطبيعي تحديداً الجانب المقابل لأطروحات "نوربرتو بوبيو" و"أوبيرتو سكاربيللي" ومجمل أنصار الوضعية القانونية.

٢-١: القانون الطبيعي: التأسيس والنقد:

بداية، ثمة مقاربات عدة للقانون الطبيعي، لعل من أبرزها التصور الرواقي، الذي عبر عنه "ألويسيوس ليليوس" Aloysius Lilius (١٥١٠-١٥٧٦م) و"شيشرون" باعتبار: "إن القانون الصحيح هو العقل السليم الذي يتفق مع الطبيعة؛ فهو تطبيق كلي لا يتغير، ودائم، إنه يدعو إلى الواجب عن طريق أوامره ويمنع الفعل الخاطئ عن طريق نواهيه"^(١).

وعليه، فقد آمن الرواقيون بقوانين الطبيعة وحكمها، ورأوا أن القانون الطبيعي لا يقبل التغيير حيث يتوافق مع عقل الإنسان، ولهذا استمدوا أفكارهم الخاصة بالعلاقات الاجتماعية من الطبيعة، فالمرء الذي يصبو نحو حياة أفضل ما عليه إلا أن يندمج اندماجاً بشكل تام مع الطبيعة، لأن معرفة الأخيرة من أهم دعائم الحياة الفاضلة^(٢).

وفي الفلسفة الحديثة، قدّم "توماس هوبز" Thomas Hobbes (١٥٨٨-١٦٧٦م) تصوراً مركّباً للقانون الطبيعي يميّزه عن الحقّ الطبيعي، خلال اعتباره أن الحالة الأصلية للإنسان - حالة الطبيعة - كانت قائمة على الفوضى وغريزة البقاء، حيث يتمتع الفرد بحرية مطلقة في التصرف، وهو ما يسمّيه الحق الطبيعي. أما القانون الطبيعي، فهو ما يدرّكه الإنسان بعقله بوصفه ضرورياً للحفاظ على حياته وأمنه، وهو ما يقتضي طاعته طوعاً لا قسراً. وقد حدّد "توماس هوبز" ثلاثة قوانين طبيعية رئيسة تؤسس للمجتمع المدني: أولها، السعي إلى السلام باعتباره غاية عقلية مشتركة؛ ثانيها،

(١) جيمس هولتون، ماركوس توليوس شيشرون، مقال في كتاب: تاريخ الفلسفة السياسية، الجزء الأول: من ثيوكلديدس حتى إسبينوزا، إعداد ليو شتراوس وجوزيف كروبسي، ترجمة محمود سيد أحمد، مراجعة وتقديم إمام عبد الفتاح إمام، المشروع القومي للترجمة، العدد: ٨٠٩، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ٢٠٠٥م، ص ٢٥١.

(٢) عبير سهام مهدي، مبادئ القانون الطبيعي وتطوره في الفكر السياسي الغربي، مقال في: المجلة السياسية والدولية، المجلد: ٢٠١٨، العدد: ٣٧-٣٨، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق، يونيو ٢٠١٨م، ص ٩٠.

احترام التوازن في الحرية بين الذات والغير؛ وثالثها، الالتزام بالعقود، بوصفه شرطاً لإمكان العدالة واستمرار التعاقد الاجتماعي. مع ملاحظة، أن هذه القوانين تمثل في نظره أساساً لشرعية الدولة وسلطانها في ضمان تنفيذ الالتزامات، حيث لا معنى للعدالة دون وجود سلطة قادرة على إنفاذها^(١).

أما بالنسبة لفلسفة القانون، ومكانة القانون الطبيعي فيها، فالجدير بالإشارة أن القانون الطبيعي يمثل ركناً رئيساً من أركان فلسفة القانون، ذلك أن الأخيرة تحمل في طياتها «بعداً قاعدياً» Dimension Normative، بمعنى أنها تمنح المشرع قاعدة يستطيع عبرها الارتكاز على مبادئ تكون منسجمة مع قيم العدالة التي تكون قد استتبها^(٢).

بالعودة إلى اجتماع "بلاجيو" في العام ١٩٦٠م، حول «القانون الوضعي» Positivism Giuridico، والنقاشات المستفيضة بين نخبة من فلاسفة القانون في العالم أبان تلك الفترة، كما سبق ذكره. نجد ثمة اتجاه في "أوروبا" عمومًا و"إيطاليا" خصوصًا، يتبنى وجهة نظر مخالفة لأنصار القانون الوضعي، وي طرح في المقابل وجهة نظر تتبنى فكرة الرجوع إلى قواعد مستمدة من العقل أو الفطرة أو الشرائع العليا، باعتبارها أسمى من القوانين الوضعية المتغيرة^(٣).

وينبع هذا التفضيل من الاعتقاد بأن القانون الوضعي، بوصفه منتجاً بشرياً، قد يخضع للأهواء أو المصالح كما حصل بالفعل في "أوروبا" أبان فترة الفاشية والنازية، بينما يضمن القانون الطبيعي ثباتاً أخلاقياً ومعياريًا يتجاوز حدود الزمان والمكان. وهذا

(١) وليم كلي رايت، تاريخ الفلسفة الحديثة، ترجمة محمود سيد أحمد، تقديم ومراجعة إمام عبد الفتاح إمام، المشروع القومي للترجمة، العدد: ٢٥٧، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ٢٠٠١م، ص ٨٣. وأنظر أيضاً:

ستيفين ديلو، التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني، ترجمة ربيع وهبة، مراجعة علا أبو زيد، المشروع القومي للترجمة، العدد: ٤٦٧، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ٢٠٠٣م، ص ٦٩٣.

(٢) ميشيل تروبير، مرجع سابق، ص ٨.

(٣) Massimo La Torre, Editoriale: Stato di Diritto e Democrazia populista, Op. Cit., PP. 10-11.

الاتجاه قد تزعمه بشكل عام "برونو ليوني" Bruno Leoni (١٩١٣-١٩٦٧م) (*) والذي ذهب إجمالاً، وفق وجهة النظر السابق طرحها، إلى أن القانون الطبيعي مقدم على كل شيء، بما فيه القانون الوضعي بالتأكيد، وأنه يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير في تيسر شئوننا^(١).

لا يغيب عن البال، أنه قبل "برونو ليوني"، كان "جيوفاني جنتيلي" Giovanni Gentile (١٨٧٥-١٩٤٤م) (*)، قد روج - في النصف الأول من القرن المنصرم - لفكرة العودة للقوانين الطبيعية، ولكن من منظور مغاير وهو دعم الدولة الشمولية في "إيطاليا"، وذلك في إطار سعيه نحو تأسيس تصور فلسفي متكامل للدولة والسلطة، حيث استعاد بعض مضامين الفكر السياسي الحديث، وبخاصة عند "توماس هوبز"، وطورها لتأكيد وجهة نظره، فبينما انطلق الأخير من فرضية حالة الطبيعة بوصفها لحظة تأسيسية يبرر خلالها ضرورة المضي قدماً باتجاه العقد الاجتماعي، فإن "جيوفاني جنتيلي" قد تجاوز هذا الطرح، باتجاه استثماره فلسفياً ليدعم تصوره للدولة بوصفها التعبير الأسمى عن وحدة الإرادة الفردية والجماعية^(٢).

وهكذا، يمكن القول بأن الدفاع عن القانون الطبيعي في "إيطاليا" قد أُستند إلى عدة خلفيات، يأتي على رأسها "توماس هوبز"، كما سبق ذكره، علاوة على اتجاه مواز سعى إلى إعادة الاعتبار لبعض مكونات «الأخلاق الكاثوليكية» the Catholic ethic، وذلك رغم أن الفلسفة الإيطالية المعاصرة كانت تميل عموماً إلى الابتعاد عن هذا

(*) أستاذ فلسفة القانون بجامعة بافيا Università di Pavia.

(1) Massimo La Torre, Editoriale: Stato di Diritto e Democrazia populista, Op. Cit., PP. 10-11.

(*) فيلسوف إيطالي مثالي. أنظر في ذلك:

<https://2u.pw/XRzNw>

(تاريخولوج: ٥ مايو ٢٠٢٤م)

(2) Uberto Scarpelli, Hobbes e lo stato totalitario, Articolo a: Bollettino Della: Società Filosofica Italiana, Nuova Serie: 134, S.F.I., Roma, Italia, 1988, P. 16.

الإرث الديني، إلا أن صده ظل يتردد ويلقى قبولا لدى كثير من مفكري "إيطاليا"، وقد تم تطوير هذا الاتجاه تاريخيا في "إيطاليا" بشكل واقعي وعملي خلال اتجاهين^(١):
الأول، قديماً، لدى القديس "توما الأكويني" Thomas Aquinas (١٢٢٥-١٢٧٤م)، الذي يمثل الأصل اللاهوتي، والآخر حديثاً لدى "جيامباتيستا فيكو" Giambattista Vico (١٦٦٨-١٧٤٤م)، الذي، على الرغم من أننا ندين له بالكثير في فلسفة التاريخ، إلا أنه كان له إضافات جد مهمة لنظرية القانون الطبيعي خلال تناوله للطريقة التي يتم بها تطوير الميول الطبيعية والمبادئ العقلية توكباً مع التطور الحضاري^(٢).

فقد ذهب "توما الأكويني" إلى أن القانون الطبيعي امتداد مباشر للنظام العقلي الكلي، الذي خلاله ينتظم البشر ضمن كيان سياسي واجتماعي موحد. فمعرفة القانون الطبيعي، تعني التسليم بانخراط الإنسان - بوصفه كائناً عاقلاً - في نظام كوني تحكمه العناية الإلهية، وتعلو فيه العدالة الإلهية على كل ما يمكن أن يقدمه النظام البشري من صيغ حكم ومؤسسات. ومن هذا المنطلق، يغدو كل فرد، بحكم عقله، مواطناً في مدينة عالمية تشاركية كبرى، تتجاوز حدود الدولة أو الأمة، وتُسند إلى العقل والعدالة الإلهية مهمة تنظيم الحياة العامة^(٣).

أما "جيامباتيستا فيكو"، فقد أعاد تقديم القانون الطبيعي من زاوية أنثروبولوجية تاريخية، حين اعتبره القانون العام أو الكلي الذي تُجمع عليه جميع الأمم، بصفته تعبيراً عن وعي جمعي نابع من العقل الطبيعي. كما ميز "جيامباتيستا فيكو" بين قانون الأمم الذي يعبر عن مشترك إنساني كوني، والقانون المدني الذي يخضع لاختلاف الأنظمة والسياقات السياسية. فالأول، في نظره، كوني المصدر والغاية، بينما الآخر

(1) Francesco Viola, Natural Law Theory In Italy, Prudentia Iuris, Número Aniversario, 2020, P. 99.

(2) Loc. Cit.

(3) إرنست فورتن، القديس توما الإكويني، مقال في كتاب: تاريخ الفلسفة السياسية، الجزء الأول: من ثيوكلديدس حتى إسبينوزا، مرجع سابق، ص ٣٧٥-٣٧٦.

سياقي وجد محدود. وهكذا، يغدو القانون الطبيعي لديه تجسيداً متجدداً لإرادة إنسانية عابرة للقوميات^(١).

ويتضح تصور "جيمباتيستا فيكو" على نحو أكبر خلال عدة أمثلة يسوقها، فهو يرى في عادات وتقاليد الشعوب القديمة - مثل الأنظمة القانونية في اليونان أو «قانون الألواح الاثني عشر» لدى الرومان - تعبيرات حية عن القانون الطبيعي في صيغته الثقافية. فهي تمثل - من وجهة نظره - مخرجات للعقل الطبيعي المشترك، الذي يتجلى في الأمثال والحكم الشعبية، باعتبارها لغة ذهنية توحد بين الشعوب وتعكس في الوقت ذاته الماهية الإنسانية المشتركة. فثمة قانون غير مكتوب، متداول ضمناً بين الأمم، بيد أنه أكثر رسوخاً من القوانين الوضعية المتغيرة^(٢).

والحقيقة، أن الأمر لم يقف عند حدود القديس "توما الأكويني" ومن بعده "جيامباتيستا فيكو" بوصفهما خلفيه داعمة لبعض أنصار القانون الطبيعي في صورته الكاثوليكية داخل "إيطاليا"، فقد أعاد البابا "لاون الثالث عشر اتيرني باتريس" Leo XIII (١٨١٠-١٩٠٣م)، في العام ١٨٧٩م، وخلال إحدى أهم رسائله، التمسك بتقليد القانون الطبيعي باعتباره أساس لاعتراف معتدل وحكيم بحقوق الإنسان. بيد أن التطور الأبرز خلال هذا السياق، ظهر في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، خلال شيوع «حركة التوماوية الجديدة» The Neo-Thomist Movement والتي عملت هي الأخرى، وبشدة، على إعادة إحياء فكرة القانون الطبيعي في الثقافة الإيطالية^(٣).

اللافت للانتباه، أن جهة النظر هذه لم تكن بغريبة شعبياً أو ثقافياً في تلك الفترة، خصوصاً داخل الدولة الأوروبية المنهزمة في الحرب العالمية الثانية، أي "ألمانيا" و"إيطاليا"، حيث رأي كثير من مفكري الدولتان أن القانون الوضعي تحول مع الوقت إلى أداة طيعة في يد «الاستبداد السياسي النازي والفاشي» Nazi and Fascist

(١) حسن حنفي، دراسات فلسفية، الجزء الثاني: في الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة، مؤسسة هنداي، القاهرة، مصر، ٢٠٢٠م، ص ١٣٢.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٣٧.

(٣) Francesco Viola, Natural Law Theory In Italy, Op. Cit., P. 100.

Totalitarianism لفرض كثير من صور القمع والعنصرية(*)، وهو ما أعاد طرح السؤال القديم حول مدى علاقة القانون الوضعي بالأخلاق من جهة، وبالسلطة من جهة أخرى، وظهرت الدعوة إلى أهمية التمسك بالقانون الطبيعي لما له من محايثة أخلاقية^(١).

بناء عليه، يمكن القول، إن الدفاع عن القانون الطبيعي جاء في لحظات تاريخية حرجة، باعتباره شكل من أشكال الاستجابة الفلسفية لانهايار الثقة في القانون الوضعي بعد توظيفه الممجوج خلال فترة حكم الفاشية والنازية من قبل السلطة. فقد مثل القانون الطبيعي لدى بعض المفكرين في "إيطاليا"، وفي مقدمتهم "برونو ليوني"، محاولة لاستعادة المعايير الأخلاقية العليا بوصفها الضامن الرئيس لتوازن التشريع وعدالته وعدم تكرار تجربة الاستبداد المريرة.

الجدير بالإشارة، أن مسألة الترويج للقانون الطبيعي لم تقتصر فقط على مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية كما ظهرت عند "برونو ليوني"، إذا كان ثمة محاولات سابقة في النصف الأول من القرن المنصرم لدفاع عن القانون الطبيعي أيضاً كما ذكرنا سالفاً عن "جيوفاني جنتيلي"، ولكن المثير للدهشة أنه على الرغم من تلاقي كليهما حول المقصد نفسه، إلا أنهما انطلقا من موقع مغاير، بل يمكن القول أنه معاكس، فالأول دافع عن القانون الطبيعي ليكون بديلاً عن القانون الوضعي الذي أساءت الدولة الشمولية في "إيطاليا" استخدامه، بينما الآخر قد دافع عن القانون الطبيعي بوصفه الأداة التي تستطيع عبرها الدولة فرض سيادتها.

ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه، أي الدفاع عن القانون الطبيعي، وبما يحمله من مبررات تعتبر مقبولة لدى أنصاره أيًا كانت منطلقاتهم الفلسفية وغاياتهم القانونية

(*) على سبيل المثال، في ألمانيا النازية، كان ثمة قانون يعاقب كل من يتلفظ ضد النظام النازي، وكذلك كل من سمع ذلك كان ملزماً بحكم القانون بالإبلاغ عن من تلفظ ضد النظام وإلا اعتبر شريكاً له، وتروى قصصاً بقدر ما هي غريبة فهي مأساوية في الوقت نفسه، حول سيدة تلفظ زوجها بعبارة ضد النظام النازي ووقعت في حيرة أخلاقية وقانونية بين الإبلاغ عن زوجها أو مخالفة القانون الذي هو بالأساس قانون مخالف لكافة المبادئ بحيث لا يستحق من الأساس صفة القانون. أنظر في ذلك: ميشيل تروبير، مرجع سابق، ص ٧.

(1) Francesco Viola, Natural Law Theory In Italy, Op. Cit., P. 103.

والسياسية، يظل محاطاً بتساؤلات مشروعة، ترتبط بمدى واقعيته، وإمكانية صياغته في قواعد قابلة للتطبيق الفعلي. أو بمعنى آخر، كيف يمكن أن يتوافق القانون الطبيعي مع مستجدات الحياة الاجتماعية؟

في معرض الإجابة على تلك التساؤلات، يمكن التمييز داخل تيار أنصار القانون الطبيعي بين اتجاهين بارزين: يتمثل أولهما في الاعتماد على التصور التاريخي التطوري الذي طرحه "جيامباتيستا فيكو"، والذي يرى أن القانون الطبيعي ليس معطى سابقاً على التجربة الإنسانية، بل ثمرة تطور العقل الجمعي عبر العصور، وتعبير عن إدراك تدريجي لحاجات الإنسان الأساسية. وقد أطلق على هذا التصور اسم «القانون الطبيعي للحكام» Natural Law of the Wise Men، وهو قانون ينبثق من التجربة التاريخية والفهم العقلاني المتراكم^(١). ويمضي بعض المدافعين عن هذا الاتجاه إلى اعتبار أن كل قانون يخالف هذا القانون الطبيعي - بوصفه مرجعية عقلية وأخلاقية - لا يستحق وصف القانون، إذ لا يحمل مقومات الشرعية، ويمكن لأي فرد عاقل أن يدرك ذلك التناقض بنفسه، ويرفض طاعته استناداً إلى ضميره العقلي^(٢).

أما الاتجاه الآخر، فكان أكثر واقعية وأقل صداماً، حيث رأى هذا الطرح لا يعني إن يحل القانون الطبيعي محل القانون الوضعي، وإنما يعني أن ترجع إليه التوجهات التي توجه إنتاج القوانين الوضعية، بمعنى أن القانون الطبيعي يتجلى قبل كل شيء خلال المبادئ التي توجه العمل القانوني، وهذه المبادئ من الأهمية بمكان أن تتفق مع القوانين الطبيعية، وهو ما يساعد في خفض حدة الصراع الدائر بين أنصار كلا من القانون الطبيعي والقانون الوضعي، والمثال على ذلك، ما تتضمنه عدداً من الدساتير حول العالم من إشارة إلى بعض مبادئ القانون الطبيعي، باعتبارها من الأسس القانونية للتشريع^(٣). وأن القاضي عليه أن يحكم وفقاً للقانون الوضعي، وعندما يكون ثمة خلل أو نقص في التشريع يجب عليه أن يكمله وفقاً لمبادئ القانون الطبيعي^(٤).

(1) Ibid, P. 104.

(2) ميشيل تروبير، مرجع سابق، ص ٢٠.

(3) Francesco Viola, Natural Law Theory In Italy, Op. Cit., P. 105.

(4) Robert Ludlow Fowler and Roscoe Pound, Op. Cit., P. 720.

من هذا المنطلق، دعا بعض منظري هذا الاتجاه إلى إعادة النظر في مجموع القوانين الوضعية القائمة، وذلك خلال ميزان أخلاقي صارم، معتبرين أن مدى قبول القانون من قبل الناس يرتبط بمدى تجذره في الضمير الأخلاقي للمجتمع. فكلما كانت القواعد القانونية أكثر ارتباطاً بالقيم الأخلاقية، زاد احترام الأفراد لها، وخضعوا لها عن قناعة داخلية لا عن قسر. فالالتزام القانوني، في هذا التصور، يُبنى على شعور أصيل بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الجماعة والقيم العليا التي تمثلها بعيداً عن الخوف من العقوبة أو السلطة^(١).

في الجهة المقابلة، نجد ثمة اتجاهات تنتقد الدعوات إلى العودة إلى القوانين الطبيعية أو حتى اعتبارها أساساً للتشريع، عبر عن ذلك، على سبيل المثال، "حايم بيرلمان" خلال نقده للقانون الطبيعي أو العقلي - على حد تعبيره - والذي عرفه بوصفه قيماً عالمية لا يرفضها أي إنسان ويرتبط بها جميعاً، مثل قيم العدالة والحقيقة والجمال، بيد أن هذا الإجماع المتحابك بشأنها لا يظل إلا بقدر ما تتكون في المراتب العامة، وعندما نسعى إلى الانتقال من المجردات إلى الواقع التطبيقي المعاش والملموس، فإن التباين في الرؤى يظهر على السطح^(٢).

مثلاً، قانون أو قيمة الحرص على فعل الخير والنأي عن الشر، أو أهمية العيش بسلام مع الآخرين، أو السعي لأكبر قدر من النفع للناس، هي قوانين طبيعية كونية، بيد أنها سرعان ما تغدو محل نقاشات مستقيضة بمجرد سعيها إلى جلاء معناها بهدف وضعها خلال قوانين واقعية تكون بمنأى عن الطعن المستمر فيها، وذلك ببساطة لأن كل فرد منا في النهاية لديه الحرية الكاملة في تفسيرها كما يشاء^(٣).

أما بالنسبة لـ "أوبيرتو سكاربيللي"، وموقفه من القانون الطبيعي، فأننا نستطيع أن نتلمس رأيه في هذا السياق خلال تحليله لأحد أشهر النظريات حول القانون الطبيعي

(١) فرج محمد البوشي محمد، الأخلاق والقانون في الفكر الفلسفي اليوناني القديم، مقال في مجلة: البحوث القانونية والاقتصادية، المقالة: ١، المجلد: ٥٥، العدد: ٣، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مايو ٢٠٢٢م، ص ١١.

(٢) عزيز قميشو، العدالة والعقل عن بيرلمان، مقال في مجلة: عالم الفكر، العدد: ١٨١، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يناير - مارس ٢٠٢٠م، ص ٢٧٧.

(٣) المرجع نفسه، ص ص ٢٧٧-٢٧٨.

لدى "توماس هوبز"، والذي خصه بعملين من أعماله: الأول، «هوبز والدولة الشمولية» Hobbes e Lo Stato Totalitario، والآخر، «توماس هوبز: اللغة والقوانين الطبيعية، والزمن والعقاب» Thomas Hobbes: Linguaggio e leggi naturali. Il tempo e la pena.

والحقيقة، يُعدّ اختيار "توماس هوبز" من قبل "أوبيرتو سكاربيلي"، وتخصيصه أكثر من عمل تحليلي لفكره، أمراً بالغ الدلالة، من ناحية المكانة التي يحتلها "توماس هوبز" داخل تراث القانون الطبيعي، وذلك بوصفه صاحب واحدة من أبرز وأشهر النظريات الحديثة حول القانون الطبيعي، هذا من جانب، وبوصفه في الوقت ذاته، أحد أبرز من حاولوا إيجاد تقاطعات رئيسة بين مفاهيم الطبيعة والأخلاق والسيادة القانونية، من جانب آخر.

وهكذا، يكون استدعاء "أوبيرتو سكاربيلي" لـ"توماس هوبز" في هذا السياق باعتباره نموذجاً يُظهر بجلاء كيف تحوّلت دعوات الارتكاز إلى القانون الطبيعي، بشكل عام، إلى أداة لإعادة «التوظيف السياسي» Utilizzazione Politica للقواعد الأخلاقية، وهو ما يجعل من تحليل فكر "توماس هوبز" مدخلاً مناسباً لتفكيك الأسس المفترضة التي يعتمد عليها أنصار القانون الطبيعي في مواجهة الوضعية القانونية^(١).

بداية، وبمنهج التحليلي، ينطلق "أوبيرتو سكاربيلي" من وجهة النظر الشائعة التي ترى "توماس هوبز" «فيلسوفاً للشمولية» Filosofo del Totalitarismo، بد أنه يلفت الانتباه إلى أننا يجب علينا أن نفهم في البداية معنى الشمولية تحديداً، حيث أنها لا تعني أبداً أن يخضع الفرد للدولة فقط، وإنما تعني أن «يندمج» Fusso الفرد فيها تماماً، وهي تحديداً الفكرة التي عبر عنها وصاغها "كارل شمت" Carl Schmitt (١٨٨٨-١٩٨٥م) خلال تفسيره لمفهوم السيادة الذي تستطيع خلاله السلطة وحدها تشريع القوانين وإيقاف العمل بها^(٢).

(1) Francesco Viola, Totalitarismo e irrazionalismo nella teoria morale di Hobbes, in: Rivista internazionale di filosofia del diritto, 44, 1977, PP. 78-79.

(2) Uberto Scarpelli, Hobbes e lo stato totalitario, Op. Cit., P. 11.

بيد أننا، بحسب "أوبيرتو سكاريللي"، عند قيامنا بدراسة مستفيضة لفكر "توماس هوبز"، نجد أنه على الرغم من اعتباره واحداً من أقوى منظري الشمولية، إلا أننا نجده في الوقت نفسه يعطي بقوة من شأن الفردية عندما يطرح مفاهيم من قبيل القانون الطبيعي وحالة الطبيعة والعقد الاجتماعي، ذلك أن الدولة لديه، تنبع أساساً من ميل الفرد إلى الحفاظ على حياته، ويتم تأسيسها أيضاً خلال اتفاق بين الأفراد، ومن ثم، يغدو هدفها الرئيس هو ضمان توفير السلام والأمن للأفراد أيضاً، وأن يسمح لهم أن يعيشوا حياة أكثر راحة وازدهاراً. حتى فكرة الالتزام بالعقد الاجتماعي نفسها لدى "توماس هوبز" لا يتم تبريرها إلا لمجرد كونها منفعة فردية^(١).

في سياق متصل، يذهب "أوبيرتو سكاريللي" إلى أن "توماس هوبز" لم يطلب من الفرد أبداً التماهي الأخلاقي الكامل مع الدولة. فعلى الرغم من دعوته - أي "توماس هوبز" - إلى احترام رئيس الكنيسة، الذي هو في الوقت ذاته صاحب السيادة. فإنه يقول فيما يتعلق بالدين في الدولة: "كان الأمر كذلك دائماً الحرية، فالفكر حر، أن يؤمن أو لا يؤمن في قلبه". ويتابع: "الفكر والاعتقاد أمور داخل نفس الإنسان، والله وحده هو الذي يعلم القلب". ولعل هذا، وفق رأي "أوبيرتو سكاريللي"، كان بمثابة تأسيساً مبكراً ومتقدماً لفكرة الضمير الحر، وهو ما يعني ضمناً أسبقية دعوة "توماس هوبز" إلى فكرة «التسامح» La Tolleranza، وما تعنيه بالتبعية من تأكيد «الاستقلال الفردي» L'Autonomia Individuale^(٢).

وهنا يحيلنا "أوبيرتو سكاريللي" إلى فهم "توماس هوبز" الخاص لفكرة الضمير، لاسيما من الناحية السياسية، فنجد أنه يلفت انتباهنا إلى أن عمل "توماس هوبز" السياسي كان هدف الرئيس كبح الضمير السياسي بشكل خاص، باعتبار أن الأخير هو السبب الأساس في اندلاع الحرب الأهلية، ذلك أنه عندما يُمنح الإنسان الحرية ليتبع ضميره على هواه، ومع اختلاف الضمانات، لن نعيش معاً بسلام ولو لساعة واحدة، ولا يمكن

(1) Ibid., PP. 12-13.

(2) Ibid., P. 13.

في تلك الحالة إقامة السيادة أبداً. وريثما يتخلى المرء عن ضميره الخاص به بوصفه مصدرًا للحكم العملي، ويضع هذا الأمر في يد الملك، يتحقق السلام^(١).

بيد أن "أوبيرتو سكاربيلي" يلف الانتباه هنا إلى أن "توماس هوبز" يناهض في هذه الحالة فكرة الضمير بمعنى حرية التصرف في حالة الطبيعة، ذلك أنه من المعروف أن ما يفعله الإنسان ضد ضميره هو خطيئة، بيد أن التصرف بحسب الضمير ضد الملك هو خطيئة أيضاً، وهكذا، من الأهمية بمكان أن نفهم بشكل واضح أن ما يعنيه "توماس هوبز" في هذا الإطار تحديداً هو أهمية الفصل بين الضمير وواجب الضمير^(٢).

في إطار مواز، وبالنسبة للملكية، يدفع "أوبيرتو سكاربيلي"، بأنه سيكون من الخطأ الجسيم أيضاً الاعتقاد بأن "توماس هوبز" فيلسوفا شمولياً بالمعنى الحرفي للكلمة في السياق الاقتصادي، فإذا كان "جون لوك" John Locke (١٦٣٢-١٧٠٤م) ينظر إلى الملكية بوصفها حقاً طبيعياً، فإن "توماس هوبز" قد أعاد من قبله الملكية إلى القوانين التي وضعتها السيادة، معتبراً أن فرض القواعد والقوانين هو شيء متأصلة في السيادة وتعبيراً عن السلطة الكاملة، وهو ما يؤدي إلى منح الجميع الفرصة المتساوية لمعرفة الخيرات التي يمكنهم الاستمتاع بها، وأي منها يمكن حيازتها دون التعرض للمضايقة من قبل أي من الأشخاص الآخرين؛ وهذا ما يسميه الناس «الملكية» Proprietà^(٣).

هكذا، يذهب "أوبيرتو سكاربيلي"، إلى أنه يجب علينا النظر إلى "توماس هوبز" بوصفه داعياً إلى دولة تتمتع بنظام قانوني مناسب لدعم السوق، وهو ما يعني ضمناً وبوضوح دعم "توماس هوبز" لـ«القانون الوضعي» il diritto positivo باعتبار أن القانون الطبيعي لديه هو بمثابة تبرير فلسفي أو قاعدة أساسية للقانون الوضعي، بحيث

(1) Francesco Viola, Hobbès filosofo moderno?, in :Rivista internazionale di filosofia del diritto, Vol. 59, 1982, P. 108. Commento a:

Uberto Scarpelli, Thomas Hobbès. Linguaggio e leggi naturali. Il tempo e la pena, Giuffrè, Milano, Italia, 1981.

(2) Ibid., PP. 108-109.

(3) Uberto Scarpelli, Hobbès e lo stato totalitario, Op. Cit., P. 14.

تقتصر وظيفته تحديداً في عملية إضفاء الشرعية على القانون الوضعي ومن ثم التكامل مع القوانين المدنية. وهذا ما عبر عنه "توماس هوبز" قائلا: "القانون الطبيعي و«القانون المدني» La Legge Civile يحتويان على بعضهما البعض: فالقانون الطبيعي يدخل في القانون المدني، والأخير وارد في القانون الطبيعي، لأنه خلال طاعة القانون المدني يطيع المرء القانون الطبيعي»^(١).

وعليه، يؤكد "أوبيرتو سكاربيللي" على أن التفسير القضائي للقانون لدى "توماس هوبز" يعني معنى واحد فقط، ألا وهو القانون المدني، وهو القانون الذي صاغه صاحب السيادة. وهو في الوقت ذاته ما يسلك الفرد خلاله في المجتمع، فمثلاً، مفهوم مثل الحرية، له تفسيرات عدة، ولكننا لا نستطيع أن نتحرك إلا في مساحات الحرية التي يبيحها لنا القانون المدني^(٢).

والحال نفسه بالنسبة للأخلاق عند "توماس هوبز"، حيث يدفع "أوبيرتو سكاربيللي" بأن "توماس هوبز" لا يقصد بالقانون الطبيعي ما هو فقط نظام من المعايير الأخلاقية والعقلانية المجردة، ولكنه يتضمن أيضاً الحديث عن مشاعر معينة ومواقف معينة. مثل، إمكانية الخروج من حالة الطبيعة التي تركز على العواطف من جانب، وعلى العقل، من جانب آخر. ولكي يكون الأمر كذلك، يجب أن يكون القانون الطبيعي أيضاً أسلوب حياة وممارسة الاجتماعية، بهدف دعم إمكانية الحفاظ على الدولة. ولهذا السبب تغدو القوانين الطبيعية، بمجرد تكوين المجتمع، متوالية خلف القوانين المدنية، وتغدو الأخيرة هي المقياس الشائع والوحيد للتمييز بين الفضيلة والزيلة^(٣).

حتى «العقوبة» Sanzione عند "توماس هوبز"، يحتاج "أوبيرتو سكاربيللي" أن "توماس هوبز" لم يبررها إلا في إطار أنها إذا كانت تؤدي إلى السلام، فإنها تغدو مشروعة أخلاقياً. وهذا يعني بالتبعية أنها ليست واجبة في ذاتها، بل لآثارها. وهو ما يعني أيضاً استقلالها التام عن «القانون الأخلاقي» Legge Morale. وهكذا، يذهب

(1) Ibid., P. 15.

(2) Loc. Cit.

(3) Francesco Viola, Hobbess filosofo moderno?, Op. Cit., P. 107.

"أوبيرتو سكاربيللي" إلى أن الأخلاق عند "توماس هوبز" هي في الأساس «أخلاق نفعية» Utilitaristica^(١).

أما بخصوص الملك أو صاحب السيادة عند "توماس هوبز"، فالمتمأمل لفكر الأخير يدرك بجلاء أنه ليس بمثابة الإنسان الأعلى أو «الرجل الخارق» Superuomo عند "فريدريك نيتشه" Friedrich Nietzsche (١٨٤٤-١٩٠٠م)، فهو عند "توماس هوبز" خاضع للقانون بقدر ما هو مفسر له، والدليل على ذلك هو أن "توماس هوبز" قد خصص فصلاً كاملاً من كتابه «التنين» للحديث حول «واجبات الحكام» Doveri dei Sovrani، فالملك أو الحاكم عنده ليس فوق القانون، بل هو التجسيد التاريخي لـ«العقلانية الاجتماعية» Razionalità Sociale، والإرادة الضرورية للسلام داخل «الدولة المدنية» Stato Civile^(٢).

على هذا النحو، يصل "أوبيرتو سكاربيللي" إلى فكرة مفادها أن القانون عند "توماس هوبز" منقسم عن الأخلاق ويدافع في الوقت ذاته عن الفرد من أي أخلاق لم يتم السماح بها قانونياً. فالشعب خلال سلطته التشريعية يعلو بشكل دائم على الفقة والإدارة والعقيدة. وكان الدافع الرئيس وراء ذلك لدى "توماس هوبز" هو بحثه عن السلام من أجل الحفاظ على حياة الفرد، فالخضوع للقانون يرجع بالأساس إلى مصلحة الفرد في السلامة، وسيكون هذا هو الدرب الوحيد المؤدي إلى خروج البشرية من حالة الطبيعة نحو «التعايش المدني» Convivenza Civile^(٣).

وهكذا، يسعى "أوبيرتو سكاربيللي" إلى إعادة الاعتبار للفهم الدقيق لفكر "توماس هوبز"، تحديداً فيما يتصل بمفهوم القانون الطبيعي، الذي تعرّض - في السياق الفلسفي الإيطالي - لتحريف تأويلي واضح، ساهم في ترسيخه "جيوفاني جنتيلي"، الذي ساهم في شيوع تصور نمطي لدى عدد من المفكرين الطليان يصور "توماس هوبز" بوصفه مناهضاً لفكرة القانون الوضعي أو بالأحرى متجاوزاً لها كلياً، علاوة على

(1) Ibid., P. 109.

(2) Francesco Viola, Totalitarismo e irrazionalismo nella teoria morale di Hobbes, Op. Cit., P. 80.

(3) Uberto Scarpelli, Hobbes e lo stato totalitario, Op. Cit., P. 16.

تصويره على أنه مؤسساً للفكر الشمولي، وللمزج بين الأخلاق والسياسة والقانون، وهو ما يرفضه "أوبيرتو سكاريللي" بشكل قاطع^(١).

من هذه الزاوية، يرى "أوبيرتو سكاريللي" أن قراءة "توماس هوبز" تتطلب فهماً دقيقاً لترابط مفاهيم مثل: الطبيعة، والحق، والعقل، والملكية، والسيادة، وليس اختزالها في صورة مشوهة يتم توظيفها أحياناً بشكل انتقائي لخدمة تصورات سياسية بعينها. ونتيجة لذلك، فإن استدعاء "أوبيرتو سكاريللي" لـ "توماس هوبز" كان بهدف تفكيك تلك الصورة، وإبراز صحتها، في سياق مشروع أوسع لتأسيس فلسفة قانونية وضعية متماسكة^(٢).

وعليه، يختتم "أوبيرتو سكاريللي" طرحه، بالسؤال: هل كان "توماس هوبز" فيلسوفاً حديثاً بالمعنى الحقيقي للكلمة؟ أم لا؟، ونجده يذهب إلى اعتبار "توماس هوبز" كان بالفعل فيلسوفاً حديثاً بالمعنى الحقيقي للكلمة، حيث أنه في تناوله للقانون الطبيعي، لم يقع في المغالطات نفسها التي وقع فيها مناضرو القانون الطبيعي قبله، فقد كان لديه وعي كامل بوظائف اللغة خلال تمييزه بين «الوظيفة المعيارية» Normativa و«الوظيفة التوكيدية» Assertiva للغة^(٣).

وهكذا، يقدم "أوبيرتو سكاريللي" رؤيته للقانون الوضعي في مقابل القانون الطبيعي، باعتبار أن القانون ما هو إلا فعلاً إنسانياً خالصاً، تصوغه الإرادة البشرية استجابة لحاجة المجتمع إلى تنظيم سلوكه ضمن قواعد مشتركة، ومن ثم لا يفهم باعتباره كياناً معطى أو نابغاً من مرجعية خارجية^(٤). ويحاول في الوقت ذاته التأكيد على أهمية فلسفة القانون، فإذا كانت العلوم القانونية تتشغل بدراسة القواعد القانونية بوصفها نظاماً قائماً بذاته، فإن فلسفة القانون تتصرف نحو تأمل التجربة القانونية في بعديها الإنساني والمعياري، باعتبارها تعبيراً عن منظومة أوسع من الفهم الاجتماعي والسياسي. وبذلك، لا يمكن للمشتغل بالقانون أن ينحزل عن الأسس الفلسفية التي تكشف له الخلفيات

(1) Ibid., P. 12.

(2) Loc. Cit.

(3) Francesco Viola, Hobbes filosofo moderno?, Op. Cit., PP. 104, 110.

(4) Uberto Scarpelli, La filosofia del diritto, Op. Cit., P. 354.

المفهومية التي تستند إليها القواعد التي يُطبقها، وهو ما يجعل العلاقة بين الفقه القانوني والفلسفة ضرورة وليست ترفاً معرفياً^(١).

نخلص مما سبق، إلى أنه قد بات واضحاً أن "أوبيرتو سكاربيللي"، بوصفه أحد مؤسسي مدرسة التحليل القانوني الإيطالية، أو مدرسة "تورينو"، ينتمي إلى تقليد فلسفي يتخذ موقفاً سلبياً صريحاً من أطروحات القانون الطبيعي - كما أتخذ من قبل موقف مشابه من الفلسفة الوجودية على سبيل المثال - وذلك باعتبارها محملة بمفاهيم لا تصلح لتأسيس نسق قانوني حديث.

الملاحظ أن "أوبيرتو سكاربيللي" قد انخرط في تفكيك دقيق لمفاهيمهم أنصار القانون الطبيعي، وذلك خلال الوقوف عند أحد أبرز ممثلي هذا الاتجاه في العصر الحديث، وهو "توماس هوبز". والواضح أن "أوبيرتو سكاربيللي" لم يُهاجم أبداً أطروحات "توماس هوبز" بقدر ما أعاد قراءتها برمتها، مُبيناً أن الأخير، رغم منطقاته الأخلاقية والسياسية، لم يكن في أساس تصوره نائياً عن الفهم المدني للقانون، لاسيما في تناوله لكثير من الأفكار من قبيل تنظيم الملكية والتشريع بوصفهما نتاجاً لإرادة السلطة. بيد أن "أوبيرتو سكاربيللي" قد ذهب إلى أبعد من ذلك، حين رأى أن الكثير من التأويلات الإيطالية لتصور القانون الطبيعي كانت محملة بإسقاطات لم تكن دقيقة من الناحية الفلسفية أو القانونية أو حتى السياسية.

والخلاصة، أن غاية "أوبيرتو سكاربيللي" كانت جلية، وهي تحديد التأثير الرمزي والفكري لأنصار القانون الطبيعي داخل الساحة الفلسفية الإيطالية، عبر تفنيد ما نُسب لـ "توماس هوبز" من تصورات لا تنتمي أصلاً لصلب فلسفته السياسية كما فهمها هو، والسير باتجاه ترسيخ الأساس النظري للوضعية القانونية بوصفها تصوراً مستقلاً، ومتحرراً من التبريرات المُسبقة.

٢-٢: القانون العرفي: بين حدوده وأبعاده الرمزية والمجتمعية والنقد:

في المجتمعات القديمة، كان العرف هو المصدر الوحيد للقانون، باعتباره تلك التقاليد والعادات الموروثة من جيل إلى جيل والتي تكتسب الاحترام ومن ثم الامتثال

(1) Loc. Cit.

المجتمعي. وقد تحولت تلك العادات إلى ما نطلق عليه القانون العرفي، ولعل الأخير مازال حاضراً بجلاء في كثير من المجتمعات التقليدية بوصفه أحد آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي التي قد يلجأ إليها بعض مواطني تلك المجتمعات، وذلك لعدة مبررات، منها، السرعة في إنهاء النزاعات، والخبرات المتراكمة، ناهيك عن عدم وجود أي مصاريف للنقاضي. لذلك يعد ركن رئيس من ثقافة كثير من المجتمعات لاسيما الإسلامية^(١).

وقد يأخذ أطواراً رسمياً أيضاً في بعض الدول بالنص على اعتباره أحد مصادر التشريع، حيث ينظر إليه كدريف احتياطي يلجأ إليه القاضي في حال تعذر وجود قانون يتناول المسألة المطروحة أمام القضاء، وهو ما يعني أهمية أن يكون القاضي في تلك الحالة ملماً تماماً بالقواعد العرفية في الدولة^(٢).

إذا انتقلنا إلى موقف "أوبيرتو سكاربيللي" من «القانون العرفي» Diritto Consuetudinario، نجده يذهب مباشرة إلى تفكيكه من أجل التمييز بينه وبين القانون الوضعي، معتبراً أن القانون العرفي يقوم على قاعدتين، الأولى، وجود سلوك معتاد في مجتمع، والأخرى، وجود حكم معياري يقوم على السلوك نفسه بشكل معتاد في المجتمع ذاته. وله شرطان أيضاً، الأول، «الحالة اللغوية» Condizione Linguistica، بمعنى أهمية وجود قضية معيارية له بوصفها محتوى وصف للسلوك المعتاد، أو بمعنى آخر وصف للحكم المعياري المعتاد، والذي يشكل الأساس للقاعدة العرفية؛ والأخر، الشرط المعياري، بمعنى أهمية وجود اقتراح معياري آخر، يُضفي الشرعية القانونية على السلوك المعتاد، وذلك خلال الاعتراف به باعتباره قاعدة قانونية يجب الالتزام بها، وليس مجرد عادة يمارسها الناس^(٣).

وهكذا، ينظر "أوبيرتو سكاربيللي" إلى القانون العرفي باعتباره يفتقر إلى الصياغة الدقيقة التي تميز القانون الوضعي، وهو ما يدفعه إلى تفكيك بنيته من أجل توضيح

(١) أحمد محمد أحمد الزين، مرجع سابق ص ٤٢.

(٢) المرجع نفسه، ص ٤١-٤٣.

(٣) Lorenzo Passerini Glazel, Diritto consuetudinario e volontà normativa nel positivismo giuridico, In: , L'eredità di Uberto Scarpelli, Op. Cit., P. 144.

الفرق بينهما. فالعرف، في أساسه، يتكوّن من عنصرين رئيسيين: الأول، وجود سلوك اجتماعي يتكرّر بأنّظام داخل المجتمع حتى يغدو معتاداً وثابتاً ومستقراً؛ والآخر، أن يكون ثمة تقييم معياري ضمنى لهذا السلوك، أي أن المجتمع يعتبره سلوكاً يجب إتباعه والمحافظة عليه.

وبالتالي، يُحدد "أوبيرتو سكاريللي" شرطين لصلاحيّة أي قاعدة عرفية: الشرط اللغوي، أي ضرورة وجود صياغة لغوية تُعبّر عن السلوك المألوف باعتباره قاعدة معيارية؛ ثم الشرط المعياري، الذي يتمثّل في وجود مستوى آخر من التقييم يُضفي الشرعية على هذه القاعدة العرفية ويُبَرِّرها، باعتبارها قابلة للتطبيق القانوني. وبهذا المعنى، يكشف "أوبيرتو سكاريللي" عن هشاشة العرف حين لا يخضع لهذا التحديد المزدوج، فيُظهره كأنه خطاب غير مكتمل من حيث البنية القانونية.

وعليه، يذهب "أوبيرتو سكاريللي"، إلى الوقوف على معنى القانون بشكل واضح، درأً للالتباس، ذلك أن القانون هو خلق إنساني مقصود. وهذا الخلق يجري خلال أعمال الإرادة وليس العرف. فإذا أردنا أن نعرف ماهية القانون يجب أن ننظر إلى أولاً إلى أفعال الإرادة، والتي تتجسد لاحقاً في عملية خلق القانون. بمعنى آخر، أن «القانون دائماً قانوناً مصنوعاً خلال أفعال الإرادة» *Diritto Fatto Con Atti di Volontà* وهي الأفعال التي يتم التعبير عنها في عملية الخلق القانوني، مما يعني أن القانون الوحيد المقبول به دائماً، والمعبر عما سبق حصراً هو: القانون الوضعي^(١).

من هذا المنطلق، يتبيّن خلال ما تقدّم أن "أوبيرتو سكاريللي" تعامل مع القانون العرفي بوصفه حالة رمزية تفتقر إلى التحديد الدلالي والضبط المفاهيمي الذي يقتضيه النسق القانوني الحديث. فالقانون العرفي، في نظره، وإن حمل طابعاً تنظيمياً في بعض السياقات، يظل معتمداً على تراكم اجتماعي غير محدد، تغلب عليه العفوية، ويفتقر إلى الصياغة المعيارية الصريحة^(٢).

(1) Loc. Cit.

(2) Loc. Cit.

وينبغي الإشارة في هذا السياق، بوضوح، إلى إن نقد "أوبيرتو سكاريللي" للقانون العرفي يهدف إلى رفض اعتباره مصدرًا للتشريع القانوني في الدولة المدنية الحديثة، دون نفي أثره التاريخي وإلا لما تناوله بالأساس أن لم يكن له وجوداً في وجهة نظره. ومن هذا المنطلق، يُمكن القول إن موقف "أوبيرتو سكاريللي" من القانون العرفي يأتي في إطار مشروعه الأساس في الدفاع عن الوضعية القانونية، باعتبارها الصيغة الوحيدة التي تضمن استقلال القانون عن أي سياقات غير مقنعة سواء أكانت في صورة إبعاداً طبيعية، أم ارتجالاً اجتماعياً، بهدف الحفاظ على الطابع الرئيس للقانون وهو الطابع المدني المستقل.

إجمالاً، يمكن القول أن "أوبيرتو سكاريللي"، من موقعه الفلسفي التحليلي، اتخذ موقفاً ناقداً من المرجعيتين السابق طرحهما، فمن جانب، رأى أن القانون الطبيعي، في صورته التقليدية، يؤدي إلى التباس بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، ويُعيد إنتاج تصورات أخلاقية ليس في الإمكان ضبطها داخل النسق القانوني الحديث. فضلاً عن تمسك بعض أنصاره بالنموذج الهوبزي رغم بعدهم الواضح عن فهم حقيقته. ومن جانب آخر، بالنسبة للقانون العرفي، وعلى الرغم من اعترافه ببعض أدواره التنظيمية وتحليله إياها، إلا أنه قد اعتبره هو الآخر إطاراً متعالياً على القانون ويسبقه، علاوة على كونه مفتقراً إلى التحديد الصريح والدلالة المعيارية الدقيقة، الأمر الذي يجعله عاجزاً عن القيام بوظيفة قانونية فعلية في مجتمع معقد وحديث. وعليه، فإن استبعاد "أوبيرتو سكاريللي" لهذين التصورين كان بمثابة سعيًا نحو تأسيس فهم أكثر دقة وحدائية لمعنى القانون ومعياريته المنسجمة مع احتياجات وتطلعات الدولة المدنية الحديثة.

٣: منظور أوبيرتو سكاريللي للوضعية القانونية: من المعنى إلى الشرعية:

بداية، يمكن القول إن التمييز الحاسم بين القانون الطبيعي بوصفه تجسيداً لمعايير أخلاقية مفترضة، **والقانون الوضعي** باعتباره نتاجاً تشريعياً محضاً، لم يتبلور بجلاء إلا في حدود القرن الثامن عشر الميلادي. فقبل ذلك، لم يكن ثمة فاصل دقيق بين ما يُصاغ من قواعد لتنظيم العالم الطبيعي، وما يُسنّ من تشريعات تهدف إلى تقنين

السلوك البشري، إذ كانت الرؤية السائدة تميل إلى مزج القانونين ضمن إطار كوني شامل ذي مرجعية عليا^(١).

بيد أن ملامح التحول الجذري نحو القانون الوضعي بدأت تتشكل فعلياً مع صعود المدرسة النفعية، حيث قدّم "جيرمي بنتام" Jeremy Bentham (١٧٤٨-١٨٣٢م) طرحاً جديداً يُحرر القانون من تبعيته للأخلاق والدين، ويرى فيه نسقاً وضعياً قائماً على المصلحة العامة والفاعلية الاجتماعية بعيداً عن المبادئ الثابتة أو القيم المتعالية. وبناءً على هذا التصور، رفض "جيرمي بنتام" نظرية القانون الطبيعي برمتها، مؤكداً أن فهم القانون لا يتحقق إلا باعتباره نظاماً تجريبياً مستقلاً، ينبثق من الواقع وليس من الفرضيات الأخلاقية، ويتأسس في الوقت ذاته على إرادة المشرع وينأى عن أية علاقة بالقانون الطبيعي^(٢).

وهكذا، ذهب "جيرمي بنتام" إلى إن معيار الحكم على أي سلوك ما باعتباره صحيحاً أم خطأ ينبع فقط من إرادة المشرع، الذي من الأهمية بمكان أن يراعي عند وضعه أية قواعد قانونية أن تكون مدعومة بـ«الجزاءات» Penalties، بمعنى «العقوبات» Sanctions، والتي تعتمد على التجريبية من ناحية المتعة والألم، بمعنى أنها تحسب استناداً على المعاني المفاهيمية للمفردات القانونية. وهكذا، تعتمد صلاحية القانون على إرادة صاحب السيادة فقط^(٣).

على هذا الأساس، ظهرت الوضعية القانونية، وتحولت إلى مدرسة حديثة مميزة للفكر القانوني، مع ملاحظة أنه على الرغم من استقلال الوضعية القانونية حالياً بوصفها مدرسة فكرية مستقلة، إلا أنها مازالت تدين بالكثير من أصولها من حيث الأساس والاسم إلى التفكير الوضعي بشكل عام، وهو التفكير الذي شجع على الاعتقاد

(١) دينيس لويد، فكرة القانون، تعريب سليم الصويص، مراجعة سليم بسيسو، سلسلة عالم المعرفة، العدد: ٤٧، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، نوفمبر ١٩٨١م، ص ٩٠.

(٢) المرجع نفسه، ص ص ٩٢، ٩٤.

(3) Jes Bjarup, Continental Perspectives on Natural Law Theory and Legal Positivism, In; The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory, Edited by: Martin P. Golding and William A. Edmundson, Blackwell Publishing, U.S.A, 2006, P. 288.

بأن المعرفة الإنسانية محصورة في حدود ما يمكن ملاحظته وتسجيله، مما يعني أن الوضعية متجذرة في التفسير التجريبي للثورة العلمية. وهو ما مهد الطريق لاكتشاف وفهم العالم على نحو أعمق، مع استبعاد كل أثر لـ«الميتافيزيقا التأملية» Speculative Metaphysics^(١).

لكن اللافت للانتباه، أنه على الرغم مما قدمته الوضعية القانونية من صياغة منهجية وعقلانية لفهم القانون، فإنها قد لاقَت في الوقت نفسه كثيراً من الانتقادات، ولعل ديدن تلك الانتقادات التي وُجِّهَت إليها - تاريخياً وفلسفياً - تمثل في اتهامها بتغييب البعد الأخلاقي عن التشريعات، ووضع القانون تحت السيطرة المباشرة للسلطة السياسية، ما جعله في نظر البعض جافاً ومجرداً من القيم من ناحية، ومسيئاً من ناحية أخرى.

بخصوص الاتهام الأول، يرد أنصار الوضعية القانونية معتبرين أن الغاية الرئيسة من القاعدة القانونية تتمثل في استنباط النظام داخل المجتمع وتحقيق المساواة والعدل بين أفرادها، وهي غاية ذات طابع نفعي مباشر، تستند إلى مبدأ الحفاظ على استقرار الجماعة وخدمة مصالحها العامة^(٢).

في حين أن الأخلاق تنتمي إلى مجال معياري أرفع، حيث تسعى جاهدة صوب توجيه الإنسان نحو الكمال الذاتي خلال الدعوة إلى الفضيلة والنهي عن الرذيلة. ومن ثم، فهي لا تقتصر على تنظيم السلوك الظاهري. بمعنى، أن الأخلاق، بوصفها خطاباً مثالياً، ترسم ملامح الإنسان كما ينبغي أن يكون، وليس كما هو كائن فعلياً وواقعياً، وتخطب في الوقت ذاته ضميره الحر وليس مجرد سلوكه الظاهر. وعليه، يتجلى التمييز الرئيس بين القانون والأخلاق، فبينما يتعامل القانون مع أفعال الإنسان في عالم الواقع، ويحدد سلوكه ضمن إطار مقيد، تتعامل الأخلاق مع نواياه ومقاصده، وتترك له رفاهية الاختيار^(٣).

^(١) Mark Tebbit, Op. Cit., PP. 15-16.

^(٢) روبرت ألكسي، مرجع سابق، ص ٢٣٢.

^(٣) المرجع نفسه، الموضوع نفسه.

بناءً على ذلك، يؤكد أنصار الوضعية، على أن القانون الوحيد الذي ينبغي التعويل عليه في تنظيم العلاقات بين الناس هو القانون الوضعي، بوصفه نتاجاً بشرياً خاضعاً لإرادة المشرع، دون الحاجة إلى الركون إلى مرجعيات أخلاقية أو فوقية. وهي رؤية تتعارض كلياً مع تصور أنصار القانون الطبيعي، الذين يرون في القانون الوضعي مرتبة أدنى تخضع لتراتبية أعلى يفرضها القانون الطبيعي بوصفه مرجعاً معيارياً لا يجوز غض الطرف عنه بأي حال من الأحوال^(١).

في السياق ذاته، يبرز هنا الطرح الذي قدّمه "هانز كلسن" Hans Kelsen (١٨٨١-١٩٧٣م)^(*) بوصفه أحد أعمدة المدرسة الوضعية الحديثة، خلال ما أسماه بـ«الرؤية الوظيفية» la Visión Funcionalista للقانون الوضعي. إذ ذهب "هانز كلسن" إلى أن القيمة الحقيقية للقانون الوضعي تكمن في كونه الإطار الوحيد القابل لتأسيس السلام الاجتماعي، وذلك عبر تنظيم استخدام القوة داخل المجتمع. فالقانون، في تصوره، لا يلغي العنف، بقدر ما يُعيد تشكيله ضمن أطر شرعية محددة، حيث يتم تقنين من يمتلك الحق في استخدام القوة، وتحت أي شروط. وعليه، يكمن الفرق بين الحرب والقانون في أن الأخير يحدّد شكل القوة، ومصدرها، وحدود استخدامها، وهو ما يُضفي عليه طابع الضرورة الوظيفية في حفظ الاستقرار^(٢).

من ناحية أخرى، يستدعي بعض المدافعين عن الوضعية القانونية أطروحات فلسفية أسبق لدعم تصوّرهم، وفي مقدمتها ما طرحه "جان جاك روسو" Jean-Jacques Rousseau (١٧١٢-١٧٧٨م)، حول مفهوم الإرادة العامة. ففي سياق حديثه عن أساس الشرعية السياسية، يربط بين القانون والحرية، مؤكداً أن التشريع لا يكون شرعياً إلا إذا كان تجسيداً للإرادة الجماعية. ويقول في هذا السياق: "حق سنّ القوانين نابع من الإرادة العامة؛ وليس للأمر أن يكون فوق القانون لأنه عضو في

(١) ميشيل تروبير، مرجع سابق، ص ١٨.

(*) فيلسوف قانون وقاض نمساوي، يعد من أبرز رموز الفكر القانوني والسياسي والأكاديمي في النمسا، اعتبره الكثيرون أعظم علماء فلسفة القانون في القرن المنصرم. أنظر في ذلك: روبرت ألكسي، مرجع سابق، ص ٢٢٥.

(2) Max Silva Abbott, Op. Cit., P. 184.

الدولة؛ ولا يمكن للقانون أن يكون ظالماً، لأن الإنسان لا يظلم نفسه؛ والحرية لا تنتافي مع الخضوع للقانون، ما دام هذا القانون هو التعبير عن إرادتنا المشتركة^(١).

وهكذا، يغدو القانون الوضعي تجسيداً لإرادة الجماعة لا أداة استعباد، وهو ما يُعيد الاعتبار لفكرة الالتزام الطوعي بالقانون بوصفه انتماءً عقلانياً للمجتمع السياسي.

على هذا الأساس، يتبين أن الانتقادات التي وُجّهت إلى الوضعيّة القانونية متهمّة إياها بتغييب البعد الأخلاقي عن التشريع، وتجريد القوانين من القيم. هي انتقادات تفتقر في الغالب إلى إدراك الخلفية الفلسفية التي تأسست عليها المدرسة الوضعيّة، والتي لم تروج أبداً إلى فكرة إلغاء الأخلاق، والحقيقة أنها طالبت بالفصل المنهجي بين القانون بوصفه منظومة معيارية قابلة للتطبيق، والأخلاق بوصفها مجالاً معيارياً مختلفاً من حيث المصدر والوظيفة. فمنذ "جيرمي بنتام"، لم يكن هدف الاتجاه الوضعي بأي حال من الأحوال تبرير نفي القيمة، بقدر ما هو سعى باتجاه إعادة تعريف القانون باعتباره مجالاً مستقلاً في ذاته، يخضع لمقتضيات الواقع والظروف، وليس على تأويلات فوقيّة، وهو ما يوضح لنا بدقّة المراكز الفلسفية للاتجاه الوضعي القانوني.

وبخصوص فلاسفة مدرسة "تورينو"، وردودهم حول الانتقاد ذاته، نجد أن "نوربرتو بوبيو" يسير في الاتجاه نفسه، معتبراً أن القانون الوضعي من الأهمية بمكان أن يكون مستقلاً عن الأخلاق ذلك أن الأخيرة تشمل عدداً من القواعد التي لا تعد ولا تحصى، ولا يوجد ثمة قاعدة أخلاقية واحدة يتفق جميع الناس بشأنها بدرجة متساوية، وهكذا فإن القانون الذي يخول إصدار أحكام أخلاقية أو تطبيق معيار أخلاقي لا يعد قانوناً بالمعنى الحقيقي والدقيق^(٢).

مع ملاحظة، أن "نوربرتو بوبيو" يفهم الأخلاق، بشكل عام، باعتبار إن أساسها هو المنفعة في المقام الأول، أما الأخلاق المبنية على العواطف، أو «القيم» Valori، فما

(١) جان جاك روسو، في القانون، مقال في كتاب العقد الاجتماعي، تقديم سير إرنست باركر، ترجمة عبد الكريم أحمد، مراجعة توفيق إسكندر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، ٢٠١١م، صـ ١١٩.

(٢) Pierre Brunet, Norberto Bobbio et le positivisme juridique, Analisi & Diritto, P. Comanducci e R. Guastini (ed.), 2005, P.170.
halshs-00009757v2

هي إلا «أخلاق عاطفية» Morale Emotivistica، بحسب تعبيره، أو بمعنى آخر «أهواء متحولة» Passioni Trasfigurate وهي خارجه تماماً عن اهتمامه الفلسفي^(١). وهكذا، يؤكد "نوربرتو بوبيو" على فكرة أن الوضعية القانونية لها هدف رئيس وهو تحفيز السلوك البشري نحو صون الاستقرار الاجتماعي، ومن ثم فإن ما هو «صحيح أو صالح» "vero" o "valido" يتحدد فقط بموجب القانون الوضعي السائد، بمعنى أن القانون الوضعي هو المعيار الوحيد لتحديد ذلك وليس الأخلاق^(٢).

أما بالنسبة لـ"أوبيرتو سكاربيللي"، فإن العلاقة بين القانون الوضعي والأخلاق تبدو بوضوح خلال تعريفه للقانون الوضعي، حيث ينظر إليه باعتباره تحليلاً مباشراً لـ«الإرادة الإنسانية» Volonta Umana الساعية صوب تنظيم الحياة الاجتماعية ضمن إطار من القواعد التي تتولى الدولة وحدها مهمة تطبيقها. وبناءً على هذا التصور، يشدد "أوبيرتو سكاربيللي" على أن أية قواعد تُسنّ خارج إطار الدولة ومؤسساتها لا يمكن أن تُعدّ قانوناً بالمعنى الدقيق، إذ إن ما يمنح القاعدة صفة القانونية ليس مضمونها الأخلاقي أو الديني أو الاجتماعي، بل ارتباطها بالشرعية الممنوحة لها من قبل الدولة وإرادتها السيادية^(٣).

وهكذا، يرى "أوبيرتو سكاربيللي" القانون بوصفه مظهراً من مظاهر الإرادة البشرية الصرفة، مما يعني استبعاد أي تصور له خارج هذا النطاق أو فوق سلطة الدولة مثل القوانين الطبيعية أو الأخلاق وذلك خلال ربطه بين مفهومي القانون والدولة، ذلك أن الأخيرة هي الوحيدة التي تحتكر وسائل التنفيذ القسرية للقانون، هي الممثلة الوحيدة للواقع الملموس لأفعال الإرادة، بجانب كونها المعبرة الوحيدة عن العلاقة بين من يأمر ومن يؤمر^(٤).

مع ملاحظة، أن التأكيد على تلازم العلاقة بين القانون والدولة لا يعني بأي حال من الأحوال السعي نحو تأليه الدولة عند "أوبيرتو سكاربيللي"، أو أن يتحول القانون إلى

(1) Francesco Viola, Hobbess filosofo moderno?, Op. Cit., P. 110.

(2) Max Silva Abbott, Op. Cit., P. 181.

(3) Uberto Scarpelli, La filosofia del diritto, Op. Cit., PP. 354, 356.

(4) Ibid., PP. 354, 356-357.

أداة للسيطرة السياسية والاقتصادية، فهو أمر يناهضه بشده. فالعلاقة بين القانون والدولة يجب فهمها هنا في إطار العلاقة السياسية بين الإرادات البشرية التي تشرع القانون وتخضع له في الوقت ذاته، والتي من الأهمية بمكان أن تميز بين الانتقام والعقوبة، وأن تضع صوب عينها عدة أمور، على رأسها، الحيادية، وحماية السلم الاجتماعي، والنأي بنفسها عن التمجيد^(١).

في سياق متصل، يتعامل "أوبيرتو سكاربيلي" مع القانون الوضعي بوصفه كياناً دينامياً حياً، يتغير باستمرار وفقاً لمتطلبات الواقع وتحولات الإرادة الجمعية. فالقانون الوضعي، من هذا المنظور، ليس سوى تجلي مباشر للإرادة الإنسانية، وبالتالي فهو قابل للتعديل والتطوير وحتى الإلغاء، إذا اقتضت حاجة الأمة ذلك. بل إن التحولات التي قد تصيب بنية السلطة ذاتها - كأن تحل سلطة تشريعية جديدة محل أخرى - تمنح تلك السلطة الجديدة شرعية تسمح لها بإعادة صياغة ما تراه غير مناسب من المنظومة القانونية بما يتوافق مع رؤيتها ومقتضيات اللحظة السياسية، دون أن يُعد ذلك خرقاً للنظام، بل تعبيراً عن طبيعته المرنة المتغيرة^(٢).

وبناءً على هذا التصور، نصل إلى نتيجة حاسمة مفادها ضرورة الفصم بين القانون والأخلاق، انطلاقاً من تباين طبيعتهما، فالأخلاق، في أساسها، تنتمي إلى حقل الثبات والمطلق، بينما ينتمي القانون إلى عالم المتغيرات والتطبيقات العملية. وبالتالي، من الأهمية بمكان أن يصاغ القانون ويفهم ويُطبق بوصفه منظومة من القواعد المحددة، التي تقوم السلطة القضائية بتفسيرها وتنفيذها بموضوعية تامة، دون استدعاء الخلفيات الأخلاقية المنتشرة في الوعي الاجتماعي. فالقاضي، في تصويره، ليس مطالباً بالحكم وفق ما يُرضي الضمير الجمعي، بل بما ينسجم مع نصوص القانون القائمة، بوصفها المعبر الوحيد عن الإرادة التشريعية ذات الشرعية الديمقراطية^(٣).

(1) Ibid., P. 359.

(2) Ibid, PP. 354, 356.

(3) J.J. Moreso, Lo normativo en la teoría del derecho de Jorge Luis Rodríguez: a blind spot?, ANALISI E DIRITTO 2022, P. 45.

doi: 10.4454/analisieditto.v22i1.440

وهكذا، يذهب "أوبيرتو سكاربيلي" إلى ضرورة الفصل بجلاء بين القانون والأخلاق، معتبراً أن القانون يجب أن يُفهم ويُطبق بوصفه منظومة مستقلة عن المعايير الأخلاقية غير المنصوص عليها تشريعياً. بل ويدافع - انطلاقاً من هذا الموقف - عن حق الفرد في التحرر من أي التزام أخلاقي لم يُقره القانون بشكل صريح، مؤكداً أن السلطة التشريعية، بصفقتها التعبير الأعلى عن الإرادة الشعبية، تعلق دوماً على التقاليد الفقهية، أو الممارسات الإدارية، أو حتى المرجعيات العقدية^(١).

الواضح هنا، أن أوبيرتو سكاربيلي قد استطاع عبر اللجوء إلى أدوات المنطق والتحليل اللغوي، أن يثبت أن الإلزام القانوني يكفي أن يكون نابعاً من سلطة شرعية لكي يغدو قابلاً للمساءلة والتغيير. وبهذا المعنى، لا يحتاج القانون إلى تأييد أخلاقي مسبق لكي يُعد قانوناً.

مما يعني أن "أوبيرتو سكاربيلي" يدرك أن القانون، بوصفه نتاجاً إرادياً ومؤسسياً، محكوم بضرورات التغيير والاستجابة للواقع، بخلاف الأخلاق التي ترتكن إلى تصورات ثابتة. مما يجعل من مسألة الخلط بين المجالين مربكاً من الناحية التطبيقية، ومهدداً لاستقرار النسق القانوني ذاته لأنه سوف يعاني من حالة من الجمود التام.

ولا يغيب عن النظر أن هذا التمييز بين القانون الوضعي والأخلاق، كما يطرحه "أوبيرتو سكاربيلي"، ينبع من دعوته الملحة إلى **علمنة القانون**، بوصفها ضرورة مفهومية ومنهجية. فالعلمنة هنا تأتي عنده بمعنى تفكيك أي محاولة لجعل القانون تابعاً لمعايير ما فوق قانونية، سواء أكانت دينية أم طبيعية. وهو موقف نابع من موقفه الأساس الرافض إلى اعتبار القانون الطبيعي قاعدة تأسيسية سابقة على التشريع، خلال تأكيده على مفهوم الشرعية المرتكزة على الإرادة الديمقراطية وحدها وليس على أي مصادر خارجية مفترضة^(٢).

من هذا المنطلق، يتبين لنا، أنه يُحسب لـ"أوبيرتو سكاربيلي"، خلال هذا التحليل، إعلانة انقسام القانون عن الأخلاق بوصفه موقفاً فلسفياً واضحاً، وذلك خلال ما قدمه

(1) Uberto Scarpelli, Hobbes e lo stato totalitario, Op. Cit., P. 16.

(2) Uberto Scarpelli, La filosofia del diritto, Op. Cit., P. 359.

من تأسيساً عقلاً متماكباً، يرتكز على تحليل دقيق للبنية القانونية نفسها، وليس على مجرد الرفض المطلق للمعايير الأخلاقية.

ويظهر لنا هنا، مرة أخرى، مدى تفرد طرح أوبيرتو سكاربيلي^(١)، وهو تفرد بقدر ما يكمن في فريدة طرحه، يكمن أيضاً في المنهج الذي سلكه لإثباته، والذي جمع بين الدقة الفلسفية والحفاظ على الطبع المرن والعلماني للقانون الوضعي، مما منح طرحه مصداقية وفاعلية داخل النقاش الفلسفي القانوني المعاصر.

الجدير بالانتباه، أنه قد يظن هنا أن أوبيرتو سكاربيلي^(١) يؤسس لقطيعة تامة بين الأخلاق والقانون أو أنه شخصياً يأخذ موقف الرفض من أي طرح أخلاقي ذو علاقة بالقانون، بيد أنه تصور مبالغ ومجاف للحقيقة، حيث تتميز الوضعية القانونية عند "أوبيرتو سكاربيلي^(١)" بخصوصية لافتة تتمثل في ترك مساحة خاصة للضمير الإنساني. بمعنى أن "أوبيرتو سكاربيلي^(١)" يرى كل موقف قانوني، بما في ذلك تبني القانون الوضعي ذاته، هو فعل اختيار شخصي نابع من وعي ومسؤولية فردية. هذا البعد يجعل مشروعه في فلسفة القانون ذا صلة وثيقة بكل من يسعى إلى التوفيق بين الالتزام المدني والنزاهة الفكرية^(١).

للدلالة على ذلك، نعود إلى أحد خطابات "أوبيرتو سكاربيلي^(١)" الخاصة - التي كتبها إلى "توريتو بويو" في العام ١٩٨٢م - والتي تكشف بجلاء عن عمق هذا التوجه، حين يعترف بوضوح قائلاً: "لم استطع التكيف مع العمل السياسي المباشر بسبب تمسكي الحاد بالاستقلال الأخلاقي ورفضي للمساومات، ذلك أن مشروعي الفلسفي والأكاديمي يمثل لدي شكلاً أرقى من الالتزام المدني، وإنني لم أخل من الشعور بالذنب إزاء انهيار العالم من حولي. فالتفكير القانوني القويم من وجهة نظري، هو فعل مدني أصيل يُمارس من موقع التأمل المسئول وليس من موقع التواطؤ أو الهروب، مما يعني أنه تفكيراً ليس منعزلاً أبداً عن الواقع والأخلاق"^(٢).

(1) Uberto Scarpelli, ¿Que Es Positivismo Juridico?, Op. Cit., P. 10.

(2) Loc. Cit.

في إطار متصل، رأي "أوبيرتو سكاريللي" أن الفلسفة التحليلية رغم أنها تُساعدنا على بناء الخطابات الأخلاقية والتحكم فيها، إلا أن تحديد القيم الأخلاقية التي يجب على أي إنسان تبنيها والسعي إليها يعتمد فقط على فعل «الاختيار الفردي» *Scelta Individuale*، وهو، في حد ذاته، خارج عن اللغة والقانون، ولا يُمكن تقديره إلا في سياق «الوضع الوجودي» *Situazione Esistenziale* الذي نجد أنفسنا فيه^(١).

في سياق مواز، نجد "أوبيرتو سكاريللي" عند مناقشته للقوانين المتعلقة بمجال «الطب الحيوي» *Biomédica*، مثل: مسائل التخصيب الاصطناعي، والإجهاض، والقتل الرحيم، والعلاقة بين الطبيب والمريض، وزراعة الأعضاء، والهندسة الوراثية، والتجريب على البشر، كثيراً ما يؤكد على أهمية مراعاة المبادئ الأخلاقية عند صياغة تلك القوانين^(٢).

وهو في هذا الإطار، يؤكد على أهمية التمييز بين أخلاقيات البيولوجيا «الوصفية» أو «التفسيرية» *Descriptiva o Explicativa*، من ناحية، وأخلاقيات البيولوجيا «المعيارية» *Normativa* من ناحية أخرى. حيث تمثل الأولى، المعتقدات الأخلاقية في ثقافة واحدة أو أكثر، على سبيل المثال، إباحة الإجهاض في حالات تشويه الأعضاء، وبيان الأسباب والعواقب، بجانب بيان المواقف الأخلاقية للأفراد أو الجماعات من تلك القضايا. أما الأخرى، فهي تعني معالجة المبادئ التنظيمية المتعلقة بقضايا أخلاقية بيولوجية غير تقليدية، من أجل الوصول بها لحلول عملية ملموسة، على سبيل المثال، في حالة طلب شخص ما أن يموت (القتل الرحيم)^(٣).

وعليه، يذهب "أوبيرتو سكاريللي" إلى أن القوانين المتعلقة بهذا المجال من الضرورة بمكان أن تشتمل على مبادئ أخلاقية توجيهية ذات طبيعة عامة، أي صالحة لكافة الحالات^(٤). مع ملاحظة أن المبادئ المقصودة هنا هي حصراً المبادئ «العلمانية»

(1) Anna Pintore, Op. Cit., P. 19.

(2) Silvia Zorzetto, Op. Cit., P. 572.

(3) Ibid., P. 573.

(4) Ibid., PP. 574-575.

La Autonomía، مثل، حرمة الحياة الخاصة، و«الاستقلال الفردي» Individual، وما إلى ذلك^(١).

أما بخصوص الاتهام الآخر، وهو أن القانون الوضعي مسيس أو خاضع لإرادة القيادة السياسية، نجد أن الوضعية القانونية تربط بوضوح بين القانون الوضعي و«الإرادة السيادية» Voluntad Soberana انطلاقاً من فكرة أنه ينشأ من بحثنا عن قاعدة تنظيمية يتم التعبير عنها بواسطة السيادة التي تفرض نفسها خلال القواعد القانونية، وهذا هو السبب في أن القانون الوضعي يغدو له صفة الشرعية والتميز على حساب القانون الطبيعي أو العرف، لأن القانون الوضعي مدعوما بقوة الإرادة السيادية^(٢).

بالنسبة إلى "أوبيرتو سكاريللي"، نجده في البداية يثمن الرؤى الوضعية السابقة عليه، ويؤكد على أن أهميتها تتبع في أنها رسخت لمفهوم علمنة القانون وما به من التزام مدني وسياسي في مقابل الأطروحات المقابلة والمتمسكة بـ«القانون الطبيعي الكاثوليكي» lusnaturalismo Católico، أو «المثالية الميتافيزيقية القديمة» Al Viejo Idealismo Metafísico^(٣).

بيد أن "أوبيرتو سكاريللي" لا يتوانى عن توجيه ملاحظات نقدية إلى بعض تلك الأطروحات التي دافعت عن الوضعية القانونية، خاصة فيما يتعلق بمسألة تسييس القانون الوضعي. إذ يرى أنها وقعت، في أغلبها، في حالة من «الفوضوية» Chaotique، أو بمعنى آخر «لم تؤدي إلى نتائج مرضية» No Conduce a Resultados Satisfactorios، نتيجة انشغالها بردود الفعل الدفاعية على الانتقادات أكثر من انشغالها بتحديد ملامح دقيقة أو الاتفاق على «تعريف موحد

(1) Carla Faralli, La filosofía jurídica actual. De los años setenta a fines del siglo XX, Anuario de derechos humanos, N°. 3, 2002, ISSN-e 2255-5269, ISSN 0212-0364, P. 207.

(2) Max Silva Abbott, Op. Cit., P. 180.

(3) Luigi Ferrajoli, El garantismo y la filosofía del derecho, Traducción De Gerardo Pisarello ..et al, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2000, P. 29.

للقانون الوضعي « Una Definición Unitaria. وعلى الرغم من أنها لم تُنكر الطابع السياسي لهذا القانون، فإنها أغفلت تمامًا الإشارة إلى أن هذا البعد يمثل إحدى خصائصه البنوية، حيث يرتبط مباشرة بمفهوم الشرعية المستمدة من الإرادة العامة والسلطة التشريعية المنتخبة. وهكذا، انصبَّ جهد "أوبيرتو سكاريللي" على استعادة الانسجام النظري داخل المدرسة الوضعية، خلال إعادة بناء منهجها على أسس تحليلية دقيقة تُبرز تمايزها بدل أن تكتفي برد الفعل^(١).

على هذا الأساس، يبدأ "أوبيرتو سكاريللي" في بلورة ملامح مشروعه الخاص داخل المدرسة الوضعية القانونية، انطلاقًا من إعادة النظر في ما أغفلته المقاربات السابقة عليه. فهو يؤكد أن القانون الوضعي ينبغي فهمه باعتباره فعلاً إنسانياً صرفاً، تمليه الإرادة الجماعية للمجتمع، وذلك استجابة لحاجاته التنظيمية والمعيشية. فالقانون، في نظره، هو حصيلة التقاء الإرادة السياسية مع الحاجة الاجتماعية، وليس تعبيراً عن قيم ميتافيزيقية عليا^(٢).

ومن هذا المنطلق، يعيد "أوبيرتو سكاريللي" الاعتبار لفلسفة القانون بوصفها مدخلاً ضرورياً لفهم القانون في أبعاده الإنسانية والمؤسسية. فبينما تتشغل العلوم القانونية بتحليل القواعد باعتبارها منظومة قائمة بذاتها، تفتح فلسفة القانون على أفق أوسع، تدرس فيه التجربة القانونية بوصفها صورة من صور الفعل الإنساني المؤسسي. وهنا يبرز الطابع الحيوي للتفاعل بين الفقه والفلسفة، لأن الأول يطبق القواعد، بينما الأخرى تكشف الخلفيات المفاهيمية والسياسية التي أنتجتها. ولهذا، يرى "أوبيرتو سكاريللي" أن

(1) Jean-Yves Cherot, Le positivisme juridique en questions. Essai sur le positivisme juridique contemporain, Conférence à l'Università Degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Avril 2017, Italia, P. 8.

halshs-01716165. And see Also:

Agustín Squilla, Positivismo giuridico Y democracia, Volume 3 of Memorias de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Instituto de Chile, Chile, 1989, P. 38

(2) Uberto Scarpelli, La filosofia del diritto, Op. Cit., P. 354.

الانفصام بين المجالين يُعد فقرًا في الرؤية، وليس استقلالًا منهجيًا مشروعًا كما يخلل للبعض^(١).

وعليه، لا ينظر "أوبيرتو سكاربيلي" إلى مسألة تسييس القانون الوضعي بوصفها موطن خلل أو موضع اتهام، علاوة على أنها لا تعني بالطبع انحرافه، حيث يرى فيها خاصية بنوية تُعبّر عن طبيعة هذا الصنف من القانون. فالقانون الوضعي، كما يفهمه، والذي أمن به ودافع عنه طوال حياته، لا يُفصم عن السياق الذي نشأ خلاله، إذ يُصاغ دائمًا وفق اعتبارات محددة وموضوعية، يأتي على رأسها «الضرورات السياسية» Las Necesidades Políticas، وفهم ومراعاة «الخصوصيات الثقافية» Peculiaridades Culturales^(٢)، وهي ما يطلق عليها أجمالاً: «المبادئ القادرة على توجيه التشريع» los principios capaces de guiar la legislación^(٣).

وهكذا، فإن تسييس القانون الوضعي ليس دليلاً على فساده أو جنوحه، وإنما تعبيراً عن ارتباطه العميق بالبنية السياسية والفكرية للمجتمع.

وانطلاقاً من هذا الفهم، يرفض "أوبيرتو سكاربيلي" فكرة تصدير القانون الوضعي أو استيراده كما هو Importación^(*)، لأنه يعتبر بمثابة تمظهر لسيرورة سياسية

(1) Loc. Cit.

(2) Ilario Belloni, Analytics And/Or Latins: On The Method Of Legal Philosophy, Derechos Y Libertades, Número 43, Época II, junio 2020, ISSN: 1133-0937, P. 148.

DOI: 10.14679/1181

(3) Carla Faralli, Op. Cit., P. 157.

(*) يُشار في الأدبيات القانونية إليه بـ«الزرع القانوني»، وهو المفهوم الذي يُعبّر عن عملية نقل قاعدة أو منظومة قانونية من سياق تشريعي معين إلى سياق آخر مختلف، بكل ما تحمله من مفاهيم وصياغات لغوية وأسس ثقافية ومؤسسية. وقد أثار هذا المفهوم جدلاً واسعاً بين فقهاء وفلاسفة القانون، حيث تنوعت التسميات ما بين «النقل القانوني» و«الاقتراض القانوني»، إلا أن التساؤل الرئيس يكمن في مدى مقدرة هذه القواعد المنقولة على العمل والاندماج ضمن بنى اجتماعية وثقافية مغايرة للسياق الأصلي. فالسؤال الأساسي ظل مطروحاً حول ما إذا كانت هذه القواعد تستطيع الحفاظ على فعاليتها ومشروعيتها، أم أنها تتحوّل – بفعل التباين البيئي – إلى بنيات قانونية مشوّهة أو مفصومة عن الواقع الحي الذي من المفترض أنها تخاطبه. أنظر في ذلك:

محمد محمد سلطان وقاسم هيال رسن، أسباب الزرع القانوني: دراسة في نطاق فلسفة القانون، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد: ٩، العدد: ٤٣، بغداد، العراق، ٢٠٢٠م، ص ٧٦.

وثقافية محلية، بمعنى أنه ليس مجرد قواعد تقنية من الممكن أن تستعار أو تتسخ في أي مكان، بقدر ما هو شديد الخصوصية بالدولة محل التشريع^(١).

الحقيقة، أن هذه الفكرة تحديداً تتفق مع القواعد التي رسخها كلاً من "وليام بلاكستون" William Blackstone (١٧٢٣-١٧٨٠م)، و"جيمس كينت" James Kent (١٧٦٣-١٨٤٧م)، المشرعان الرائدان للكثير من لقوانين العامة لكل من "إنجلترا" و"الولايات المتحدة الأمريكية"، والقائلة بأن أي عمل تشريعي من الأهمية بمكان أن يقوم على ثلة من القواعد المنهجية المرتكزة بشكل رئيس على الظروف الخاصة بالبلد التي سوف يسري فيه هذا القانون^(٢).

بمعنى أن المشرع لا ينطلق من رغبة في إنتاج قواعد معيارية ذات طابع كوني أو دعوى شمولية، كما هو الحال في القانون الطبيعي، وإنما يتحرك ضمن إطار عملي يرتبط بواقع الجماعة السياسية التي يُشرّع لها. وحتى إذا كانت الممارسة القانونية - بحكم طبيعتها - تصبو نحو أكبر قدر من المعقولية والتماسك، بيد أن هدفها الرئيس يظل مُنصباً باتجاه تجسيد الإرادة الجمعية وتفعيل الأهداف التي تعبّر عن تطلعات الجماعة ككل. مما يعني، إن القانون الوضعي ليس مشروعاً للتتظير الأخلاقي، وإنما أداة تنظيمية تستمد مشروعيتها من وظيفتها في تحقيق الانسجام الداخلي والتعبير عن التوافق المجتمعي، وليس من أي صبغة معيارية مفترضة تتجاوز حدود البيئة التي نشأ فيها^(٣).

وهكذا، يشدد "أوبيرتو سكاربيللي" على أن القانون الوضعي يكتسب مشروعيته خلال تحقق «مبرر سياسي» Una Giustificazione Politica ينبع من طبيعة القانون ذاته باعتباره أداة تنظيمية نابعة من الإرادة الجماعية. فالمعيار في مشروعية القانون - من وجهة نظره - يتمثل في أمرين، الأول، مقدّمته على تمثيل الإرادة السياسية عبر القنوات الشرعية، والآخر، تحقيق الوظيفة الاجتماعية التي وُجد من أجلها. مما يعني إن القيمة السياسية Valorativa وحدها تُغني القانون عن أي حاجة

(1) Ilario Belloni, Op. Cit, P. 148.

(2) Robert Ludlow Fowler and Roscoe Pound, Op. Cit., P. 720.

(٣) عزيز قميشو، مرجع سابق، ص ٢٧٨.

إلى الإسناد الأخلاقي، وتمنحه في الوقت ذاته استقلاله المفاهيمي باعتباره نسق وضعي متكامل^(١).

بناء على ما سبق، يمكن القول بأن أكثر ما يميز القانون الوضعي، أو السميت الرئيس له، هو ما يملكه من «شرعية» Legalità، وهذه الأخيرة هي التي يعمل خلالها القاضي وتكتسب منها أحكامه مالها من احترام ونفاذ، مع الأخذ في الاعتبار، أن هذه الشرعية تستمد حصراً من المؤسسات الديمقراطية في الدولة وعلى رأسها المجالس النيابية المنتخبة بالاقتراع العام، وما بها من منابر تمثل الأحزاب السياسية الجماهيرية^(٢).

من هذه الزاوية، يعتبر "أوبيرتو سكاريللي" أن الانتخابات السياسية الديمقراطية متأصلة في القانون الوضعي، ولا يمكن النظر للأخير دونها، بمعنى أنها علاوة على كونها تمنح الثقة والشرعية السياسية للسلطة المنتخبة، فهي في الوقت ذاته تمنح الشرعية للقانون الوضعي المسن خلال تلك السلطة^(٣). وهكذا، يُنظر إلى القانون الوضعي على أنه بمثابة تجل حقيقي لـ«النظام الديمقراطي القانوني» Il'ordine giuridico democratico^(٤).

من هذا المنطلق، يعتبر القانون الوضعي بمثابة التعبير الأسمى عن «السيادة الشعبية» Popular Sovereignty الممثلة في «السلطة التشريعية» Legislative Power، فهي وحدها «صاحبة السيادة» Sovereignty، وهو ما يعني بجلاء أن السلطة التشريعية تسبق السلطتين الأخريين، التنفيذية والقضائية، لأنها المعبرة عن أرادة الشعب the will of the people^(٥).

(1) Massimo La Torre, Positivismo Giuridico, Op. Cit., P. 716.

(2) Massimo La Torre, Editoriale: Stato di Diritto e Democrazia populista, Op. Cit., P. 11.

(3) J.J. Moreso, Op. Cit., P. 45.

(4) Massimo La Torre, Positivismo Giuridico, Op. Cit., P. 686.

(5) Antonio Merlino, The unwritten presuppositions of constitutional law and constitutional interpretation, Op. Cit., P. 6.

اللافت في هذا الإطار، أن "أوبيرتو سكاريللي" لم يكتف فقط بفكرة اعتبار القانون الوضعي مجرد تعبير عن قرار سياسي كحال سابقه، حيث أدخل مفهوم الشرعية المنتخبة ديمقراطيًا بوصفه عنصرًا تأسيسيًا في المشهد القانوني الوضعي. دونه سوف يفتقد القانون الوضعي العنصر التأسيسي الرئيس فيه.

وهكذا، يُعيد "أوبيرتو سكاريللي" تشكيل العلاقة بين القانون، والسلطة، والشعب، ضمن مثلث متكامل لا يمكن فصم أحد أضلاعه عن الآخر: إرادة سياسية، ومؤسسات شرعية، وتمثيل شعبي. وخلال هذا البناء، يتجاوز "أوبيرتو سكاريللي" واحدة من أقدم وأكثر الاعتراضات ذيوًا الموجهة للوضع القانوني، لاسيما في وطنه "إيطاليا"، والمتمثلة في إمكانية توظيف القانون ضد مصلحة المجتمع أو فرضه من أعلى دون توافق. فحين يخضع القانون لغمار المناقشات المستفيضة أو ما يمكن أن نطلق عليه عمومًا الرأي العام، ثم ينال التوافق النيابي ويُسنّ عبر مؤسسات تمثيلية منتخبة ديمقراطيًا، فإن بعده السياسي يكون حينئذٍ مظهرًا من مظاهر المشروعية الشعبية البعيدة كل البعد عن التعسف أو السلطوية، مع مراعاة مرونته وإمكانية تعديله بل وإلغاءه وفق المقتضيات.

أضف إلى ذلك وضعه لثلة من القواعد والشروط التي من الأهمية بمكان أن تضعها السلطة الشرعية صوب أعينها عند صياغة أي قانون، وهي: الحيادية التامة وعدم التحيز، والتمييز الحاسم بين مفهومي الانتقام والعقوبة، والعمل على صون السلم الأهلي، علاوة على البعد بشكل تام عن تمجيد أو نفاق السلطة خلال القوانين. وعليه ينفذ "أوبيرتو سكاريللي" القانون الوضعي من شبهة الخضوع التام للسلطة دون أن يفقده بعده السياسي الذي يعتبره سمة أصيله فيه، ليقدمه باعتباره أداة تنظيمية تستمد قوتها من رضا الجماعة، وليس من فوقيتها.

ومع ذلك، لم يسلم هذا التصور من النقد، إذ رأى بعض المفكرين أن ربط القانون الوضعي بالشرعية الديمقراطية قد يُفضي إلى فصمه عن الإطار الأخلاقي العام، ليغدو بذلك قانونًا سليمًا من حيث الشكل، لكنه مُفرغ من المضمون القيمي. كما أثّرت مخاوف مشروعة من أن يُستغل مفهوم الحق في المشاركة الديمقراطية بوصفه تخريبًا

صورياً يبرر ممارسات قد تهدد الأسس التقليدية للحياة الديمقراطية ذاتها. ومن هنا يبرز التساؤل الملح: هل يمكن أن تتحرف السلطة باسم الشرعية ذاتها؟ وهل تكفي الصيغة الإجرائية للديمقراطية لتمنح القانون طابعاً مشروعاً، حتى وإن تناقض مع العدالة أو الإرادة الأخلاقية العامة؟^(١)

ورغم وجاهة التساؤل حول إمكان انحراف القانون الوضعي باسم الشرعية الديمقراطية، ووجود دلائل تاريخية فعلية له^(*)، إلا أن ثمة ردود الفلسفية والقانونية معتبرة من الأهمية بمكان عرضها في هذا السياق لتكتمل جميع زوايا هذا الطرح. أول هذه الردود يتمثل في الإقرار بأن القاضي لا يُعد أبداً طرفاً محايداً بالمعنى السلبي، ولا متفرجاً موضوعياً جامداً يطبق النص بمعزل عن معناه الحي. ذلك إن وظيفته تتطلب منه قراءة القانون بوصفه تعبيراً عن القيم والمعايير التي تؤسس لها الجماعة، وأن يُمارس دوراً تأويلياً يُوازن بين ظاهر النص وروحه. فالقاضي، وفق هذا الفهم، هو وسيط عقلاني بين القانون وتطبيقه خلال أحكامه، والقواعد المعيارية الخاصة بالجماعة وليس مجرد أداة لتفعيل القواعد^(٢).

ولعل هذا الفهم يتقاطع مع ما ذهب إليه قديماً "أرسطو" Aristote (٣٨٤ ق.م - ٣٢٢ ق.م) خلال حديثه عن «الإنصاف» Equity، حينما أكد أن تطبيق القانون بحرفيته قد يؤدي، في أحيان كثيرة، إلى أحكام جائرة، مما يستدعي اجتهاد القاضي في تجاوز الحرف والنفاذ إلى روح القانون، حفاظاً على العدالة لا على الصيغة^(٣). وفي هذا الإطار، يكتسب طرح "أوبيرتو سكاربيللي" خصوصيته أخرى، حيث يُعيد توجيه النقاش نحو البُعد المسئول الكامن في كل ممارسة قانونية. فالقانون الوضعي،

(1) Massimo La Torre, Editoriale: Stato di Diritto e Democrazia populista, Op. Cit., P. 11.

(*) لعل التجربة النازية مثالاً صارخاً على ذلك، حين تمكن "حزب القومي الاشتراكي العمالي الألماني" Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei بزعامة "أدولف هتلر" Adolf Hitler (١٨٨٩-١٩٥٤م) من الفوز في انتخابات العام ١٩٢٩م بشكل ديمقراطي، بيد أنه سرعان ما أنفرد بالسلطة في وأقام نظاماً دكتاتورياً.

(٢) عزيز قميشو، مرجع سابق، ص ٢٧٨.

(٣) محمد علي أبوريان، تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الثاني: أرسطو والمدارس المتأخرة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، ط ٣، ١٩٧٢م، ص ٢٢٠.

كما يفهمه، لا يُصاغ من فراغ أو بدافع حقائق خارجية قاهرة، بل يتشكل - في أساسه - من اختيارات فردية يُفترض بكل تأكيد أن تكون واعية^(١).

من هذا المنطلق، يرى "أوبيرتو سكاربيلي" أن التهديد الحقيقي لما للقانون الوضعي من شرعية لا يكمن أبدً في انحراف السلطة كما يتصور البعض، بقدر ما يكمن في نمط التلقي الخامل الذي قد يُفرغ القانون من مضمونه، وذلك حين يتحوّل الامتثال القانوني إلى فعل آلي غير واعٍ. وهكذا، فإن ضمان الإنصاف يتمثل في مستوى الوعي الذي يحمله المشتغل بالقانون إزاء مسؤولياته المدنية. فالقاضي أو الفقيه هو بالأساس فاعل مدني يحمل على عاتقه تمثيل ضمير الجماعة بمنتهى المسؤولية، وليس بكل مجرد مُنفذ أو محلل للقانون^(٢).

وعليه، يذهب "أوبيرتو سكاربيلي"، إلى إن أحد الإشكالات الرئيسية التي يواجهها الواقع القانوني في المجتمعات الحديثة، هو ذلك النمط من الامتثال السلبي الذي يدعم استمرارية الوضع القائم، دون أن يكون نتاج قناعة عقلية حقيقية. وهذا التواطؤ غير الواعي، من وجهة نظره، أخطر من الانحراف الظاهر، لأنه يتغذى على الصمت والخضوع المتكرر باسم الواقع^(٣).

وفي هذا السياق، يمكن قراءة فلسفة "أوبيرتو سكاربيلي" القانونية بوصفها نداءً لاستعادة معنى المسؤولية في الممارسة القانونية دون الإخلال باستقلال القانون الوضعي عن الأخلاق، وذلك خلال تفكيك فكرة الامتثال بوصفه اختياراً شخصياً لا نتيجة تلقائية أو مفروضة. فالقانون الوضعي، في رؤيته، علاوة على كونه خطاباً معيارياً صادراً عن السلطة، فهو في الوقت ذاته ساحة تفاعل بين الاختيار، والمسؤولية، والضمير الفردي. تتقاطع فيها المسؤولية الفردية مع الالتزام المدني، بما يعيد الاعتبار للذات القانونية بوصفها فاعلاً واعياً، وليس مجرد منفذ للنصوص. وبهذا

(1) Uberto Scarpelli, ¿Que Es Positivismo Juridico?, Op. Cit., P. 11.

(2) Loc. Cit.

(3) Loc. Cit.

الفهم يغدو الفقه والفلسفة والقضاء أدوات لتجديد مشروعية القانون من داخل التجربة الجماعية^(١).

من هذه الزاوية، تغدو ضمانات المسؤولية والإنصاف في القانون الوضعي، متحققة، حيث تتمظهر خلال الأداء القضائي المسئول، المعبر بحق عن ضمير ووجدان الأمة، والذي يُفعل النص القانوني دون أن يُخضعه للأهواء، أو يُجرده من روحه.

٤: تأملات ختامية في فلسفة أوبيرتو سكاربيللي القانونية:

في ختام البحث الحالي، من الضرورة بمكان التوقف عند بعض التأملات والمقارنات التحليلية التي تُبرز فريدة تصور "أوبيرتو سكاربيللي" للوضع القانونية، كما يتجلى خلال مواقفه وفلسفته. فالمتمعن في نصوصه، وفي الدراسات الكثيرة المتعلقة به، والتي يبرز مواطن التفرد في فلسفته، لا يفوته إدراك عدة جوانب.

بداية، يفهم "أوبيرتو سكاربيللي" القانون الوضعي بوصفه نتاجاً بشرياً إرادياً داخل مؤسسات الدولة، نائياً به عن أي ارتباط بقيم أخلاقية سابقة أو خلفيات دينية أو عرفية. فالقانون الوضعي وفق هذه المعالجة، يعد بمثابة خطاب معياري يستبطن أوامر ونواهي وشروطاً، ويُمارس أثره خلال صيغ لغوية تضبط العلاقة بين الواقع وما يجب أن يكون. ولعل هذا التعريف هو الأبسط والأكثر وضوحاً للقانون الوضعي، ويعتبر في الوقت ذاته بمثابة حماية له من التوظيف الشخصي أو الغامض.

في سياق متصل، تبنى "أوبيرتو سكاربيللي" «منطق الواجب» بوصفه أداة لتحليل البنية الداخلية للقواعد القانونية. وتكمن الطبيعة الاستثنائية في هذه المقاربة خلال ما يوفره منطق الواجب في التفكير القانوني من إمكانية لتأسيس علاقة أكثر وعياً ومسؤولية بين الفرد والمنظومة القانونية، يُدرك فيها الإنسان مسؤوليته من داخله داخل المجتمع، هذا من جانب، ويكتسب القانون عبره طابعاً إنسانياً يتجاوز مسألة الطاعة لمجرد خشية العقوبة.

في الإطار ذاته، وانطلاقاً من هذه المقاربة التي تتجاوز السائد في النظر للقانون باعتباره لغة معيارية، أولى "أوبيرتو سكاربيللي" اهتماماً خاصاً بـ«سيمائية اللغة

(1) Loc. Cit.

القانونية»، حيث درس القواعد بوصفها وحدات دلالية مشروطة، وميّز بين الجمل ذات الوظيفة المعيارية أو الأثر القانوني الفعلي والجمل التوصيفية أو الفقهية. حيث أعاد هذا التحليل الاعتبار للبنية اللغوية الدقيقة للقانون وحماه من الخلط بين ما هو معياري وما هو نظري^(١).

وهكذا، نجد أن فهم "أوبيرتو سكاربيلي" للقانون الوضعي، قد أنطلق بشكل رئيس من أسس تحليلية مفهومية وسياسية تضع القانون في مركز العملية التنظيمية للدولة الحديثة. حيث فكك التصورات النمطية السائدة التي تُحمل القانون بعداً معيارياً مطلقاً، ويبين بجلاء أن سلطة القانون تتركز في مشروعيتها على صيغتها المؤسسية، وصلاحياتها التنظيمية، بجانب ارتباطها بالإرادة العامة وخصوصية الدولة محل التشريع. وهو بهذا الفهم قد فكّ بنية معضلة راسخة حول تسييس القوانين الوضعية وهي المعضلة التي ظلت هاجساً يؤرق أبناء وطنه نتيجة التجربة الفاشية المريرة.

أضف إلى ذلك، أن دفاعه عن القانون الوضعي قد ارتبط بوضعه ضمن إطار مرن، أي قابل للنقد والتعديل بل وحتى الإلغاء، أن اقتضت الحاجة لذلك، أو في حال تغيرت السلطة التشريعية. وهو ما يعني أن عمليه ربط القانون الوضعي بالسياق السياسي، هي بالأساس ضمانة لمرونته ومقدرته على تمثيل الإرادة الجماعية في لحظتها الحية. ويجعله في الوقت ذاته، بمثابة أداة فعالة لتنظيم العلاقات داخل المجتمع، بما يتناسب مع تحولات الأخير. وهكذا، يمكن النظر إلى البعد السياسي في القانون الوضعي باعتباره بعداً ضرورياً ومنطقياً، لأنه يجعل منه أداة تنظيم مدني مستقلة ومرنة وقابلة للفهم، والتطبيق والمراجعة^(٢).

أما إذا انتقلنا نحو عقد مقارنة بين موقف "أوبيرتو سكاربيلي" ومواقف غيره من فلاسفة القانون ومنظري الوضعية القانونية، سوف تتضح لنا خصوصية المقاربات التي تبناها خلال أكثر من زاوية:

(1) Paolo Di Lucia, Op. Cit., PP. 59-63.

(2) Uberto Scarpelli, La filosofia del diritto, Op. Cit., PP. 354, 356.

بداية، بالنسبة لموقفه من القانون الطبيعي، وعند عقد مقارنه بينه وبين مواطنه "جيوفاي جنتيلي"، سوف نجد إنهما قد قدّما طرحًا خاصًا للعلاقة بين القانون والفكر الفلسفي، ولكن من منطلقات متباينة، فبينما انطلق "جيوفاي جنتيلي" من مثالية تنظر إلى الدولة باعتبارها التعبير الأسمى عن وحدة الفكر والإرادة، مما قاده إلى تبرير سلطة مطلقة تُحتّم اندماج الفرد في الكل السياسي، سلك "أوبيرتو سكاريللي" دربًا مغايرًا، قائمًا على الفصم النقدي بين القواعد الأخلاقية والمبادئ القانونية. كذلك، في حين استدعى "جيوفاي جنتيلي" عناصر من القانون الطبيعي كما صوره "توماس هوبز" على نحو يخدم مشروعه في تمجيد الدولة والمزج بين الأخلاقي والسياسي، ذهب "أوبيرتو سكاريللي" إلى تفكيك هذا التراث الهوبزي ذاته، معيدًا فهمه بشكل يجعله مفتوحًا على مقاربات قانونية مدنية أكثر واقعية، دون أن يتخلى كليًا عن النزعة المعيارية.

وإذا انتقلنا إلى المقارنة في مجال القانون الوضعي، وهو الموضوع الرئيس للبحث الحالي، نلاحظ أنه إذا كان "جيرمي بنتام" قد ركز على الجانب النفعي للقانون بوصفه أداة لتحقيق المنفعة العامة عبر أدوات الردع والعقوبة، واهتم "هانز كلسن" بفكرة ربط القانون بعملية تنظيم القوة في المجتمع من أجل حماية السلم الأهلي. نجد "أوبيرتو سكاريللي" قد أنصرف نحو تفكيك اللغة القانونية وتحليل أبعادها المفاهيمية والسياسية. مما منحه مقدرة فارقة على مراجعة التصورات السائدة حول العلاقة بين القانون والأخلاق، كما جعله أكثر حساسية تجاه السياقات السياسية والثقافية التي تُنتج القانون وتضفي عليه شرعيته. وهو ما يعني بجلاء إن خصوصيته تكمن في إبراز أن القانون الوضعي علاوة على كونه نظامًا منطقيًا وأداة نفعية، هو أيضًا بناء رمزي تعبيري عن إرادة جماعية تتشكل في الحقل السياسي.

لا يغيب عن البال، في هذا السياق أيضًا، بيان مدى التباين بين نظرة كل من "جيرمي بنتام" و"أوبيرتو سكاريللي" لفكرة العقوبة من حيث المنطلق والمقصد، فعند الأول، تُختزل العقوبة إلى وسيلة نفعية تُقاس بمقياس الألم والمتعة، حيث تُمنح صلاحية القانون خلال ارتباطه بإرادة المشرّع القادر على توقيع الجزاء، باعتباره الأداة

الأساس لتنظيم السلوك وردع الانحراف عن القانون. بينما يُعيد "أوبيرتو سكاربيللي" طرح فكرة العقوبة في إطار أكثر تعقيداً وتنظيماً، يربطها بمفهوم الإرادة الجماعية داخل الدولة الحديثة، بوصفها آلية عقلانية لحماية التوازن المدني، تفترض الحياد، وتُجرد من نزعة الانتقام. فالعقوبة، في تصوره، تتجاوز كونها مجرد امتداداً للسلطة نحو اعتبارها اختبار لطريقة تعامل الجماعة السياسية مع خرق المعايير القانونية التي أنتجتها بنفسها.

كذلك، من بين ملامح البنية النظرية الفريدة في معالجة "أوبيرتو سكاربيللي" للوضعية القانونية، ضغطه على فكرة أن القانون تعبير عن لحظة سياسية ذات طابع ثقافي خاص. حيث ربط بين إنتاج القانون ومكونات ثلاث: الإرادة السياسية، والشرعية الديمقراطية، والسياق الثقافي للدولة. والملاحظ أنه، في هذا الإطار تحديداً، يتميز عن فلاسفة وضعيين آخرين مثل "هانز كلسن"، الذي اكتفى بالنظر إلى القانون ضمن إطار تراتبي مغلق ينطلق من القاعدة الأساس، دون التوقف طويلاً عند العوامل المحيطة التي تمنح القانون فعاليته أو قبوله المجتمعي. فقد أصرَّ "أوبيرتو سكاربيللي" على أن القانون الوضعي يكتسب معناه من تمثيله لإرادة جماعية، تعكس تصوراً سياسياً بعينه، وتجسّد في الوقت عينه مشروعية مكتسبة عبر آليات الاختيار العام وهو ما يعني رفضه التام لفكرة نسخ القوانين أو استيرادها لكونها حالة شديدة الخصوصية بالدولة محل التشريع.

ولا يمكن تجاوز هذه النقطة دون الالتفات إلى المقارنة بين دور المنطق في فلسفة "أوبيرتو سكاربيللي" القانونية، حيث أنطلق، كما سبق الإشارة، إلى تبني منطق الواجب، وما ذهب إليه فلاسفة قانون آخرون أمثال، "هانز كلسن" و"هايم بيرلمان"، حيث تبني الأول منطقاً بنيوياً يجعل من التراتبية القانونية الأساس في تنظيم المشروعية، حيث تُشتق كل قاعدة من قاعدة أعلى منها ضمن سلسلة معيارية تؤسس لنقاء واستقرار المنظومة. مما يغيب الاعتبارات المتصلة بضمير الفاعل أو إمكانية مساءلة القاعدة في ضوء غاياتها الإنسانية والاجتماعية وهو ما يكسب المنظومة القانونية استقراراً ظاهرياً فحسب. في حين تبني الآخر منطق المحاجة لضبط المعايير وتبريرها داخل

المجال القانوني، وهو ما جعل الخطاب القانوني ذو طابعًا تداوليًا أكثر من كونه معبراً عن السلطة التشريعية التي سنته.

وعليه، تتضح أهمية فلسفة "أوبيرتو سكاربيلي" في إمكانية الاستفادة منها، بقدر الإمكان، في قراءة عدد من قضايا فلسفة القانون المعاصرة في السياق العربي الآتي، عبر تأمل منهجه في التعامل مع القانون بوصفه أداة تنظيمية مرنة، تستند إلى الإرادة الجماعية وآليات التشريع. فالفكرة الأساس لديه، كما ظهرت خلال البحث الحالي، وهي ربط القانون بواقع المجتمع وتحولاته، يمكن أن تسهم في تطوير النقاش القانوني العربي بالدفع نحو تطوير المنظومة القانونية مع الحفاظ على قابليتها للتعديل والمراجعة. وبهذه المعالجة، يظل تصور القانون الوضعي منفتحاً على السياقات المختلفة، بما يخدم مجتمعاتنا العربية العامرة بفسيفساء المكونات والتي تسعى جاهدة إلى التوفيق بين الأصالة ومتطلبات العصر.

ولا يغيب عن البال، أهمية ما قدمه "أوبيرتو سكاربيلي" حول فكرة الخصوصية الشديدة للقانون الوضعي مع الدولة محل التشريع، وهو تصور من الأهمية بمكان الاستفادة منه في عالمنا العربي من عدة جهات، على رأسها مراعاة التمايزات الثقافية واختلاف التصورات السياسية عند سن القوانين، وهو ما يدفعنا في الوقت ذاته إلى أخذ العبر بعدم تكرار تجربة الدول التي قامت باستيراد قوانين جاهزة من دول أخرى وإعادة قولبتها، والتي أسفرت في كثير من الأحيان عن اختلال شديد في الفهم القانوني، ناهيك عن تباين القبول المجتمعي، وذلك كله نتاج عدم ملائمتها للبيئة محل التطبيق.

باختصار، يمكن القول إن فلسفة القانون، كما ظهرت خلال البحث الحالي، ممثلة في شخصية الدراسة، "أوبيرتو سكاربيلي"، واتجاهه الفلسفي التحليلي في القانون، تُعد مدخلاً ضرورياً لتجديد النقاش الفلسفي القانوني والخروج من بوتقة التكرار، خلال منح للمشتغلين في الحقول الفلسفي والقانوني، لاسيما في عالمنا العربي، أدوات تحليلية ومعالجات سيميائية تساعدهم على قراءة النصوص بمنظور أشمل، وهو ما يعمل على نقادي الانغلاق حول المفاهيم التقليدية التي قد تفقد فاعليتها مع تغيّر الزمن وتبدل الأحوال والظروف.

الخاتمة:

تأسيسا على ما سبق، فقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

- ١- تظهر النتائج، أن دفاع "أوبيرتو سكاريللي" عن الوضعية القانونية لا ينقسم عن وعيه بالتحولات السياسية التي عصفت بالمجتمعات الأوروبية، حيث ينتمي مشروعه الفلسفي إلى سياق ما بعد الفاشية، من جانب، ومناهضة الوجودية السلبية من جانب آخر. فقد غدا من الضرورة بمكان إعادة التفكير في العلاقة بين القانون والسلطة ورد الاعتبار لدولة القانون.
- ٢- تكشف الدراسة، أن أحد أبرز إسهامات "أوبيرتو سكاريللي" في مجال فلسفة القانون، يتمثل في لفت الانتباه إلى «سيمائية اللغة القانونية»، علاوة على الاعتماد على «منطق الواجب»، بما يضمن قراءة النصوص القانونية قراءة دقيقة تحدد متى تُطبق القاعدة، ولمن، وفي أي ظروف، بعيداً عن التأويل الغائم أو الاستخدام غير الحنيف.
- ٣- تستنتج الورقة البحثية، أن "أوبيرتو سكاريللي" قد قدّم قراءة تحليلية للمنظومة القانونية، تتخطى فكرة الطاعة والانضباط، نحو تصور قائم على المعنى، والدلالة، وحدود التطبيق، مما يجعل فكره متماشياً مع الحاجة إلى قانون يُنتج المعايير دون أن يُستلب بها.
- ٤- تظهر المعالجة الفلسفية، أن مواقف "أوبيرتو سكاريللي" من القانون الطبيعي والعرفي قد شكّلت جزءاً رئيساً من معركته الفلسفية الكبرى لتأسيس فهم قانوني يتجاوز الانطباع، والعفوية، والمرجعية الخارجة عن المؤسسة، نحو إطار معياري واضح، خاضع للنقاش العمومي ومفتوح على التطوير المستمر.
- ٥- توضح النتائج المتحصلة، أن ما للقانون الوضعي من سيادة في وقتنا الحالي جاء عبر عملية تدريجية طويلة ومعقدة امتدت لسنون، تخطت فيها عديد من المعوقات مثل التصورات الطبيعية والعرفية التي كانت

سابقة على الوضعية القانونية وتسعى جاهدة إلى تثبيت مراكزها التقليدية، بيد أن السبب الرئيس في سيادة النظرة الوضعية القانونية يعود إلى ما لاقتته من تأييد الأغلبية الشعبية عبر المجالس النيابية المنتخبة، مما رسخ قبوله اجتماعيًا، وجعل من مسألة التعايش مع رأي الأكثرية ضرورة حتمية لمعارضيه.

- ٦- تؤكد الدراسة، أن "أوبيرتو سكاربيللي" قد أعاد بناء الوضعية القانونية من الداخل، على أسس مفهومية وسياسية دقيقة، تُعيد الاعتبار لوظيفة القانون بوصفه أداة تنظيم مدني نابع من الإرادة السياسية الشرعية المنتخبة ديمقراطيًا وليس بوصفه امتدادًا أو تجسيدًا لأي سلطة أخرى سوا أكانت أخلاقية أم دينية أم تعسفية سلطوية وهو ما يمثل أساس فلسفته.
- ٧- يخلص البحث، إلى أن عملية إنشاء القوانين لدى "أوبيرتو سكاربيللي"، واعتمادها خلال الجهات المختصة في الدولة، تكيف بوصفها عملية تعاقدية حصرية بين أطراف اعتبارية، أي الشعب من جهة، والسلطة التشريعية المنتخبة من جهة أخرى، فالأخيرة ينتخبها الشعب لتغدو ممثله عنه في ضبط وتنظيم علاقات المجتمع خلال تشريع القانون، بالإضافة إلى تعديله أو استبداله أو حتى إلغائه إذا اقتضت الحاجة لذلك أو في حال تغيرت الإرادة الشعبية ومن ثم السياسية.
- ٨- توصي الدراسة، بضرورة إعادة قراءة الفكر القانوني التحليلي في السياق العربي، بعيدًا عن التصنيفات الجاهزة التي تقصره على الجمود أو الحياد الأخلاقي، ومحاولة فهم منطقته الداخلي.
- ٩- توصي الدراسة، بدعوة المهتمين بمجال فلسفة القانون إلى إعادة التفكير في العلاقة بين القانون واللغة، من منطلق أن القانون لا يعمل إلا خلال بنية لغوية مشحونة بالمعنى والدلالة، وهو ما يجعل دراسات اللغة السيميائية القانونية مجالًا حيويًا وواعدًا.

١٠- توصي الدراسة، بالتوسّع في حقل الدراسات المقارنة بين "أوبيرتو سكاريللي" وغيره من فلاسفة القانون الآخرين، خصوصًا أولئك الذين اختلفوا معه في بعض المسائل مثل دور الأخلاق في التشريع، أو المنطق القانوني، لتوضيح مساحات الاتفاق والافتراق في تناول الفلسفي المعاصر للقانون.

١١- توصي الدراسة، بالدعوة إلى ترجمة أعمال "أوبيرتو سكاريللي" إلى العربية بشكل علمي ومنهجي، لأنها تمثل مرجعًا مهمًا لفهم القانون الوضعي بصياغة دقيقة، بما يمكن أن يسهم في تطوير النقاش الفلسفي والقانوني والتشريعي والسياسي في عالمنا العربي الذي نصبو إلى انفتاحه وتميزه في كافة المجالات.

المصادر والمراجع:

م: ١: المصادر:

- 1- Uberto Scarpelli, Hobbes e lo stato totalitario, Articolo a: Bollettino Della: Società Filosofica Italiana, Nuova Serie: 134, S.F.I., Roma, Italia, 1988, PP. 11-17.
- 2- -----, La filosofia del diritto, in: Rivista di diritto civile, Anno: V, Parte Seconda, Serie II, 1959, PP. 353-366.
- 3- -----, Filosofia analitica del diritto, a cura di Anna Pintore, FrancoAngeli, Milano, Italia, 2014.
- 4- -----, ¿Que Es Positismo Juridico?, Silvia ZorZetto & Alvaro NuNeZ Vaquero (ed.), Traducción CéSar e. MoreNo More, Revisión por alvaro Nuñez vaquero, ZELA Grupo Editorial E.I.R.L., Puno, Perú, 2021.

م: ٢: المراجع:

م: ٢: 1: المراجع العربية:

م: ٢ : ١ : ١ دراسات:

- ٥- أحمد محمد أحمد الزين، قواعد العرف في ضوء القانون المدني، مقال في: المجلة القانونية لكلية الحقوق، جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، المجلد ٦، العدد ١، ٢٠١٩م، ص ٣٨-٦٦.
- ٦- حسن حنفي، دراسات فلسفية، الجزء الثاني: في الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر، ٢٠٢٠م.
- ٧- عبير سهام مهدي، مبادئ القانون الطبيعي وتطوره في الفكر السياسي الغربي، مقال في: المجلة السياسية والدولية، المجلد: ٢٠١٨، العدد: ٣٧-٣٨، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق، يونيو ٢٠١٨م، ص ٨٣-١١٠.
- ٨- عزيز قميشو، العدالة والعقل عن بيرلمان، مقال في مجلة: عالم الفكر، العدد: ١٨١، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يناير - مارس ٢٠٢٠م، ص ٢٤٩-٢٨٨.

- ١٨- مايكل بيني، الفلسفة التحليلية: مقدمة قصيرة جداً، ترجمة أحمد عبد المنعم، مراجعة هبة عبد المولى أحمد، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر، ٢٠٢٣م.
- ١٩- روبرت ألكسي، فلسفة القانون: مفهوم القانون وسريانه، تعريب كامل فريد السالك، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ٢٠١٣م.
- ٢٠- ستيفين ديلو، التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني، ترجمة ربيع وهبة، مراجعة علا أبو زيد، المشروع القومي للترجمة، العدد: ٤٦٧، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ٢٠٠٣م.
- ٢١- ليو شتراوس وجوزيف كروسبي (إعداد)، تاريخ الفلسفة السياسية، الجزء الأول: من ثيوكلديدس حتى إسبينوزا، ترجمة محمود سيد أحمد، مراجعة وتقديم إمام عبد الفتاح إمام، المشروع القومي للترجمة، العدد: ٨٠٩، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ٢٠٠٥م.
- ٢٢- ميشيل تروبير، فلسفة القانون، ترجمة جورج سعد، دار الأنوار للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ٢٠١٤م.
- ٢٣- هيوم. لوك. روسو، العقد الاجتماعي، تقديم سير إرنست باركر، ترجمة عبد الكريم أحمد، مراجعة توفيق إسكندر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، ٢٠١١م.
- ٢٤- وليم كلي رايت، تاريخ الفلسفة الحديثة، ترجمة محمود سيد أحمد، تقديم ومراجعة إمام عبد الفتاح إمام، المشروع القومي للترجمة، العدد: ٢٥٧، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ٢٠٠١م.

م ٢ : ٢ : مراجع باللغات الأجنبية:

- 25- Agustín Squilla, Positismo giuridico Y democracia, Volume 3 of Memorias de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Instituto de Chile, Chile, 1989, PP. 37-49.
- 26- Alberto Filippi, La difusión de la filosofía del derecho y de las filosofías políticas de Norberto Bobbio en América Latina y España: Segunda Parte, Isonomía, No. 19, Octubre 2003. PP. 125-154.
- 27- Antonio Merlino, The unwritten presuppositions of constitutional law and constitutional interpretation, Eudia, Vol. 16, Band 16, 2022. PP. 1-11.

- 28- Carla Faralli, La filosofía jurídica actual. De los años setenta a fines del siglo XX, Anuario de derechos humanos, N°. 3, 2002, ISSN-e 2255-5269, ISSN 0212-0364, PP. 133-216
- 29- Cosimo Caputo, Ferruccio Rossi-Landi E La Filosofia Analitica, Pubblicato in: Segni e Comprensione, a. XIX, n. 54, 2005, PP. 113-119.
- 30- Fabio Sterpetti, Le origini della filosofia analitica del linguaggio in Italia, in: La filosofia del linguaggio nella cultura italiana del Novecento, a cura di Stefano Gensini e Ilaria Tani, Figure e temi XVIII, 1/2023, PP. 129-150.
- 31- Félix F. Morales Luna, La filosofía del derecho de Uberto Scarpelli: Análisis del lenguaje normativo y positivismo jurídico, Prólogo de Mario Jori, Marcial Pons, Madrid, España, 2013.
- 32- Francesco Viola, Hobbes filosofo moderno?, in :Rivista internazionale di filosofia del diritto, Vol. 59, 1982, PP. 103–113. Commento a:
Uberto Scarpelli, Thomas Hobbes: Linguaggio e leggi naturali. Il tempo e la pena, Giuffrè, Milano, Italia, 1981.
- 33- -----, La Critica Dell'Ermeneutica Alla Filosofia Analitica Del Diritto, in: "Ermeneutica e filosofia analitica.Due concezioni del diritto a confronto, a cura di: M.Jori,Giappichelli, Torino, Italia, 1994, PP. 63-104.
- 34- -----, Natural Law Theory In Italy, Prudentia Iuris, Número Aniversario, 2020, 97-115.
- 35- -----, Totalitarismo e irrazionalismo nella teoria morale di Hobbes, in: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 44, 1977, PP. 76-132.
- 36- Giovanni Papini, Philosophy In Italia, The Monist, Vol. 13, No. 4, (July, 1903). PP. 553-585.
- 37- J.J. Moreso, Lo normativo en la teoría del derecho de Jorge Luis Rodríguez: a blind spot?, ANALISI E DIRITTO 2022, PP. 29-52. doi: 10.4454/analysiediritto.v22i1.440

- 38- Jean-Yves Cherot, Le positivisme juridique en questions: Essai sur le positivisme juridique contemporain, Conférence à l'Università Degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Italia, Avril 2017. PP. 1-10.
halshs-01716165
- 39- John Finnisl, What is the Philosophy of Law?, The American Journal of Jurisprudence, Vol. 59, No. 2 (2014), PP. 133-142.
doi: 10.1 093/ajj/auu0 12
Advance Access published 19 November 2014
- 40- Ilario Belloni, Analytics And/Or Latins: On The Method Of Legal Philosophy, Derechos Y Libertades, Número 43, Época II, junio 2020, ISSN: 1133-0937, PP. 145-157
DOI: 10.14679/1181
- 41- Luigi Ferrajoli, El garantismo y la filosofía del derecho, Traducción De Gerardo Pisarello ..et al, Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho, N° 15, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2000.
ISBN 978-958-616-462-7
ISBN 978-958-710-529-2 E-BOOK
- 42- Manuele De Conti, Riconoscere Lo Stile Analitico, Rivista Italiana di Filosofia Analitica, Junior 1:2, (2011), PP. 14-40.
ISSN 2037-4445
- 43- Mark Tebbit, Philosophy of Law: An introduction, 2nd Edition, Routledge, New York, U.S.A., 2005.
- 44- Martin P. Golding and William A. Edmundson (Edi.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory, Blackwell Publishing, U.S.A, 2006.
- 45- Massimo La Torre, Editoriale: Stato di Diritto e Democrazia populista, Ordines, Numero 2 – Dicembre 2021, ISSN 2421-0730, PP. 4-13.
- 46- -----, Positivismo Giuridico, In: Enciclopedia del diritto, Annali VI, Vol. 6, Giuffrè, 2013, PP. 681-736.
- 47- Martin P. Golding and William A. Edmundson (Edi.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory, Blackwell Publishing, U.S.A, 2006.

- 48- Max Silva Abbott, Derecho, política y valores en Norberto Bobbio, Revista ACTUALIDAD JURIDICA, N° 12, Julio 2005, PP. 177-186.
- 49- Patrizia Borsellino ..et al (a cura di), L'eredità di Uberto Scarpelli, Collana della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca, G. Giappichelli Editore, Torino, Italia, 2014. ISBN/EAN 978-88-348-5827-1
- 50- Paul I. Ogugua, Philosophy, Law and Society: A Multi-Disciplinary Approach, International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 59, 2015, ISSN: 2300-2697. PP. 92-103. doi:10.18052/www.scipress.com/ILSHS.59.92.
- 51- Pierre Brunet, Norberto Bobbio et le positivisme juridique, Analisi & Diritto, P. Comanducci e R. Guastini (ed.), 2005, PP. 159-170. halshs-00009757v2
- 52- Robert Ludlow Fowler and Roscoe Pound, The New Philosophies of Law, Harvard Law Review , Vol. 27, No. 8 (Jun., 1914), PP. 718-735.
- 53- Silvia Zorzetto, The analytic Philosophy de Umberto Scarpelli. From the analysis of the evaluative language to the principles of bioethics, Derecho PUCP, Revista de la Facultad de Derecho, N° 73, Universidad de Milan, Italia, 2014, ISSN 0251-3420, PP. 535-582.

The Philosophy of Positive Law in Uberto Scarpelli: An Analytical Reading of Its Conceptual and Political Foundation

Abstract

This paper addresses a central issue in contemporary legal philosophy by offering an analytical engagement with Uberto Scarpelli's conception of positive law.

The inquiry is not confined to historical exposition but is grounded in a critical philosophical approach that interrogates the conceptual underpinnings of Scarpelli's legal thought, especially as it emerged in response to the political tensions and authoritarian legacies that marked post-war Italy and Europe.

Scarpelli views positive law not merely as a collection of rules imposed by authority, but as a linguistic and normative structure whose meaning arises from its use within the institutional and civic practices of the modern state.

For him, legal legitimacy is not reducible to moral correspondence; rather, it stems from institutional coherence, legislative enactment, and public deliberation. Yet this does not sever the law from human values—it simply reframes its normative grounding.